課程名稱：刑法刑法18

00:00:27 - 00:00:29
好,今天是那個司特,所以我們

00:00:30 - 00:00:32
今天只上上午而已,下午的話

00:00:32 - 00:00:33
各位應該知道了,下午的話因為

00:00:34 - 00:00:35
我要解題的關係,所以我必須要頂課

00:00:36 - 00:00:38
因為那個三點不就來了,補習班要搶著掛網了

00:00:40 - 00:00:42
所以我必須要先回家處理這一塊。

00:00:44 - 00:00:51
那同學可能有發現一件事,就是前幾天考選部公佈說明年的司律二試是要改採那個電腦化的作答,這個同學應該有聽,有看到相關的新聞。

00:00:54 - 00:00:57
這個有些同學會擔心說

00:00:59 - 00:01:00
電腦打字慢怎麼辦?

00:01:00 - 00:01:04
我覺得這件事完全不用擔心,因為這個是很快可以練成的,真的。

00:01:05 - 00:01:10
我一直覺得現在的人有一件事很奇怪，就是都用手機都不用電腦，我不懂為什麼。

00:01:11 - 00:01:11
真的。

00:01:11 - 00:01:14
因為我是一個從小用電腦長大的人。

00:01:14 - 00:01:15
對我來說

00:01:15 - 00:01:17
我沒有手機不會怎麼樣，尤其我在家。

00:01:18 - 00:01:19
我在家手機一點都不重要。

00:01:20 - 00:01:21
我人在家的話手機都亂丟。

00:01:22 - 00:01:23
反而我在家不能沒有電腦，真的啊。

00:01:25 - 00:01:26
對我來說

00:01:26 - 00:01:29
手機就是一個沒有電腦的時候的替代品，就是那樣而已。

00:01:30 - 00:01:32
所以我在家我只會用電腦，我不用手機。

00:01:32 - 00:01:36
對我來說，如果有一件事可以用電腦完成的話，我就用電腦去做。

00:01:37 - 00:01:38
我不會想用手機去做。

00:01:38 - 00:01:42
所以每次要網購，我可能在捷運上想到說我要買什麼東西。

00:01:43 - 00:01:45
我除非真的很急，不然我不會用手機來用。

00:01:46 - 00:01:47
我一定是回家之後用電腦來網購。

00:01:48 - 00:01:50
我才覺得用手機很不踏實，有這種感覺啦。

00:01:50 - 00:01:52
我真的不是很喜歡用手機，所以我習慣什麼事都用電腦處理。

00:01:52 - 00:01:54
那我要講的是，如果同學你覺得自己

00:01:55 - 00:01:58
打字的速度不夠快的

00:01:59 - 00:01:59
的

00:02:00 - 00:02:00
的話，

00:02:00 - 00:02:01
很簡單，

00:02:01 - 00:02:02
那就是從今天開始，

00:02:02 - 00:02:03
你回到家之後，

00:02:04 - 00:02:05
原本要用手機做的事，

00:02:05 - 00:02:06
你改成用電腦來做，

00:02:06 - 00:02:07
這樣就好了。

00:02:07 - 00:02:08
真的。

00:02:08 - 00:02:09
尤其是打字聊天這件事。

00:02:09 - 00:02:10
相信我,

00:02:10 - 00:02:15
如果你開始改用電腦打字聊天的話,

00:02:15 - 00:02:18
那我相信原本你打字速度可能不怎麼快,

00:02:18 - 00:02:20
你開始用電腦打字聊天,

00:02:20 - 00:02:21
開始一兩個月之後,

00:02:21 - 00:02:23
打字速度絕對會進步，

00:02:23 - 00:02:24
這件事不可怕，

00:02:24 - 00:02:25
知道嗎？

00:02:25 - 00:02:28
所以如果平常同學沒有習慣用電腦的話，

00:02:28 - 00:02:30
現在就可以開始改變了。

00:02:30 - 00:02:31
回家之後，

00:02:31 - 00:02:34
原本要用手機做的事就不要再用手機了，

00:02:34 - 00:02:34
改用電腦，

00:02:35 - 00:02:35
相信我啦，

00:02:35 - 00:02:36
電腦比較好用啦。

00:02:36 - 00:02:37
有那個大螢幕不用,

00:02:37 - 00:02:38
為什麼去用小螢幕,

00:02:38 - 00:02:39
我不懂啊,

00:02:39 - 00:02:40
手機真的不好用啊,

00:02:40 - 00:02:41
回去改用電腦

00:02:41 - 00:02:42
這樣子的話呢,

00:02:42 - 00:02:43
打字速度就會變快,

00:02:43 - 00:02:44
所以這件事不用擔心。

00:02:46 - 00:02:46
好,

00:02:46 - 00:02:48
我們接著來看到438頁,

00:02:48 - 00:02:49
我們來看到，

00:02:49 - 00:02:50
我們來看到第二節，

00:02:50 - 00:02:52
關於法條檢核的部分。

00:02:52 - 00:02:56
上一次我們跟各位講完了關於這個

00:02:57 - 00:02:58
檢核論的基本概念。

00:02:58 - 00:02:59
行為數的認定,

00:02:59 - 00:03:01
還有法益數的認定,

00:03:01 - 00:03:02
這兩件事我們上次講完了,

00:03:02 - 00:03:03
今天的話,

00:03:03 - 00:03:05
我們就來看到438頁的第二節,

00:03:05 - 00:03:08
關於法條競合的部分。

00:03:08 - 00:03:09
好,

00:03:10 - 00:03:11
我們講,

00:03:11 - 00:03:13
法條競合它是一種不純正競合,

00:03:13 - 00:03:15
所以法條競合的概念是,

00:03:16 - 00:03:20
行為人一個行為同時成立了

00:03:20 - 00:03:21
多個條文，

00:03:21 - 00:03:22
但其實

00:03:22 - 00:03:24
最後會被適用的

00:03:24 - 00:03:26
只有其中一個條文。

00:03:27 - 00:03:29
這個叫做法條競合的關係。

00:03:30 - 00:03:31
所以，

00:03:31 - 00:03:32
我講法條競合叫什麼呢？

00:03:32 - 00:03:34
不純正競合，

00:03:34 - 00:03:37
也就是這幾條罪看起來同時都成立。

00:03:37 - 00:03:39
他們只是個假象,

00:03:39 - 00:03:40
最後我們只會挑

00:03:40 - 00:03:44
其中一個最適合的罪來論處,

00:03:44 - 00:03:46
這個叫做法條競合的關係。

00:03:46 - 00:03:47
各位記得喔,

00:03:47 - 00:03:51
不純正競核當中，我們最後挑來論的那條罪，

00:03:51 - 00:03:53
不見得是最重的罪，

00:03:54 - 00:03:56
我一直講是最適合的罪，

00:03:56 - 00:03:57
不見得是最重的罪，

00:03:57 - 00:03:58
知道嗎？

00:03:58 - 00:03:59
再講一次，

00:04:00 - 00:04:01
重罪優於輕罪的法理，

00:04:01 - 00:04:03
那個是實務掰出來狗屁不通的東西，

00:04:04 - 00:04:05
我們考試不要踩它，知道嗎？

00:04:06 - 00:04:06
我建議，

00:04:06 - 00:04:08
那個是實務掰出來狗屁不通的東西,

00:04:08 - 00:04:11
學者不會講什麼重罪要優於輕罪啦,

00:04:11 - 00:04:11
不會講這種東西,

00:04:12 - 00:04:14
我常跟同學講，我們學刑法要學正確的學理,

00:04:14 - 00:04:16
不要學實務這種錯的東西,

00:04:16 - 00:04:17
OK,

00:04:17 - 00:04:19
好，所以我們接著來看一下，

00:04:20 - 00:04:21
法條競合的種類，

00:04:21 - 00:04:24
這裡呢，法條競合我們說，分成下面這幾種不同的類型，

00:04:25 - 00:04:27
第一個叫做特別關係。

00:04:27 - 00:04:30
特別關係是指呢，邏輯上的包含。

00:04:30 - 00:04:33
像比如說，我們講271跟272，

00:04:33 - 00:04:36
271條叫做普通殺人罪，

00:04:36 - 00:04:38
如果它的要件是ABCD，

00:04:39 - 00:04:40
殺人的主體。

00:04:40 - 00:04:41
行為人

00:04:42 - 00:04:42
被害人

00:04:43 - 00:04:43
殺人的行為

00:04:44 - 00:04:45
因果關係客觀歸責

00:04:45 - 00:04:48
假設殺人罪的要件是ABCD的話

00:04:48 - 00:04:51
那麼殺直系血親尊親屬罪的要件,

00:04:51 - 00:04:54
就是ABCD再加上一個E,E是什麼呢?

00:04:54 - 00:04:56
尊卑親屬關係。

00:04:56 - 00:04:59
同樣的,271跟273也是這樣的關係。

00:05:40 - 00:05:41
273叫做義憤殺人。

00:05:42 - 00:05:43
所以義憤殺人也是什麼呢?

00:05:43 - 00:05:48
271的普通殺人之上,再加上一個要件,叫做當場基於義憤,

00:05:48 - 00:05:50
所以這個是我們講特別關係,

00:05:50 - 00:05:55
所以在法條競合的特別關係當中,我們論罪上也很簡單,

00:05:55 - 00:05:56
我們優先論什麼呢?

00:05:57 - 00:05:58
我講最適合的罪

00:05:58 - 00:05:59
所以在特別關係當中

00:06:00 - 00:06:02
這個叫做個別跟概括。

00:06:02 - 00:06:05
再來第三個加重跟過失，這個在講的是加重結果犯。

00:06:06 - 00:06:15
也就是說呢，當同一個行為能成立加重結果犯的時候，我們當然也不需要去論他的過失犯罪，也不需要去獨立論罪。

00:06:15 - 00:06:19
那最後的話呢，是結合構成要件跟單一構成要件。

00:06:19 - 00:06:29
意思就是說，成立結合犯的話，我們當然不需要再把其基礎犯罪跟相結合的犯罪拆開來論罪，這個叫做特別關係。

00:06:30 - 00:06:35
所以在法條競合的特別關係當中，各位記得喔。

00:06:36 - 00:06:45
在法條競合的特別關係當中，原則上，我們在寫實例題的時候，我們優先寫特別構成要件就好了。

00:06:46 - 00:06:52
所以，假設行為人義憤殺人，我們直接寫273，我們不用先271再273，知道嗎？

00:06:52 - 00:06:54
同樣的道理。

00:06:54 - 00:06:55
加重竊盜也是喔。

00:06:55 - 00:06:59
行為人成立321條的加重竊盜罪的話，我們寫什麼就好？

00:07:00 - 00:07:03
寫321就好，不用先320再321，知道吧？

00:07:03 - 00:07:05
所以這個是很多同學容易犯的錯誤。

00:07:05 - 00:07:08
尤其是你剛開始寫申論題的時候。

00:07:10 - 00:07:12
很多同學剛開始寫申論題的時候會有一個想法。

00:07:13 - 00:07:15
就是想把自己會的東西都寫出來。

00:07:15 - 00:07:16
可是實際上不需要。

00:07:16 - 00:07:21
因為你全部都寫出來的話，最後你會寫不完，而且有些罪名是沒有必要的。

00:07:21 - 00:07:23
所以我講說，特別關係當中。

00:07:23 - 00:07:26
我們優先論述那個特別的犯罪就好了。

00:07:27 - 00:07:28
這邊順帶提醒同學。

00:07:29 - 00:07:31
我平常在改同學的考卷的時候啊。

00:07:31 - 00:07:33
還容易看到一種錯誤。

00:07:33 - 00:07:35
就是，這個以前我在臉書上也有寫過。

00:07:36 - 00:07:38
如果同學以前就有追蹤我臉書的話，我臉書上發。

00:07:38 - 00:07:40
大概四五月的時候吧，我就發了一篇文。

00:07:41 - 00:07:42
那篇文我的標題叫做。

00:07:43 - 00:07:46
多想三秒鐘，你可以不用寫恐嚇危害罪。

00:07:46 - 00:07:48
恐嚇危害是305條。

00:07:48 - 00:07:49
這個條文我們以前看過。

00:07:49 - 00:07:57
305條說，以加害生命身體自由、名譽、財產之事，恐嚇於他人，致生危害安全者。

00:07:57 - 00:07:59
這一條305，我們叫做恐嚇危安罪。

00:08:00 - 00:08:02
講到法條競合，這邊先提醒同學一遍，這件事我應該到後面講到自由法益，會再提醒同學第二遍，因為這件事是不管哪一個類科的考生都很常犯的錯誤，我講啊，多想三秒鐘，你可以不用寫恐嚇危安罪，為什麼呢？

00:08:18 - 00:08:19
因為你要想啊，第一個來，成立恐嚇危安的情緒，是不是也很容易成立強制罪304，對吧？

00:08:26 - 00:08:35
比如說我威脅某個同學說你下次再不來上課，我將跟全班講，說你是長菜花去治療，同學超怕，所以下次來上課了。

00:08:35 - 00:08:38
這樣的情況，我除了305之外，我是否有304？對啊，也有304啊，因為我確實是用脅迫的手段使同學做一個沒有義務的事嘛，對不對？

00:08:43 - 00:08:45
所以這個確實會有304。

00:08:46 - 00:08:50
那你想，同時有305跟304，我們優先論什麼？

00:08:50 - 00:08:51
論304，為什麼？

00:08:52 - 00:08:57
因為304它是一個比較不法內涵更重的犯罪，所以我們會優先論304，305不會論。

00:08:59 - 00:08:59
對啊。

00:09:00 - 00:09:04
所以同時有305跟304的話，你就優先論304啦，305不會論啊，對不對？

00:09:05 - 00:09:10
而且有的時候這個恐嚇可能還有機會成立更重的犯罪，比如說這個恐嚇的目的是為了財產，那會有346的恐嚇取財，或者是328的強盜。

00:09:15 - 00:09:20
如果這個恐嚇的目的是為了性行為，那會是妨害性自主的犯罪。

00:09:21 - 00:09:22
你論305幹什麼，對不對？

00:09:23 - 00:09:25
有305的話，第一個，幾乎也會有304嘛，那優先論304啊，那如果有其他像財產法益或性自主法益的犯罪，你也優先論這個犯罪就好了，知道吧？

00:09:33 - 00:09:37
所以，當你在考卷上寫305的時候，問問自己喔，真的沒有別罪可論的嗎？

00:09:37 - 00:09:42
305在考卷上出現的機會真的很小，知道嗎？真的很小，因為我講第一個，有305幾乎也會有304啦，所以305等於被吸收掉了啦，知道吧？

00:09:50 - 00:09:54
305單純出場的時機,真的很罕見。

00:09:54 - 00:09:56
什麼時候305會單獨出場?

00:09:56 - 00:09:58
想像上是一種情況。

00:09:58 - 00:10:00
不為了什麼的恐嚇。

00:10:00 - 00:10:00
比如說你上課上到一半

00:10:00 - 00:10:03
突然露出兇狠的眼神，然後對你旁邊的同學亮刀，這種

00:10:05 - 00:10:08
你也沒有跟他說你要做什麼，或不準做什麼，是這樣，不為了什麼的恐嚇，這種就是純305，但非常的罕見，知道嗎？

00:10:12 - 00:10:16
所以我講，在考卷上如果你寫305的話，不要忘記喔

00:10:17 - 00:10:18
真的沒有別的罪可以論處嗎？

00:10:18 - 00:10:20
這個我在分則會為同學講第二遍

00:10:21 - 00:10:23
好,所以這個是第一個我們講特別關係

00:10:24 - 00:10:26
再來第二個叫做補充關係

00:10:27 - 00:10:28
補充關係的意思很簡單

00:10:29 - 00:10:33
就是某個法條是另外一個法條的備胎,就是這個意思

00:10:34 - 00:10:36
A法條是B法條的備胎,那我們就說呢

00:10:37 - 00:10:40
A法條叫做補充規定

00:10:40 - 00:10:41
也就是我們講什麼叫備胎

00:10:42 - 00:10:48
主要的條文沒辦法適用的時候，這一個補充的規定才會派得上用場，這個叫做補充關係

00:10:50 - 00:10:54
好，那補充關係的話呢，我們現行法可能會有兩種不同的立法模式

00:10:55 - 00:10:58
第一種立法模式叫做明示的補充關係

00:10:59 - 00:11:06
這種明示的補充關係啊，通常是在一些特別刑法或附屬刑法當中才會有規定

00:11:06 - 00:11:07
像比如說你看

00:11:08 - 00:11:09
公平交易法第38條說呢

00:11:10 - 00:11:13
第34、36、37條的處罰

00:11:13 - 00:11:16
其他法律有較重處罰者，從其規定

00:11:16 - 00:11:21
這個公平交易法38條的條文，就是在跟法律適用者說啊

00:11:22 - 00:11:24
我們前面的規定都是補充的

00:11:25 - 00:11:29
如果其他法律有更重規定的話，我們就不適用這些規定了

00:11:29 - 00:11:31
所以這個叫做 明示的補充關係

00:11:31 - 00:11:32
好

00:11:32 - 00:11:33
這個在講什麼的

00:11:34 - 00:11:34
比如說

00:11:35 - 00:11:36
我常舉個例子，不公平競爭

00:11:37 - 00:11:41
不公平競爭最極端的手段，就是把競爭對手給殺死

00:11:41 - 00:11:43
這個是我們可以想像的

00:11:44 - 00:11:45
比如說我以前常舉個例子

00:11:45 - 00:11:48
基門,那個基隆的廟口意示前面

00:11:49 - 00:11:51
以前有兩間鼎邊銼

00:11:51 - 00:11:53
我前幾年去看,另外一間不見的

00:11:53 - 00:11:54
是不是被他消滅了,我不知道

00:11:54 - 00:11:55
以前有兩間

00:11:56 - 00:11:57
那兩間會搶生意喔

00:11:57 - 00:12:00
客人到門口，兩邊都在那邊互相拉，欸，來自我們這裡

00:12:00 - 00:12:01
下來是我們家

00:12:01 - 00:12:02
我那時候每次都想說，他們不會打架嗎？

00:12:03 - 00:12:04
還是以前打過了,不知道,

00:12:04 - 00:12:06
反正後來只剩一家,那假設,

00:12:06 - 00:12:09
在以前兩家鼎邊銼立的時候,

00:12:10 - 00:12:12
A家,看B家不爽,

00:12:12 - 00:12:14
A家呢,乾脆把B家的老闆給殺了,

00:12:15 - 00:12:19
這時候A家老闆除了犯公平交易法上面的犯罪之外,

00:12:19 - 00:12:19
還有什麼罪？

00:12:20 - 00:12:20
殺人罪啊,

00:12:21 - 00:12:25
那因為這個不公平競爭的行為，同時成立更重的殺人罪,

00:12:25 - 00:12:28
所以這個時候啊，我們就會優先論殺人罪

00:12:28 - 00:12:31
所以這個是我們講明示的補充關係。

00:12:33 - 00:12:37
好,再來,我們來看到翻過來第二點,默示的補充關係。

00:12:40 - 00:12:42
好,這個默示的補充關係啊,意思就是說,

00:12:43 - 00:12:47
這個法條它並沒有直接跟你說我這個條文是備胎,

00:12:48 - 00:12:49
它並沒有直接這樣說,

00:12:49 - 00:12:59
但是從法理來講,我們就會說呢,A是B的備胎,也就是A這個條文只有在B條文無法適用的時候,A才會出場,

00:13:00 - 00:13:02
這個叫默示的補充關係,雖然法條沒有講,

00:13:02 - 00:13:05
但是學理上我們會做這樣的解釋。

00:13:05 - 00:13:09
好,像比如說第一個,侵害階段不同的補充關係。

00:13:10 - 00:13:14
第一個是我們講啊,既遂、未遂、預備，非常容易瞭解。

00:13:14 - 00:13:15
那你自己想想,

00:13:16 - 00:13:17
你什麼時候會成立未遂犯?

00:13:17 - 00:13:18
那就沒有既遂的時候啊,

00:13:18 - 00:13:19
對不對?

00:13:19 - 00:13:22
那你什麼時候會成立預備犯?就沒有著手的時候嘛

00:13:22 - 00:13:24
所以未遂是既遂的補充規定,

00:13:25 - 00:13:28
預備又是未遂的補充規定,就這樣子而已。

00:13:28 - 00:13:31
好,那同樣的,圈圈二,偽造的犯罪,

00:13:32 - 00:13:33
來這個東西,我跟你們說,

00:13:34 - 00:13:39
這個我到分則會畫一個表格給各位,因為這個東西很複雜,

00:13:40 - 00:13:42
一試選擇題特別喜歡考它

備註：一試選擇題特別喜歡考它，偽造的犯罪

00:13:42 - 00:13:48
除了一試之外啦，一些國考，像那種一般的三等考試什麼的，也很喜歡考這一塊

00:13:48 - 00:13:50
這個叫做偽造犯罪的競合

00:13:50 - 00:13:52
這裡，為了不打亂各位

00:13:52 - 00:13:56
我先講基本的法理，我們用文書來舉例。

00:13:57 - 00:13:59
我們講偽造犯罪主要法

00:14:00 - 00:14:01
兩大類的行為

00:14:01 - 00:14:02
第一個叫偽造

00:14:02 - 00:14:03
第二個叫做行使。

00:14:04 - 00:14:05
兩大類，偽造跟行使。

00:14:06 - 00:14:09
偽造是說你做出那個假的東西,那個叫偽造。

00:14:09 - 00:14:13
行使的話呢,是說你把那個假的東西拿去用,這個叫做行使。

00:14:13 - 00:14:13
好,

00:14:14 - 00:14:21
所以,如果我做了一張借據,借據上面說,伊谷欠我3萬塊,那個叫偽造私文書。

00:14:21 - 00:14:23
接著我拿這個借據跟伊谷討錢,

00:14:24 - 00:14:27
我說老兄啊，你欠我三萬塊欠很久了。

00:14:27 - 00:14:30
想當初十幾年前，我們剛出來教書的時候，你跟我借三萬，

00:14:31 - 00:14:33
有沒有搞錯啊，都十幾年了，你還不還喔，

00:14:33 - 00:14:34
時效快消滅了。

00:14:34 - 00:14:36
趕快還我錢，各位。

00:14:37 - 00:14:39
我做一張假的借據,這個叫做偽造。

00:14:40 - 00:14:42
我拿這個借據跟人討錢,這個叫做行使。

00:14:42 - 00:14:44
我們偽造犯罪就罰這兩大類。

00:14:45 - 00:14:46
來各位啊,

00:14:46 - 00:14:48
你們想,偽造跟行使哪一個嚴重?

00:14:49 - 00:14:53
你覺得是我做出假的借據嚴重，還是我拿去跟他討錢比較嚴重？

00:14:54 - 00:14:55
那當然是行使啊，對不對？

00:14:56 - 00:14:59
我做一張假的借據，我放在抽屜沒有去用，那不會怎麼樣啊。

00:15:00 - 00:15:01
那個頂多是一個預備行為吧。

00:15:01 - 00:15:04
真正會造成法益侵害的是什麼呢？行使嘛，對不對？

00:15:04 - 00:15:09
所以在偽造文書這邊,行為人先偽造後行使的話,

00:15:09 - 00:15:11
我們一般會論什麼呢?行使。

00:15:11 - 00:15:13
因為行使侵害的法益比較嚴重。

00:15:13 - 00:15:15
也就是什麼時候會論偽造?

00:15:15 - 00:15:17
就是行為人沒有行使的時候啊

00:15:17 - 00:15:18
知道吧？

00:15:18 - 00:15:19
所以相較於行使，

00:15:19 - 00:15:21
偽造就是它的補充規定，

00:15:21 - 00:15:23
至少在文書是這樣子。

00:15:23 - 00:15:26
貨幣跟有價證券，那個有爭議，那個很煩。

00:15:26 - 00:15:28
那個以後到分則,我們會再說。

00:15:29 - 00:15:29
好,

00:15:30 - 00:15:34
再來第二個,括號二,參與階段不同的補充關係。

00:15:34 - 00:15:37
這個是在講說呢,共犯的競合啦,

00:15:37 - 00:15:40
傳統上說這個東西叫共犯的競合,來各位,

00:15:41 - 00:15:45
不同的共犯形態當中,我們講說啊,正犯的不法內涵最強。

00:15:46 - 00:15:49
正犯大於教唆,大於幫助。

00:15:49 - 00:15:53
各位應該有聽過,正犯最強,再來是教唆,再來是幫助。

00:15:53 - 00:16:00
所以意思就是,如果行為人先後用不同的參與形態,參與了

00:16:00 - 00:16:01
後一個犯罪的話,

00:16:01 - 00:16:04
我們當然優先論不法內涵比較強的部分。

00:16:04 - 00:16:06
所以比如說,

00:16:06 - 00:16:07
先教唆再幫助。

00:16:08 - 00:16:11
我先叫伊谷去跟國中女生約炮,

00:16:12 - 00:16:13
跟他講完他產生犯意之後,

00:16:13 - 00:16:15
我再說，那這個保險套送你。

00:16:15 - 00:16:16
先教唆再幫助。

00:16:17 - 00:16:18
優先論什麼呢？

00:16:18 - 00:16:19
教唆。

00:16:19 - 00:16:20
那同樣的，

00:16:20 - 00:16:21
先叫唆再共同呢

00:16:22 - 00:16:23
我叫陸伯言去殺人

00:16:24 - 00:16:26
我叫他去殺人之後，我想說這個光頭會不會辦事不利啊

00:16:26 - 00:16:28
算了，我跟他一起去好了。

00:16:29 - 00:16:30
先叫唆再共同

00:16:30 - 00:16:31
優先論是什麼呢?

00:16:31 - 00:16:32
共同嘛,

00:16:32 - 00:16:33
很簡單,對不對?

00:16:33 - 00:16:36
所以我們講說,這個就是共犯的競合,

00:16:36 - 00:16:38
優先論呢,不法內涵比較重的部分。

00:16:39 - 00:16:39
好,

00:16:39 - 00:16:41
第三個，括號三，

00:16:42 - 00:16:43
危險與實害。

00:16:44 - 00:16:49
也就是說啊，當行為人同時成立危險犯與實害犯的話，

00:16:49 - 00:16:52
我們呢，優先論實害構成要件。

00:16:53 - 00:16:55
比如說啊,遺棄跟殺人。

00:16:55 - 00:16:56
這邊也提醒同學,

00:16:56 - 00:16:59
多想三秒鐘,你可以不用寫遺棄罪。

00:16:59 - 00:17:27
真的我不知道

00:17:27 - 00:17:40
為什麼

00:17:40 - 00:17:43
很多同學在那種不作為殺人的案例,

00:17:43 - 00:17:44
都喜歡寫遺棄罪。

00:17:45 - 00:17:46
我以前讀書的時候也沒有這樣想啊,

00:17:46 - 00:17:49
但我不知道為什麼我出來教書之後,很多同學都喜歡這樣寫。

00:17:50 - 00:17:51
那個題目明明是不作為殺人,

00:17:51 - 00:17:54
可是行為人就,可是同學就要硬要寫一個遺棄罪。

00:17:55 - 00:17:56
真的不用,好嗎?

00:17:56 - 00:17:56
真的不用。

00:17:57 - 00:17:59
像我們之前在講31條第二項的時候,

00:17:59 - 00:18:00
當時帶各位看過一個題目,

00:18:20 - 00:18:21
29頁43題

00:18:21 - 00:18:23
這一題我們前幾個禮拜才剛講過

00:18:24 - 00:18:25
這一題我要講的是說啊

00:18:26 - 00:18:30
很多同學在寫這一題的時候都會寫294

00:18:30 - 00:18:33
甚至網路上有些解答也寫294

00:18:33 - 00:18:38
如果你在網路上搜尋這一題，你看他這一題是開294還成立，那個你答你就不要看了

00:18:38 - 00:18:39
因為在亂寫，好嗎

00:18:39 - 00:18:41
網路上很多你答都亂來

00:18:42 - 00:18:44
這一份考題不用去寫294，為什麼

00:18:45 - 00:18:46
題目裡面寫得很清楚

00:18:47 - 00:18:50
他們把小孩丟掉之後怎麼想，死活由天

00:18:50 - 00:18:52
代表他們容忍這個小孩的死亡嗎

00:18:53 - 00:18:57
所以當行為人有殺人故意的時候，我們當然優先寫殺人罪就夠了

00:18:58 - 00:19:00
遺棄罪完全沒有任何寫作的必要

00:19:01 - 00:19:02
你寫也等於白寫

00:19:02 - 00:19:04
因為最後也是法條競合處理掉

00:19:04 - 00:19:04
優先論殺人嘛，對不對

00:19:05 - 00:19:07
這個道理就好像這個殺人棄屍的情形

00:19:08 - 00:19:09
你要論傷害嗎

00:19:09 - 00:19:10
不用啊，一樣的道理，你知道嗎？

00:19:11 - 00:19:11
所以我們講啊

00:19:12 - 00:19:13
遺棄這個犯罪也是

00:19:14 - 00:19:15
你要你寫遺棄罪一下

00:19:15 - 00:19:18
你寫你寫遺棄罪，你想一下

00:19:18 - 00:19:21
行為人真的沒有殺人故意嗎

00:19:21 - 00:19:24
如果有殺人故意的話,你就寫殺人罪啦

00:19:24 - 00:19:25
不要寫遺棄罪,沒有意義啊

00:19:27 - 00:19:28
好

00:19:28 - 00:19:29
所以這個是我們講危險跟實害

00:19:30 - 00:19:33
那課本上的例子講到的294跟274

00:19:34 - 00:19:35
生母殺嬰跟遺棄

00:19:36 - 00:19:38
這兩個條文啊，我也順帶講一個問題

00:19:38 - 00:19:40
這個問題是立法論，它無解

00:19:41 - 00:19:42
現行法的解釋論上無解，怎麼說呢

00:19:44 - 00:19:44
來

00:19:44 - 00:19:45
我們講一件事

00:19:46 - 00:19:49
如果是有一個媽媽生下了一個小孩

00:19:49 - 00:19:51
媽媽生下小孩之後啊

00:19:53 - 00:19:55
因為發現這個小孩有先天缺陷

00:19:56 - 00:20:00
所以這個媽媽在百般不捨的情況之下，把這個小孩給殺了

00:20:00 - 00:20:02
比如說把頭壓到那個馬桶裡面給溺死。

00:20:03 - 00:20:04
這個媽媽犯什麼罪？

00:20:04 - 00:20:05
生母殺嬰。

00:20:05 - 00:20:06
對不對？

00:20:06 - 00:20:06
274,

00:20:06 - 00:20:07
274多重?

00:20:07 - 00:20:09
不重,五年以下,

00:20:09 - 00:20:10
六個月以上五年以下吧,

00:20:10 - 00:20:11
反正不重。

00:20:11 - 00:20:13
好，那同樣的情境，

00:20:13 - 00:20:16
如果媽媽狠不下心把小孩殺掉，

00:20:17 - 00:20:20
於是這個媽媽把小孩用浴巾包一包，

00:20:20 - 00:20:21
放在車站的門口，

00:20:21 - 00:20:24
想說這個小孩會不會有善心人士來抱走。

00:20:24 - 00:20:26
結果一個晚上路過啊,

00:20:26 - 00:20:26
很巧,

00:20:26 - 00:20:28
路過車站的人,

00:20:28 - 00:20:29
剛好每個都討厭小孩,

00:20:29 - 00:20:30
看到小孩在哭,

00:20:30 - 00:20:32
就是瞪那個小孩，心想他要吵死了。

00:20:32 - 00:20:33
根本沒有人想要去救這個小孩。

00:20:34 - 00:20:35
後來一個晚上過後啊，

00:20:35 - 00:20:37
小孩飢寒交迫死掉了。

00:20:37 - 00:20:38
這時候媽媽論什麼罪？

00:20:39 - 00:20:41
這時候變294第二項,

00:20:41 - 00:20:43
叫遺棄致死罪。

00:20:43 - 00:20:45
來，294第二項這個刑度多重？

00:20:45 - 00:20:46
你看他會嚇死，

00:20:46 - 00:20:48
無期徒刑或七年以上。

00:20:49 - 00:20:50
所以有沒有感覺很奇怪？

00:20:51 - 00:20:53
這個媽媽如果當時心狠一點，

00:20:53 - 00:20:55
直接把小孩殺掉的話，

00:20:55 - 00:20:56
成立什麼呢？

00:20:56 - 00:20:57
生母殺嬰。

00:20:57 - 00:20:58
274,

00:20:58 - 00:20:58
超輕,

00:20:58 - 00:20:59
對不對?

00:20:59 - 00:21:01
那如果心存一點善念,

00:21:01 - 00:21:03
想說有人會來把小孩抱走吧,

00:21:04 - 00:21:04
結果沒有，

00:21:04 - 00:21:05
小孩就這樣死了。

00:21:06 - 00:21:07
這個時候論什麼呢？

00:21:07 - 00:21:08
294第二項，

00:21:08 - 00:21:09
遺棄致死。

00:21:09 - 00:21:10
刑度變超重。

00:21:11 - 00:21:11
對啊，為什麼？

00:21:12 - 00:21:14
這個絕對是一個輕重失衡的問題。

00:21:14 - 00:21:16
那我們只能這樣說了，

00:21:17 - 00:21:18
對於這樣的現象，

00:21:19 - 00:21:21
因為這個就是一個公平性的問題嘛。

00:21:22 - 00:21:23
你講公平，

00:21:23 - 00:21:24
意思很簡單，

00:21:25 - 00:21:26
兩個可能。

00:21:26 - 00:21:28
第一個可能是遺棄罪。

00:21:28 - 00:21:31
沒有設置生母遺棄嬰兒的規定，

00:21:31 - 00:21:32
不對。

00:21:32 - 00:21:33
這是一個可能。

00:21:33 - 00:21:36
第二個可能是生母殺嬰的減刑規定，

00:21:36 - 00:21:36
不對。

00:21:37 - 00:21:37
就二選一嘛，

00:21:37 - 00:21:38
對不對？

00:21:38 - 00:21:40
那學者目前普遍的看法比較會覺得說，

00:21:40 - 00:21:42
生母殺嬰罪的問題比較大。

00:21:43 - 00:21:44
生母殺嬰罪的問題比較大。

00:21:44 - 00:21:46
因為學者會說,

00:21:46 - 00:21:48
你想，生母殺嬰可以減刑，

00:21:48 - 00:21:51
因為考量的是生母產後壓力大。

00:21:51 - 00:21:52
可是你想，

00:21:52 - 00:21:53
產後壓力大，

00:21:53 - 00:21:55
難道只有生母嗎?

00:21:55 - 00:21:57
小孩有缺陷的話，那個生父壓力也很大吧。

00:21:58 - 00:21:59
怎麼沒有生父殺嬰？

00:21:59 - 00:21:59
對不對？

00:22:00 - 00:22:01
還有啊，

00:22:01 - 00:22:04
你說生母產後壓力大，她有產後憂鬱的問題。

00:22:05 - 00:22:09
有產後憂鬱的話，你用那個責任能力的規定去處理不就好了嗎？

00:22:09 - 00:22:11
這個生母殺嬰的規定，等於是一種現象立法啦。

00:22:12 - 00:22:13
它根本就不合理。

00:22:14 - 00:22:15
掛一漏萬。

00:22:15 - 00:22:15
對不對？

00:22:15 - 00:22:18
所以有學者就說，你乾脆把生母殺嬰罪刪掉，

00:22:18 - 00:22:23
殺人罪如果有值得減輕的狀況的話，值得同情的狀況，

00:22:24 - 00:22:25
你不如設一條概括的減輕規定，

00:22:26 - 00:22:27
所以為什麼會有這個輕重失衡的現象？

00:22:28 - 00:22:29
其實問題在哪裡？

00:22:29 - 00:22:31
在生母殺嬰罪本身的減輕是有問題的，

00:22:31 - 00:22:31
知道嗎？

00:22:31 - 00:22:32
學理的看法是這樣啊，

00:22:33 - 00:22:35
但那個就立法論了，解釋論上是無解的。

00:22:36 - 00:22:38
好,所以這個是我們講補充關係。

00:22:39 - 00:22:40
那下面的限制這邊,

00:22:40 - 00:22:43
補充關係的前提,當然是侵害同一個法益,

00:22:43 - 00:22:48
所以如果侵害法益不同的話,沒辦法去適用這個補充關係喔。

00:22:48 - 00:22:52
比如說我們講,那個以放火為手段殺人,

00:22:53 - 00:22:54
放火是一個危險犯,

00:22:54 - 00:22:55
殺人是一個實害犯,

00:22:56 - 00:22:59
這種情況，我們就不會說補充關係，因為兩者的法益不一樣,

00:23:00 - 00:23:01
我們要怎麼樣呢？想像競合。

00:23:02 - 00:23:03
好，所以這個叫做補充關係。

00:23:03 - 00:23:07
哦對了，剛剛我們講特別關係的時候，有一個小標我們沒有特別講到啊，

00:23:08 - 00:23:11
特別法優於普通法，那個是特別關係嗎？

00:23:11 - 00:23:12
一般講不是，

00:23:12 - 00:23:18
一般講說法條競合的特別關係，指的是在同一部法典當中的，

00:23:18 - 00:23:20
所以如果是不同法典，

00:23:20 - 00:23:23
比如說貪汙治罪條例優於刑法,

00:23:23 - 00:23:26
那個叫做特別法優於普通法,

00:23:26 - 00:23:31
那個東西呢,並不是我們所說的特別關係。

00:23:31 - 00:23:36
好,接著我們來看到441頁,第三類叫做吸收關係。

00:23:36 - 00:23:37
吸收關係什麼意思啊?

00:23:38 - 00:23:43
學理上的吸收關係指的是典型的伴隨關係。

00:23:43 - 00:23:46
各位，這個定義請你跟特別關係搞清楚喔，

00:23:46 - 00:23:47
不一樣喔。

00:23:47 - 00:23:51
特別關係叫做邏輯上的包含關係。

00:23:51 - 00:23:52
什麼叫邏輯上包含？

00:23:53 - 00:23:55
百分之百就是那樣

00:23:55 - 00:23:56
不可能有例外

00:23:56 - 00:23:58
那個叫做邏輯上的包含

00:23:58 - 00:23:59
像比如說你看

00:23:59 - 00:24:00
構成

00:24:00 - 00:24:04
272的人，在邏輯上你一定會構成271。

00:24:04 - 00:24:06
這個不可能有例外吧，對不對？

00:24:06 - 00:24:10
你殺直系血親尊親屬，怎麼可能不構成普通傷害罪？

00:24:10 - 00:24:15
欸，有可能說某個人的直系血親尊親屬，不是生物意義上的人嗎？

00:24:16 - 00:24:17
不可能，對不對？

00:24:17 - 00:24:21
所以邏輯上來講，有272，你一定會有271，一定是這樣。

00:24:22 - 00:24:23
這個吸收關係不是哈。

00:24:23 - 00:24:26
吸收關係的意思是經驗上的伴隨。

00:24:27 - 00:24:28
通常，瞭解嗎？

00:24:28 - 00:24:30
通常構成A罪。

00:24:30 - 00:24:32
對，罪也會跟著一起犯，這個叫做

00:24:34 - 00:24:35
這個叫做吸收關係。

00:24:35 - 00:24:40
所以我們講，典型的伴隨，經驗上的伴隨，通常而已。

00:24:40 - 00:24:42
所以通常你會找到例外，不是的。

00:24:43 - 00:24:44
會啊，一定會啊，對不對？

00:24:44 - 00:24:45
好，你看我這邊舉的意思。

00:24:46 - 00:24:49
第一個我覺得例子是性交跟猥褻，你想啊。

00:24:50 - 00:24:56
跟未滿16歲的人性交的人，性交前通常會有猥褻的行為吧。

00:24:57 - 00:24:59
摸對方，脫對方的衣服，或是接吻之類的，通常會

00:24:59 - 00:25:00
會吧，對不對？

00:25:00 - 00:25:07
所以有性交、有猥褻的話呢，我會說優先論性交就夠了，猥褻就被吸收掉，那個叫典型的伴隨關係。

00:25:08 - 00:25:10
還有呢，兩個條文，158、159。

00:25:11 - 00:25:13
158叫做僭請公務員的職權。

00:25:14 - 00:25:17
159叫做冒充公務員的服飾。

00:25:17 - 00:25:18
那你想喔。

00:25:18 - 00:25:20
假的交通警察。

00:25:21 - 00:25:23
他要怎麼去指揮交通？

00:25:23 - 00:25:25
他要先去買個警察制服來穿吧。

00:25:26 - 00:25:29
不然假的交通警察如果穿得像我這樣站在路口指揮交通，

00:25:30 - 00:25:32
然後說我是那個便衣交通警察。

00:25:32 - 00:25:33
誰會信，對不對？

00:25:33 - 00:25:37
所以通常來說呢，158跟159這兩個條文，往往也是一起犯的。

00:25:37 - 00:25:40
所以這個時候呢，我們優先論158就夠了。

00:25:41 - 00:25:42
所以你想想。

00:25:43 - 00:25:44
補充這個吸收關係指的是什麼？

00:25:45 - 00:25:47
輕驗上的伴隨，通常有A就會有B。

00:25:49 - 00:25:51
所以反過來講，有沒有可能只有A沒有B？

00:25:51 - 00:25:52
有啊，有可能啊。

00:25:53 - 00:25:55
以227的性侵跟猥褻為例。

00:25:55 - 00:25:59
有沒有可能說，這個行為人只有做性侵而不做猥褻？

00:26:00 - 00:26:01
也有當然有可能啊

00:26:01 - 00:26:06
比如說那個大學生跟國中生這對情侶去殘障廁所

00:26:06 - 00:26:09
啊男生就跟女生說你你幫我吹打吧

00:26:09 - 00:26:12
也沒有做什麼前戲，那不就只有親交沒有尾射，有可能嗎，對不對

00:26:13 - 00:26:16
158跟159，有沒有可能只犯158，犯159

00:26:16 - 00:26:17
有啊，有可能啊

00:26:17 - 00:26:23
比如說透過電話，透過訊息之類的，沒有冒充對方的意圖，有可能嘛，對不對

00:26:24 - 00:26:27
所以我們講，這個就是吸收關係

00:26:27 - 00:26:29
經驗上伴隨

00:26:29 - 00:26:32
不是邏輯上的必然喔，這個叫吸收關係喔

00:26:32 - 00:26:34
好，再來下面括號二

00:26:34 - 00:26:36
那食物的認定呢

00:26:36 - 00:26:42
我跟你們說，對於法條競合的關係啊，食物有一個替代的用語叫做吸收

00:26:42 - 00:26:43
叫吸收

00:26:44 - 00:26:47
食物的法條競合沒有在分什麼特別補充，吸收擇一沒有

00:26:47 - 00:26:53
食物的不純正結合有關的，全部都叫做吸收

00:26:54 - 00:26:57
所以啊，依照食物見解來說

00:26:57 - 00:26:59
食物的吸收這兩個字

00:27:00 - 00:27:04
其實就是不純正結合的概括說法

00:27:04 - 00:27:09
當你看到判決，看到早期的書見解出現吸收這兩個字的時候

00:27:10 - 00:27:13
他就是在泛指所有不純正結合

00:27:13 - 00:27:15
可能是法條結合

00:27:15 - 00:27:17
可能是不罰的前後行為

00:27:17 - 00:27:20
都有可能，食物一律都講吸收

00:27:20 - 00:27:23
所以以前我大學的時候上蔡老師的課

00:27:23 - 00:27:24
他就跟我們說

00:27:24 - 00:27:27
食物的進合有八字口訣，這個口訣

00:27:27 - 00:27:29
千萬不要寫在考卷上

00:27:30 - 00:27:35
考卷上，食物進合的八字口訣很簡單，八個字，像我七，我七，我七七七七

00:27:35 - 00:27:36
沒有錯嘛

00:27:36 - 00:27:37
八個字嘛，不要寫在考卷上

00:27:37 - 00:27:41
寫在考卷上，如果剛好是蔡老師改題的話，他可能會會心一笑，這個是我的學生

00:27:42 - 00:27:44
但這樣寫不好啊，變成答案一樣

00:27:44 - 00:27:45
所以我就說了

00:27:46 - 00:27:48
食物的精華全部都吸收

00:27:49 - 00:27:50
也就是呢

00:27:50 - 00:27:55
當你在寫考卷，你不確定這裡是法條競合的什麼關係的時候

00:27:55 - 00:27:57
你寫吸收啊，命中率很高

00:27:58 - 00:27:59
知道嗎，所以這個是食物的說法

00:28:00 - 00:28:03
所以食物的吸收跟學說的吸收呢，顯然不一樣。

00:28:03 - 00:28:06
接下來第四點叫做擇一關係。

00:28:06 - 00:28:09
來各位，你看我的擇一關係打了一個問號。

00:28:11 - 00:28:11
為什麼？

00:28:12 - 00:28:17
因為並不是每個學者都會承認擇一關係這種東西。

00:28:18 - 00:28:19
這並不是每個學者都會有的哈。

00:28:20 - 00:28:21
來，什麼叫擇一關係？

00:28:22 - 00:28:24
很簡單，就法條競合的其他類。

00:28:25 - 00:28:29
也就是啊，這些罪名之間，它們屬於法條競合的關係。

00:28:30 - 00:28:32
但是它們卻不屬於前面的三類。

00:28:33 - 00:28:36
也就是說，它們是一行為侵害一法益的關係。

00:28:36 - 00:28:39
但是他們卻不屬於前面的三類，這叫做擇一關係。

00:28:41 - 00:28:41
好。

00:28:43 - 00:28:44
最常舉的例子就這樣。

00:28:45 - 00:28:50
當場基於義憤而殺直系血親尊親屬。

00:28:51 - 00:28:52
這是最常學的例子。

00:28:52 - 00:28:55
當場基於義憤而殺直系血親、尊親屬。

00:28:56 - 00:29:03
比如說，兒子回到家之後，看到自己的老婆在跟自己的爸爸躺在床上合意性交。

00:29:03 - 00:29:05
而且還明顯雙方是合意的，有說有笑啊。

00:29:05 - 00:29:08
不是那個老婆被爸爸性侵，不是喔。

00:29:08 - 00:29:11
兒子火大了，當場把爸爸給殺了。

00:29:11 - 00:29:15
這樣的案例當中,兒子該怎麼論罪?

00:29:16 - 00:29:19
一方面兒子教唆272,一方面呢,也教唆273,對不對?

00:29:19 - 00:29:20
這個時候怎麼論罪?

00:29:20 - 00:29:21
好,所以你看好。

00:29:22 - 00:29:23
272跟273,第一個來。

00:29:23 - 00:29:25
他們是不是特別關係？

00:29:25 - 00:29:26
不是啊。

00:29:26 - 00:29:29
因為特別關係我們是想特別跟普通。

00:29:29 - 00:29:31
可是272跟273的話，兩個都是特別。

00:29:33 - 00:29:34
沒有誰特別，沒有誰普通，所以這裡並不會有特別關係。

00:29:37 - 00:29:38
再來第二個，這種情況你可以說叫補充關係嗎？

00:29:42 - 00:29:43
也怪了，為什麼？

00:29:43 - 00:29:49
因為在這種情況當中，你說272跟273，有誰是主要規定，誰是被胎？

00:29:49 - 00:29:51
沒有啊，兩個一樣重要啊，對不對？不是補充啊。

00:29:52 - 00:29:54
再來你說這個叫吸收嗎？

00:29:55 - 00:29:58
通常犯案的人都會犯案。

00:29:59 - 00:30:00
通常殺害親屬。

00:30:00 - 00:30:01
種的人都是一份的嗎?

00:30:01 - 00:30:03
如果是的話，這個社會有問題，應該不會吧？

00:30:04 - 00:30:07
所以你會發現，他們兩個，其實是異行同一法的關係。

00:30:07 - 00:30:09
可是又不是前三者,

00:30:09 - 00:30:11
所以學者會說呢,

00:30:11 - 00:30:13
這個叫做法條競合的

00:30:14 - 00:30:14
擇一關係。

00:30:15 - 00:30:17
來，擇一擇哪一個？擇輕的，知道嗎？

00:30:17 - 00:30:18
擇輕的。

00:30:18 - 00:30:20
擇一關係，我們會擇輕的。

00:30:20 - 00:30:23
那你說二期二的尊卑親屬身分怎麼辦？

00:30:23 - 00:30:24
那沒關係，

00:30:24 - 00:30:26
那個東西，我們到量刑再考慮，知道嗎？

00:30:26 - 00:30:28
到量刑再考慮，所以我們擇一，擇輕的。

00:30:30 - 00:30:33
最主要論尊卑清楚的身份，加重的部分，沒關係，

00:30:33 - 00:30:37
我們可以到273的量刑再做考慮，這個叫做擇一關係。

00:30:38 - 00:30:40
好，那為什麼擇一關係？

00:30:41 - 00:30:45
我們會說他有疑問，他打了一個問號。

00:30:46 - 00:30:51
我說啊,並不是每個學者都承認有擇一關係這個類型。

00:30:52 - 00:30:58
我們想,上一次上課我們講過一件事,純正跟不純正競合該怎麼區分?

00:31:00 - 00:31:02
我們的體系是用法益區分嘛,對不對?

00:31:02 - 00:31:07
那我說講過,有另外一派,像林山田老師,許澤天老師他們那一派,

00:31:07 - 00:31:09
他們那一派不是用法益區分,

00:31:09 - 00:31:13
他們那一派是用什麼呢？用不純正競合的類型去區分。

00:31:14 - 00:31:18
也就是他們那派的說法是，你要先去套法條競合的類型，

00:31:18 - 00:31:21
如果有符合，他就是法條競合。

00:31:21 - 00:31:23
如果沒有，他才是想像競合。

00:31:23 - 00:31:25
有沒有印象，我們上次講過這一派不同的說法。

00:31:26 - 00:31:27
那你想喔,

00:31:27 - 00:31:30
如果照林山田老師那一派的說法,

00:31:30 - 00:31:35
我們要用不純正競合的關係去套，看他是不是不純正競合,

00:31:35 - 00:31:36
如果要用這個說法,

00:31:37 - 00:31:38
那你想喔，怎麼會有擇一關係？

00:31:39 - 00:31:42
因為擇一關係叫法條競合的其他類。

00:31:43 - 00:31:44
那可是,

00:31:44 - 00:31:47
如果照他的說法,你要先去套法條競合的類型,

00:31:48 - 00:31:51
才會知道說,他是不是法條競合啊?

00:31:52 - 00:31:55
結果有一個擇一關係說,這個叫法條競合的其他類。

00:31:59 - 00:32:00
那是不是永遠繞圈圈繞不出來？

00:32:00 - 00:32:03
之下，當然不會有擇一關係這個東西。

00:32:04 - 00:32:05
當然不會有擇一關係喔,

00:32:05 - 00:32:06
因為那個會自我矛盾。

00:32:08 - 00:32:11
這個就好像我記得三年前的司律考試,

00:32:11 - 00:32:12
考了一題行訴,

00:32:12 - 00:32:14
交互詰問的規則。

00:32:15 - 00:32:19
然後閱卷委員還在那個評分要點跟那個閱卷後的心得說,

00:32:19 - 00:32:21
大多數的學生都沒有實務經驗,

00:32:21 - 00:32:23
那個交互詰問的規則寫得亂七八糟。

00:32:24 - 00:32:25
然後考生看得很氣

00:32:25 - 00:32:26
我們就是沒有做過食物

00:32:26 - 00:32:27
我們就沒有當過檢察官

00:32:27 - 00:32:29
我們哪知道怎麼交互詰問。

00:32:29 - 00:32:30
就跟那個東西很像嘛

00:32:31 - 00:32:32
你就沒有做過，

00:32:32 - 00:32:33
那你怎麼會？

00:32:34 - 00:32:37
喔，所以我就想，我們會去考那個考試是想當（老師）嘛，

00:32:37 - 00:32:39
然後考試委員竟然說我們沒有經驗，

00:32:40 - 00:32:41
就就很奇怪啊。

00:32:41 - 00:32:42
所以這邊的話也是啊,

00:32:42 - 00:32:44
擇一關係的前提一定怎麼樣?

00:32:45 - 00:32:46
法條競合有他自己的要件,

00:32:47 - 00:32:51
而不是說用法條競合的類型來決定它是不是法條競合,

00:32:52 - 00:32:54
否則這個迴圈啊,永遠都會出不來喔,

00:32:54 - 00:32:56
所以我才會說啊，擇一關係這個東西，

00:32:56 - 00:32:57
到底存不存在，

00:32:57 - 00:32:58
這個確實有爭議喔。

00:32:59 - 00:33:00
你看像林山田老師的書，

00:33:00 - 00:33:01
許澤天老師的書，

00:33:02 - 00:33:03
絕對不會出現這種類型。

00:33:46 - 00:33:47
好，所以這個是我們講的擇一關係喔。

00:33:48 - 00:33:50
來，接著我們來看到第三節，

00:33:50 - 00:33:52
不罰的前後行為。

00:33:53 - 00:33:55
這個不罰的前後行為啊，

00:33:55 - 00:33:56
各位不用覺得它很難。

00:33:57 - 00:34:00
這個東西其實就是法條競合的數位行為的版本。

00:34:00 - 00:34:00
我們說啊，這兩個行為雖然構成不同的罪，

00:34:02 - 00:34:05
但是它們侵害的法益是一樣的。

00:34:05 - 00:34:09
所以這個時候啊，我們優先論一個最適合的犯罪就夠了，這個叫做不法的前後行為哈。

00:34:11 - 00:34:17
所以不法的前行為的意思就是後行為的不法內涵已經足夠了,

00:34:17 - 00:34:19
前行為你就不用論的,

00:34:19 - 00:34:20
這個叫不法的前行為。

00:34:20 - 00:34:22
所以反過來不法的後行為是說呢,

00:34:23 - 00:34:27
前行為的不法內涵已經足夠，後行為無須再次評價

00:34:27 - 00:34:29
這個就叫做不法的後續行為。

00:34:31 - 00:34:34
好，所以我們來看，不法的前行為這邊幾個例子。

00:34:35 - 00:34:40
第一個例子啊，你看，A先侵佔B的汽車鑰匙，

00:34:40 - 00:34:44
再以這個鑰匙偷走B的汽車。

00:34:44 - 00:34:45
這是可以想像的。

00:34:45 - 00:34:51
比如說，我朋友說，他的汽車鑰匙放在我這邊給我保管。

00:34:51 - 00:34:54
他沒有要借我車，他只叫我幫他保管鑰匙而已。

00:34:55 - 00:34:57
然後啊，我就想說好，我要把鑰匙據為己用。

00:34:57 - 00:34:58
我缺錢，

00:34:58 - 00:35:00
那我就把他的車開去賣掉。

00:35:00 - 00:35:04
這種的話呢,先侵佔,再竊盜的情形,

00:35:05 - 00:35:06
學理上會認為說,

00:35:07 - 00:35:11
汽車鑰匙一把幾百塊,頂多晶片鎖幾千塊,

00:35:11 - 00:35:14
汽車一臺數十萬數百萬,

00:35:14 - 00:35:17
所以先侵佔鑰匙再偷走汽車的話,

00:35:17 - 00:35:20
我們優先論偷車的部分就足夠了,

00:35:20 - 00:35:23
前面的汽車鑰匙就顯得微不足道了,

00:35:23 - 00:35:24
這個是學理上的看法,

00:35:24 - 00:35:25
所以呢,

00:35:25 - 00:35:26
優先論這個

00:35:28 - 00:35:30
後面切到我們分就夠了,

00:35:30 - 00:35:31
這個叫做

00:35:31 - 00:35:31
不法的

00:35:31 - 00:35:32
前行為。

00:35:32 - 00:35:33
這個例子,

00:35:33 - 00:35:35
我講一下我自己的想法。

00:35:35 - 00:35:37
我個人對這個例子其實還蠻有意見的，

00:35:38 - 00:35:40
因為我覺得這個牽涉到我們人類一個思考的陷阱，

00:35:41 - 00:35:42
叫做比例式思考的謬誤。

00:35:44 - 00:35:46
我不知道推薦過同學一套書。

00:35:46 - 00:35:48
有一本書叫做《反智》,

00:35:48 - 00:35:49
反對的反，智慧的智,

00:35:49 - 00:35:50
那本書很好看。

00:35:50 - 00:35:53
那本書在講述我們人類的思考有什麼缺陷。

00:35:54 - 00:35:57
我以前會推薦另外一套叫做《思考的藝術》跟《行為的藝術》。

00:35:58 - 00:35:59
那一套也還不錯,

00:35:59 - 00:35:59
但是我們

00:36:00 - 00:36:02
覺得《反制》那本書寫得更完整、更全面，所以後來都推《反制》那一本。

00:36:04 - 00:36:10
我們人有一種思考的不定性，叫做比例式思考，有沒有？什麼意思呢？

00:36:12 - 00:36:12
好，來。

00:36:13 - 00:36:15
假設你要去買一支兩萬塊的手機。

00:36:16 - 00:36:23
這支手機在你家樓下的通訊行就是賣，先不要講手機，先講衣服好了。

00:36:24 - 00:36:28
假設你要去連鎖成衣店買一條特價的牛仔褲。

00:36:29 - 00:36:31
這一條牛仔褲啊。

00:36:32 - 00:36:36
在離你家近的那個分店，它賣799。

00:36:36 - 00:36:41
那如果你走20分鐘的路，到一公里外的另外一家分店。

00:36:41 - 00:36:45
它比較便宜，那家分店有活動，是賣699。

00:36:46 - 00:36:52
那你要不要為了100塊的折扣，多走這來回加起來40分鐘的路呢？

00:36:53 - 00:36:56
有些人可能覺得好像值得，省蠻多的，就會多走，對不對？

00:36:56 - 00:36:57
好，再來。

00:36:58 - 00:36:59
那假設，你要買手機。

00:37:00 - 00:37:03
這支手機，你家樓下的手機店賣2萬塊。

00:37:04 - 00:37:10
那你多走一公里的路，到另外一家通訊行，同樣款式、同樣顏色、同樣規格的手機。

00:37:10 - 00:37:13
它賣19900，19900。

00:37:14 - 00:37:15
要不要省100塊？

00:37:16 - 00:37:18
多走來回總共40分鐘的路。

00:37:19 - 00:37:21
手機的例子很多人就會搖頭說不要。

00:37:22 - 00:37:24
如果在牛仔褲的例子，你說要。

00:37:25 - 00:37:27
我要多走20分鐘的路，省這100塊。

00:37:28 - 00:37:34
然後到手機的情況，你說不要，我不想為了這100塊，多走20分鐘的路。

00:37:35 - 00:37:36
那你就是比例式思考的沒有。

00:37:37 - 00:37:39
這是我們人類很奇怪的地方。

00:37:39 - 00:37:40
100塊就是100塊。

00:37:41 - 00:37:43
100塊放在799裡面，

00:37:44 - 00:37:45
跟放在兩萬塊裡面，為什麼會不一樣？

00:37:46 - 00:37:48
我們人類是不是很愚蠢？

00:37:48 - 00:37:49
對啊，一百塊就一百塊啊。

00:37:50 - 00:37:53
當一百塊放在七百塊裡面的時候，你會覺得一百塊好重要。

00:37:53 - 00:37:56
然後當一百塊放在兩萬塊的時候，你會覺得沒差了，隨便啦。

00:37:57 - 00:37:58
我們人類怎麼那麼蠢，對吧？

00:37:59 - 00:37:59
不應理。

00:38:00 - 00:38:01
還有這種思考，知道嗎？

00:38:01 - 00:38:01
所以

00:38:02 - 00:38:04
我會覺得

00:38:04 - 00:38:06
要嘛你就是都決定不要省這100塊。

00:38:07 - 00:38:09
要嘛你就是決定都要省這100塊。

00:38:09 - 00:38:11
這兩問題的答案不應該是不同的，知道嗎？

00:38:12 - 00:38:16
所以我會覺得說，這個例子不也是比例式思考的謬誤嗎？

00:38:16 - 00:38:20
你單獨侵佔別人汽車鑰匙，侵佔最可惡，一定要辦。

00:38:20 - 00:38:23
侵佔完汽車鑰匙的時候去偷人家的車。

00:38:23 - 00:38:24
哪有這種事啊？

00:38:24 - 00:38:26
所以侵佔汽車鑰匙就可以不用論喔。

00:38:27 - 00:38:29
我覺得超怪，比例思考沒有，我個人的意見啊。

00:38:30 - 00:38:31
我覺得這是很奇怪的說法。

00:38:32 - 00:38:33
好，第二個案例，王皓二。

00:38:35 - 00:38:36
晚上在池塘邊跑步。

00:38:37 - 00:38:38
不慎把B丟入池塘。

00:38:38 - 00:38:42
後來A看到這個人是仇人，所以棄之離去，不去救B。

00:38:42 - 00:38:47
這裡的話，前面過失致死，後面故意殺人，那學者的說法是覺得說啊。

00:38:48 - 00:38:51
因為都是針對同一個生命法益。

00:38:51 - 00:38:52
前面是過失的。

00:38:53 - 00:38:54
後面是故意的。

00:38:54 - 00:38:59
所以我們只要論故意的部分呢，就足以評價這個行為的不法內涵了。

00:39:00 - 00:39:00
好。

00:39:00 - 00:39:03
所以這裡呢，我們論故意就夠了。

00:39:03 - 00:39:05
這個叫做不法的「前」行為。

00:39:06 - 00:39:09
再來，第三點，不法的「後」行為顛倒過來哈。

00:39:11 - 00:39:14
我們只要論後行為就可以完整評價這個不法內涵了。

00:39:15 - 00:39:17
前行為我們就不需要額外去論了。

00:39:17 - 00:39:19
這個叫做不法的「後」行為。

00:39:20 - 00:39:21
好。

00:39:21 - 00:39:24
比如說,不法的後行為最常見的例子叫做。

00:39:25 - 00:39:27
竊盜之後毀損贓物。

00:39:28 - 00:39:31
不見得是竊盜哦,其他財產犯罪也是哦。

00:39:31 - 00:39:34
行為人先做的一個取得性的財產犯罪。

00:39:35 - 00:39:37
竊盜搶奪、搶盜詐欺之類的。

00:39:37 - 00:39:40
結果後來啊，另行起意，毀損掉這個贓物，這就叫做不法的後行為。

00:39:44 - 00:39:46
因為一般的說法會覺得。

00:39:47 - 00:39:52
不，這個竊盜罪啊，立法者在設計那個刑度的時候。

00:39:52 - 00:39:57
立法者已經預設被害人找不回贓物的損失。

00:39:57 - 00:40:00
所以我們對於行為人進一步。

00:40:00 - 00:40:00
毀損財務的部分呢,一般會認為,行為人並沒有額外造成新的法益侵害,所以毀損的部分,不用力論,這個叫做不法的後行為,這個叫做不法的後行為。

00:40:13 - 00:40:15
好,所以後毀損財務,這是一個例子。

00:40:16 - 00:40:20
好,又或者比如說,括號二。

00:40:20 - 00:40:24
製造爆裂物之後,再接著持有,先製造再持有,那這種情況呢,我們也說,優先論製造就夠的,持有。

00:40:29 - 00:40:31
部分呢,不需要力挺。

00:40:32 - 00:40:34
好,當然第三點這邊我們講限制。

00:40:34 - 00:40:42
不法後行為的前提,當然是說呢,後行為並沒有額外侵害新的法益,這個是必然的。

00:40:42 - 00:40:46
這件事,我們上次在講法益術的時候跟各位說過。

00:40:46 - 00:40:46
你想。

00:40:47 - 00:40:49
行為人先毆打被害人。

00:40:49 - 00:40:55
當天晚上，兩個人又因為別的事情衝突，行為人再次毆打被害人。

00:40:56 - 00:40:59
這種情形你可以講不法的後行為嗎？

00:40:59 - 00:41:00
當然不行。

00:41:00 - 00:41:04
如果可以的話，你打過一個人一次，就拿到免死金牌了。

00:41:04 - 00:41:07
後面你再怎麼打，他都侵害同一個法益。

00:41:07 - 00:41:07
不會這樣認定，知道嗎？

00:41:08 - 00:41:14
所以我們講，不法後行為的限制呢，當然是後行為並沒有額外的新的法益侵害喔。

00:41:16 - 00:41:17
好，下面的這些問題，我們來看一下。

00:41:19 - 00:41:22
法益升高時的競合關係。

00:41:23 - 00:41:24
這個東西啊，這幾年的考試有出現過。

00:41:27 - 00:41:28
而我上次講，這個東西就跟我們上一次跟各位講到的另外一個題目，行為人犯強聚性交罪，然後，他另外去做那個，前面趁機後面強制有沒有，前幾年自殺那一題嘛，一樣的東西，就是一樣的東西。

00:41:34 - 00:41:35
我們這裡在談一件事。

00:41:36 - 00:41:38
行為人原先只有犯輕罪。

00:41:39 - 00:41:41
後來行為人變成犯重罪。

00:41:42 - 00:41:43
都是針對同一個被害人喔。

00:41:44 - 00:41:46
前面是輕罪，後面變重罪。

00:41:47 - 00:41:48
這時候啊，我們要怎麼去論？

00:42:00 - 00:42:00
的罪，

00:42:01 - 00:42:03
是說只要論後面的重罪就夠了。

00:42:03 - 00:42:07
還是說我們兩罪都要論呢?

00:42:08 - 00:42:10
這個東西啊,學說跟食物都有在討論。

00:42:11 - 00:42:13
好,你看我這邊所舉的兩個案例喔。

00:42:15 - 00:42:17
第一個案例呢,原本是傷害故意,

00:42:18 - 00:42:20
越打越氣,拿磚塊把這個被害人給打死,

00:42:20 - 00:42:22
這是第一個案例，這是第一個案例。

00:42:23 - 00:42:25
第二個案例啊，行為人想讓被害人受重傷，

00:42:26 - 00:42:28
刺了好幾刀都沒有刺中，行為人火了，

00:42:28 - 00:42:30
乾脆啊，把被害人給殺了，

00:42:31 - 00:42:31
這是第二個案例。

00:42:32 - 00:42:34
我這裡會放兩個案例,

00:42:34 - 00:42:38
那就代表這兩個案例的法律評價應該不太一樣。

00:42:38 - 00:42:39
我們來看一下下面喔。

00:42:41 - 00:42:42
食物怎麼看這個問題喔。

00:42:43 - 00:42:46
當行為人犯意有所升高的時候,

00:42:46 - 00:42:49
舊的食物是說一律啊，數罪併罰。

00:42:50 - 00:42:53
也就是前面的輕罪跟後面的重罪，

00:42:53 - 00:42:55
舊的食物是不分情形，

00:42:55 - 00:42:58
一律呢，都用數罪併罰去處理，

00:42:58 - 00:43:00
過去的食物是這樣處理的。

00:43:01 - 00:43:03
可是啊，後來的食物，下面第二點，

00:43:04 - 00:43:12
後來的學說跟食物呢，這邊講，要看後行為能不能符合自然意義的行為單數的概念。

00:43:12 - 00:43:13
各位，這個什麼意思？

00:43:15 - 00:43:19
後來的食物的看法跟許玉安老師提出來的看法很類似。

00:43:19 - 00:43:26
意思就是說，行為人如果後來犯意升高，攻擊同一個法益的話，

00:43:26 - 00:43:27
那我們要區分的是，

00:43:28 - 00:43:33
後面行為人所做的重罪跟前面行為人所做的輕罪，

00:43:34 - 00:43:38
這兩者能不能稱得上是同一件事。

00:43:39 - 00:43:41
所謂自然意義的行為單數，大概就這個意思。

00:43:41 - 00:43:48
看後面那個犯罪跟前面那個犯罪，這兩者可不可以算得上是同一件事。

00:43:48 - 00:43:49
我舉個例子喔。

00:43:51 - 00:43:52
比如說，像案例一，

00:43:53 - 00:43:58
毆打到一半，越想越氣，然後就拿磚塊把那個人打死，

00:43:58 - 00:43:59
那等於是怎麼樣？

00:44:00 - 00:44:01
繼續不斷的攻擊嘛。

00:44:01 - 00:44:04
中間並沒有一個很明確中斷的時點，對不對？

00:44:04 - 00:44:08
這種情況的話，前面的輕罪跟後面的重罪，

00:44:08 - 00:44:12
從生活的觀點來講，我們就可以說它是同一件事，

00:44:12 - 00:44:13
所以這個時候呢，就可以怎麼樣？

00:44:14 - 00:44:16
吸收，只論重罪。

00:44:16 - 00:44:18
這個時候可以只論重罪，只論傷人就好。

00:44:19 - 00:44:24
可是相對的喔，如果這兩者很明顯是不同的兩件事的話，

00:44:24 - 00:44:30
那麼這種情況，我們就會傾向認為說這兩者應該要數罪併罰，

00:44:30 - 00:44:32
應該要數罪併罰。

00:44:32 - 00:44:33
好，

00:44:33 - 00:44:35
所以像比如說第二個例子就是

00:44:36 - 00:44:39
第二個例子很明顯怎麼樣？它的前行為失敗了

00:44:40 - 00:44:42
失敗之後又起意去攻擊被害人

00:44:42 - 00:44:46
這種的話，我們就會傾向什麼呢？數罪併罰

00:44:46 - 00:44:48
懂嗎？所以我們重點在於什麼？

00:44:48 - 00:44:54
前後兩個犯罪，我們從日常生活的觀點來看，看它們是不是同一件事，

00:44:54 - 00:44:56
瞭解嗎？通常是這樣看的喔，

00:44:56 - 00:44:57
看它們是不是同一件事。

00:44:58 - 00:44:59
所以我再舉個例子喔。

00:45:02 - 00:45:05
比如說啊，行為人他原本基於傷害故意毆打被害人，

00:45:05 - 00:45:09
被害人被打傷之後，兩個人坐下來談，

00:45:09 - 00:45:12
原本都和解了，雙方要離開了，

00:45:12 - 00:45:15
結果被害人呢，冷不防又說了一句髒話，

00:45:15 - 00:45:17
行為人氣了，想說奇怪不是和解了嗎？

00:45:17 - 00:45:20
這時候行為人很火大，乾脆拿刀捅死被害人。

00:45:20 - 00:45:22
這種情況會怎麼處理？

00:45:22 - 00:45:24
數罪併罰，為什麼？

00:45:24 - 00:45:26
因為後者很明顯是另外一件事嘛，對不對？

00:45:27 - 00:45:30
又或者比如說，詐欺未遂改作恐嚇，

00:45:30 - 00:45:32
有啊，有可能啊。

00:45:33 - 00:45:37
你在路上遇到那個跟你賣愛心筆的人，他想騙你。

00:45:37 - 00:45:38
你當場戳破他，

00:45:39 - 00:45:41
你說什麼愛心筆，你們是集團嗎？你們是直銷嗎？

00:45:42 - 00:45:44
對方火了，竟然威脅你，

00:45:44 - 00:45:46
要不要給錢？不給錢的話我打你。

00:45:47 - 00:45:49
前面前面詐欺未遂,

00:45:49 - 00:45:52
後面變恐嚇,假設是既遂好了,

00:45:52 - 00:45:53
這時候怎麼處理?

00:45:54 - 00:45:59
因為後面的恐嚇很明顯是怎麼樣?前面的犯罪失敗,行為人再起意的嘛,

00:45:59 - 00:46:00
很明顯

00:46:00 - 00:46:01
也是兩件不同的事,

00:46:01 - 00:46:05
所以這時候這兩罪呢,我們就會透過數罪併罰去處理,OK嗎?

00:46:06 - 00:46:09
所以學說跟實務的說法,目前大概是這樣。

00:46:09 - 00:46:12
下面的括號二實務見解也是一樣的操作。

00:46:13 - 00:46:14
好,那我們來看喔。

00:46:16 - 00:46:16
上次那一題。

00:46:21 - 00:46:23
434這一題，我們再看一下。

00:47:45 - 00:47:49
欸所以這一題如果用剛剛那一套的思維去看的話，依然會怎麼處理？

00:47:50 - 00:47:51
數罪併罰啊，對不對？

00:47:51 - 00:47:51
為什麼？

00:47:52 - 00:47:54
前面是趁機性交既遂,

00:47:54 - 00:47:56
後面是強制性交既遂。

00:47:57 - 00:47:59
那你覺得前面的趁機跟後面的強制,

00:48:00 - 00:48:02
進到想像競合前,我這邊再提醒同學一件事。

00:48:05 - 00:48:09
我們剛說法條和有四個關係,特別補充吸收擇一。

00:48:09 - 00:48:13
再來呢，不純正競合也包含了不法的前行為，還有不法的後行為。

00:48:14 - 00:48:17
我跟你們說，在考試寫實例題的時候，

00:48:18 - 00:48:25
只要它是不純正競合的話，其實你不用特別糾結它是哪一種關係。

00:48:25 - 00:48:32
到底是法條競合的特別補充吸收擇一，還是它是不法的前後行為。

00:48:32 - 00:48:32
其實不用特別去糾結它。

00:48:33 - 00:48:39
除非你考法研所，而這間法研所出題的老師對競合有獨到的見解，除非是這樣，這個另當別論。

00:48:41 - 00:48:44
否則一般的國考，通常這個不會是考點。

00:48:44 - 00:48:45
我舉個例子。

00:48:46 - 00:48:48
文書，先偽造後行使，就我剛舉的例子。

00:48:49 - 00:48:54
我先假冒一個名家的借據，然後我再拿那個借據跟名家討錢。

00:48:54 - 00:48:56
這裡的話呢,我先偽造後形式。

00:48:57 - 00:48:57
這時候怎麼競合？

00:48:59 - 00:48:59
三種可能。

00:49:01 - 00:49:01
第一個是學理的看法。

00:49:02 - 00:49:05
叫法條競合、補充關係，論形式。

00:49:06 - 00:49:07
第二個是食物的說法。

00:49:08 - 00:49:10
偽造文書先偽造後形式，我們偽造吸收形式。

00:49:10 - 00:49:13
所以依照吸收關係，論形式。

00:49:15 - 00:49:20
再來第三個說法是，你也可以講，這個叫做不法的前行為，優先論形式就夠了。

00:49:22 - 00:49:24
至少會有三個版本，真的考試你不要列三說，好嗎？

00:49:26 - 00:49:27
沒有意義。

00:49:27 - 00:49:29
因為其實結論都會一樣，它們都是法條件的關係，知道嗎？

00:49:31 - 00:49:33
所以在這種情況的話，其實你只要說，依照法條件和關係，

00:49:36 - 00:49:38
優先論形式，這樣就夠了。

00:49:41 - 00:49:43
或者你可以說，依照實務見解，偽造。

00:49:45 - 00:49:47
吸收形式，所以我們論偽造就夠了，也可以。

00:49:49 - 00:49:52
你就不用再糾結說，這個到底是補充還是吸收還是列兩說，不用。

00:49:53 - 00:49:58
你也不用去糾結說，到底是不法的前行為還是法條件和。

00:49:58 - 00:50:00
說真的這兩者沒有太大意義。

00:50:00 - 00:50:01
的區別是吧。

00:50:01 - 00:50:01
有些學者根本沒有在分啊。

00:50:01 - 00:50:03
所以

00:50:04 - 00:50:05
到底是

00:50:06 - 00:50:08
不純正競合關係當中的哪一種類型。

00:50:09 - 00:50:10
如果照我們的體系

00:50:11 - 00:50:13
不純正競合的類型

00:50:13 - 00:50:15
它就只是一種現象的描述。

00:50:15 - 00:50:17
它沒有什麼規範上的意義。

00:50:17 - 00:50:18
知道嗎，它只是一種現象的描述。

00:50:19 - 00:50:22
反正不管是哪一種類型，不純正競合的原則就是什麼。

00:50:23 - 00:50:26
適用那個最足以評價不法罪責內涵的犯罪嘛,對不對。

00:50:27 - 00:50:29
所以有的時候,不用去糾結它,知道嗎。

00:50:29 - 00:50:30
因為

00:50:30 - 00:50:38
因為我常遇到我同學在寫題目上面的困難是說,這個到底是補充還是吸收,這到底是法條競合,這還是不法的前行為。

00:50:38 - 00:50:40
很多同學就寫這個東西,不用,知道嗎。

00:50:40 - 00:50:41
真的不用。

00:50:43 - 00:50:45
所以我就說了，除非你要考法言所。

00:50:46 - 00:50:49
而那一次的出題老師對競合有一些特別的想法。

00:50:50 - 00:50:51
那個另當別論。

00:50:51 - 00:50:54
因為那種情況的話，可能整題都在考競合。

00:50:54 - 00:50:56
那你當然要投其所好。

00:50:56 - 00:50:58
要寫出精確的競合關係。

00:50:58 - 00:50:59
不然在一般的國考當中

00:51:00 - 00:51:03
你那個競合，尤其是不純正競合的關係。

00:51:03 - 00:51:05
最後結論有寫對就夠了啦。

00:51:06 - 00:51:08
不用去糾結什麼吸收補充啦。

00:51:08 - 00:51:08
不需要啦。

00:51:09 - 00:51:11
很多時候我在解題，我就乾脆寫吸收啦，真的。

00:51:12 - 00:51:15
雖然競合從頭到尾都講吸收，有期學者會提出他們的批評，沒有錯。

00:51:18 - 00:51:21
但這個並不是一個什麼很關鍵的東西。

00:51:22 - 00:51:23
就是

00:51:23 - 00:51:27
怎麼講，學者就是食物你們都不太精確，你們怎麼做事都這麼籠統。

00:51:28 - 00:51:29
那個不是什麼很致命的批評，知道嗎。

00:51:30 - 00:51:32
好，所以這個東西，你其實不用特別去糾結它。

00:51:34 - 00:51:34
好

00:51:34 - 00:51:37
所以這個不純正競合，我們看到這邊。

00:51:37 - 00:51:40
接著我們就要來看到純正競合的類型。

00:51:41 - 00:51:43
第一個叫做想像競合。

00:51:44 - 00:51:45
想像競合的話

00:51:45 - 00:51:47
我們刑法第55條說，一行為觸犯數罪名者

00:51:47 - 00:51:49
從一重處斷。

00:51:51 - 00:51:53
一行為觸犯數罪名

00:51:53 - 00:51:53
從一重處斷。

00:51:54 - 00:51:57
這裡所謂的觸犯數罪名是指什麼意思？

00:51:58 - 00:52:00
數罪之間

00:52:00 - 00:52:00
保護的法益都是不一樣的。

00:52:03 - 00:52:05
這個才叫一行為數罪名喔。

00:52:05 - 00:52:09
如果是保護法益相同的罪名，那個是法條競合喔。

00:52:09 - 00:52:11
那個不要去走想像競合，知道嗎？

00:52:11 - 00:52:14
像你看喔，271跟273。

00:52:14 - 00:52:16
文義上來說是不是一行為數罪名?

00:52:17 - 00:52:18
是啊,但不會這樣解釋,知道嗎?

00:52:19 - 00:52:23
271跟273,因為這兩條罪的法益就是一樣的。

00:52:23 - 00:52:26
所以這個時候我們不可能會去想像競合,知道吧?

00:52:26 - 00:52:29
所以想像競合前提一定是怎麼樣,一行為觸犯。

00:52:29 - 00:52:33
保護法益不同的數罪名，這個才是喔。

00:52:35 - 00:52:37
好，所以這個是我們講想像競合的概念。

00:52:38 - 00:52:41
一行為一法益數罪名的話，那個就是法條競合喔。

00:52:44 - 00:52:47
喔對了，剛剛講擇一關係的時候，有個東西漏掉沒有講。

00:52:48 - 00:52:52
除了272跟273之外，還有一組啦。

00:52:54 - 00:52:55
第一項。

00:52:55 - 00:52:56
這也是啦。

00:52:57 - 00:53:00
因為我怕我不講，同學有時候會反應不過來。

00:53:04 - 00:53:04
第一項。

00:53:05 - 00:53:08
第一項是這個受囑託的承諾殺人罪。

00:53:09 - 00:53:10
我特別寫一項喔。

00:53:10 - 00:53:12
二項叫教唆幫助自殺罪，那個不一樣喔。

00:53:13 - 00:53:15
教唆幫助自殺罪，罰的不是殺人喔。

00:53:16 - 00:53:18
罰的是促成別人自殺，那不一樣喔，知道吧？

00:53:18 - 00:53:20
這以後我們再說哈。

00:53:21 - 00:53:23
275也是喔，林山田老師書上舉的例子。

00:53:24 - 00:53:27
那個行為人受囑託而承諾，而殺。

00:53:30 - 00:53:31
執行血親，注意清楚。

00:53:32 - 00:53:33
有可能啊。

00:53:34 - 00:53:37
那個年老的父母，長期被照顧。

00:53:38 - 00:53:41
那父母不忍啊，子女的人生被自己拖累。

00:53:41 - 00:53:44
所以父母這個時候就說，算了，就讓我安心上路吧，我這病也不會好。

00:53:45 - 00:53:48
於是子女在百般不忍之下呢，把父母給殺了。

00:53:48 - 00:53:51
這時候同時是272跟275第一項。

00:53:52 - 00:53:53
那我們講這關係是什麼？

00:53:54 - 00:53:55
這親的嘛。

00:53:55 - 00:53:56
所以優先論什麼，275第一項，一樣的意思，知道嗎？

00:53:57 - 00:53:59
這剛忘記講的一個例子，然後你聽。

00:54:00 - 00:54:04
殺人罪的故意概念，272、273、275以下，怎麼沒有列274啊？

00:54:06 - 00:54:08
因為274不會跟別的規定競合啦。

00:54:09 - 00:54:11
274怎麼會跟272競合？

00:54:11 - 00:54:12
那兩個是排斥的嘛，一個杯一個碗嘛，不可能嘛，對不對？

00:54:15 - 00:54:18
各位，274會不會跟273競合？

00:54:20 - 00:54:23
當場基於義憤而心生殺意。

00:54:23 - 00:54:26
超惹人厭的嬰兒舉止激起一般人的公憤。

00:54:27 - 00:54:28
不可能，對吧？

00:54:29 - 00:54:31
274會不會跟275結合？

00:54:32 - 00:54:34
受囑託而承諾，生無殺意。

00:54:34 - 00:54:38
小孩一出生馬上會講話，說媽我不想活了，這個世界太亂了。

00:54:38 - 00:54:39
不可能，對不對？

00:54:39 - 00:54:41
所以274沒有寫上是有原因的，知道嗎？

00:54:42 - 00:54:44
好，我們回來，這個想像競合的部分。

00:54:46 - 00:54:47
看一下。

00:54:48 - 00:54:50
好，算了，先休息一下好了，因為下面這段要講一段時間。

00:54:50 - 00:54:53
我們先休息一下，等一下我們再來看想像競合的要件。

00:54:59 - 00:54:59
好。

00:55:00 - 00:55:04
我們接著來看到446頁這邊，我們來看到想像競合它的要件。

00:55:04 - 00:55:06
第一個要件叫做一行為，好。

00:55:06 - 00:55:11
關於一行為這個要件，我們前面講的行為單數，就是在講這個東西。

00:55:12 - 00:55:14
所以這裡所謂的一行為呢，第一個，當然包括了我們前面所說的行為單數。

00:55:17 - 00:55:18
各種的行為單數。

00:55:18 - 00:55:21
單純的行為單數、自然的行為單數，還有法的行為單數，都包含在內。

00:55:23 - 00:55:26
那除了前面我們所講的行為單數之外，這裡還有一種類型叫做實行行為部分合致。

00:55:32 - 00:55:34
這個東西你們在刑訴上也會遇到。

00:55:35 - 00:55:38
在刑訴上林俊義老師說這個叫輕想像競合犯，那林老師自己發明的名字啦。

00:55:40 - 00:55:42
一般學界不會特別去講這個東西，一般學界就會說呢，這個東西叫做實行行為的部分合致。

00:55:47 - 00:55:47
好，再指什麼呢？

00:55:49 - 00:55:52
所謂實行行為的部分合致的意思是說，這兩條罪，它們在違反的時間點上有所重疊。

00:55:59 - 00:55:59
在裡

00:56:00 - 00:56:00
侵入這件事。

00:56:01 - 00:56:03
行為人犯的這兩條罪,

00:56:03 - 00:56:06
在時間上是重疊的,

00:56:06 - 00:56:10
這個叫做實行行為的部分合致,

00:56:10 - 00:56:10
知道嗎?

00:56:10 - 00:56:13
兩條罪在時間點上是重疊的。

00:56:13 - 00:56:15
好，像比如說，

00:56:16 - 00:56:21
假設路伯言為了毆打我，所以侵入我的住宅。

00:56:22 - 00:56:26
他半夜用繩索從頂樓垂降到我家的陽臺，

00:56:26 - 00:56:31
打開陽臺門，進到我的臥室，持球棒痛打熟睡中的我。

00:56:32 - 00:56:36
這時候路伯言所犯的侵入住居還有傷害罪。

00:56:36 - 00:56:39
就是我們這裡所謂的實行行為部分合致。

00:56:39 - 00:56:40
你看喔,

00:56:41 - 00:56:43
這兩條罪的時間點是不是重疊的?

00:56:43 - 00:56:46
對,沒有錯,所以這個叫做實行行為的部分合致。

00:56:46 - 00:56:50
所以這時候侵入住居跟傷害,兩者會怎麼處理呢?

00:56:52 - 00:56:53
想像競合,

00:56:53 - 00:56:54
知道嗎?想像競合。

00:56:54 - 00:56:57
好,那這裡可能會存在的問題是這樣子,

00:56:58 - 00:56:59
第二點這邊。

00:57:01 - 00:57:03
要實行行為部分合致啊,

00:57:04 - 00:57:07
第二點這邊，有一些不同的想法。

00:57:07 - 00:57:08
來，我先這樣舉例。

00:57:09 - 00:57:13
多數說會覺得實行行為部分合致的前提是什麼呢？

00:57:14 - 00:57:18
這兩罪，行為人出於相同的犯意。

00:57:18 - 00:57:19
知道嗎？這個是它的要件。

00:57:20 - 00:57:23
這兩罪必須行為人出於相同的犯意。

00:57:24 - 00:57:26
所以以我們黑板上這個例子來講，

00:57:28 - 00:57:34
行為人為了要毆打被害人，所以侵入被害人的住宅。

00:57:34 - 00:57:37
這時候兩罪呢，很明顯出於同一個犯意嘛。

00:57:37 - 00:57:42
所以行為人可以基於想像競合的關係，讓這兩罪從一重處斷。

00:57:43 - 00:57:44
反過來什麼意思啊?

00:57:44 - 00:57:47
欸,那如果顛倒過來,如果是這樣子喔,

00:57:48 - 00:57:51
假設是路伯言,他先侵入我家,

00:57:52 - 00:57:56
因為啊,路伯言說想來我家看模型飛機,我一直不讓他進來。

00:57:56 - 00:58:00
那路伯言就真的超想看我的模型飛機,所以

00:58:00 - 00:58:00
用神所吹到我家

00:58:02 - 00:58:03
結果他到了我家之後啊

00:58:03 - 00:58:05
驚動了熟睡中的我

00:58:05 - 00:58:07
我起來一看，怎麼這個光頭在我家

00:58:07 - 00:58:08
我跟他吵架

00:58:08 - 00:58:10
她也很生氣，痛打我一頓，然後離開了

00:58:11 - 00:58:16
假設這種情況，先侵入住宅，侵入之後，臨時起意犯傷害罪

00:58:17 - 00:58:20
這種情況，可不可以想像競合

00:58:20 - 00:58:22
一般認為不可以喔

00:58:22 - 00:58:24
為什麼，因為這兩罪的行為，怎麼樣

00:58:25 - 00:58:26
分別起意

00:58:26 - 00:58:26
知道吧

00:58:26 - 00:58:29
所以多數說認為，要學行為部分結合

00:58:30 - 00:58:36
前提是這兩個犯罪，必須要出於相同的犯意才可以

00:58:37 - 00:58:38
要出於相同的犯意

00:58:38 - 00:58:42
而不能呢,是各自起意的,這個是學理上面的說法

00:58:43 - 00:58:46
好,接下來我們來看到下面有一個例子

00:58:47 - 00:58:51
這個例子會彰顯出兩派不同的學說見解

00:58:51 - 00:58:53
這個例子是這樣,非常簡單的事實

00:58:57 - 00:58:59
酒駕期間

00:58:59 - 00:59:02
另外犯過失輕傷的犯罪

00:59:03 - 00:59:05
就這麼簡單，就這麼簡單的例子

00:59:06 - 00:59:08
行為人在酒駕的期間

00:59:09 - 00:59:11
另外犯了過失輕傷的犯罪

00:59:12 - 00:59:16
也就是酒駕的人，不小心把路人給撞傷了，就這麼簡單

00:59:17 - 00:59:19
各位記得這個前提喔

00:59:19 - 00:59:21
酒駕期間另外犯什麼罪

00:59:22 - 00:59:23
過失輕傷

00:59:25 - 00:59:27
如果是過失致死或過失致重傷

00:59:28 - 00:59:29
跟這個討論沒有關係

00:59:30 - 00:59:34
因為如果是酒駕的期間過失致死或過失致重傷的話

00:59:35 - 00:59:37
這時候有加重結果犯

00:59:37 - 00:59:37
185

00:59:37 - 00:59:38
之三第二項

00:59:38 - 00:59:39
我們直接論加重結果犯就好了

00:59:40 - 00:59:40
跟這個沒有關係

00:59:41 - 00:59:46
所以我們這裡的前提是罪態駕駛的期間,另外犯過失輕傷的犯罪

00:59:46 - 00:59:47
好

00:59:47 - 00:59:50
這個時候我們就問,這兩罪要怎麼去競合呢

00:59:51 - 00:59:52
兩種不同的說法

00:59:53 - 00:59:55
傳統見解會覺得

00:59:55 - 00:59:57
這兩者要

00:59:57 - 00:59:58
想像結合

00:59:58 - 00:59:59
為什麼呢

00:59:59 - 01:00:00
因為來

01:00:00 - 01:00:00
這兩罪在時間上是不是重疊的？

01:00:03 - 01:00:06
對，沒有錯嘛，對不對，兩者時間上是重疊的。

01:00:06 - 01:00:10
再來第二個，這兩者除了在時間上重疊之外，

01:00:11 - 01:00:15
你覺得過失傷害罪會是一個義憤填膺所違反的犯罪嗎？

01:00:15 - 01:00:18
當然不可能嘛，過失犯怎麼義憤填膺，對不對？

01:00:18 - 01:00:20
所以傳統商學的說呢,

01:00:20 - 01:00:23
這兩罪時間上既是重疊的,

01:00:23 - 01:00:26
過失犯罪也不可能是另行起意的,

01:00:26 - 01:00:29
所以這兩罪要想像競合處理。

01:00:29 - 01:00:30
這個是傳統

01:00:30 - 01:00:32
的想法,知道嗎,這是傳統的想法。

01:00:32 - 01:00:34
好,可是啊,實務不採這說。

01:00:34 - 01:00:37
實務認為這兩罪要數罪並罰,為什麼呢?

01:00:38 - 01:00:42
因為實務覺得事情行為的部分合致,

01:00:42 - 01:00:45
除了非例行起意之外,

01:00:45 - 01:00:51
還有一個更重要的要件是，這兩罪要有目的手段上的牽連關係。

01:00:52 - 01:00:52
這才可以。

01:00:53 - 01:00:54
這是實務的理解，知道嗎?

01:00:54 - 01:00:59
這兩罪要部分合致,除了時間的重疊之外,還必須這兩罪要有

01:01:00 - 01:01:00
目的

01:01:01 - 01:01:02
手段上面的牽連關係。

01:01:03 - 01:01:04
上面這個例子比較不會有疑問。

01:01:05 - 01:01:09
行為人為了要毆打被害人而侵入被害人的住宅。

01:01:09 - 01:01:11
那我們說很明顯,侵入住宅是

01:01:12 - 01:01:12
手段。

01:01:13 - 01:01:14
傷害是目的,對不對,這個很明顯。

01:01:15 - 01:01:17
可是到我的下面的例子呢?

01:01:18 - 01:01:21
罪態駕駛的期間,另外一派過失傷害罪。

01:01:22 - 01:01:24
這樣的例子，難道我們要說

01:01:24 - 01:01:27
危險駕駛是手段，過失傷害是目的嗎？

01:01:28 - 01:01:32
還是顛倒過來，過失傷害是手段，危險駕駛是目的？

01:01:32 - 01:01:33
不會嘛，都不會這樣講，對不對？

01:01:34 - 01:01:37
所以有另外一派的看法覺得說，實行行為的

01:01:38 - 01:01:39
部分

01:01:39 - 01:01:40
合適，要求什麼呢？

01:01:40 - 01:01:43
兩罪有目的手段上的牽連關係。

01:01:44 - 01:01:46
這兩罪的連接才夠緊密，

01:01:46 - 01:01:48
才可以認為它們是同一個行為。

01:01:49 - 01:01:51
那反觀酒駕期間的過失傷害,

01:01:52 - 01:01:58
這兩罪啊,實務說,他們只是撞人的時間跟地點偶然的合適。

01:01:59 - 01:02:00
除此之外,

01:02:00 - 01:02:00
這兩罪沒有其他的連接關係了

01:02:03 - 01:02:08
所以實務會認為說呢,這兩罪要數罪併罰,非常有名的判決下面

01:02:09 - 01:02:11
100臺飛373號

01:02:11 - 01:02:16
這個判決選擇地考過超多次,認為說呢,這兩罪要數罪併罰處理

01:02:16 - 01:02:17
所以食物採的是這一說

01:02:18 - 01:02:21
那這個判決他裡面寫的很多啦

01:02:23 - 01:02:26
反正他大致上的意思就是說呢

01:02:26 - 01:02:30
這個因為罪大相似跟過失相

01:02:30 - 01:02:38
害兩罪除了時間跟地點的偶然合之外，他們兩者沒有任何目的手段的牽連關係，所以沒辦法認為他們是一個行為

01:02:38 - 01:02:39
大致上是這樣的理由，知道嗎

01:02:40 - 01:02:45
那至於這個判決裡面所講到其他的部份，有些，我覺得很廢話

01:02:45 - 01:02:47
甚至我覺得看得很討厭

01:02:47 - 01:02:49
來448頁我跟你們講

01:02:51 - 01:02:53
他講說要數罪併罰就算了

01:02:53 - 01:02:56
然後你看後面,大概在三分之一的位置

01:02:57 - 01:03:02
他說要成立兩罪分論併罰，以維護國民法感情

01:03:03 - 01:03:04
我早跟同學講過

01:03:04 - 01:03:06
我學法律起點，我最討厭看到這句話

01:03:07 - 01:03:09
符合國民的法感情

01:03:10 - 01:03:11
我常跟同學講

01:03:11 - 01:03:12
奇怪

01:03:12 - 01:03:16
為什麼法院的判決要去迎合人民的法感情

01:03:16 - 01:03:19
當法院的判決跟人民的法感情不符的時候

01:03:20 - 01:03:22
你為什麼不說是人民的素養太差

01:03:23 - 01:03:27
人民普遍缺乏理性思考的能力，人民的法學素養太差

01:03:27 - 01:03:28
對不對

01:03:28 - 01:03:28
都要很奇怪啊

01:03:29 - 01:03:32
當法院的判決跟人民的法感情不合的時候

01:03:32 - 01:03:34
為什麼該被檢討的是法院的判決

01:03:34 - 01:03:37
為什麼該被檢討的不是人民，我們人民素質太低落

01:03:38 - 01:03:39
對啊

01:03:39 - 01:03:39
我覺得是人民的問題吧

01:03:40 - 01:03:42
感情這種東西怎麼可能作為論理的依據

01:03:43 - 01:03:44
所以

01:03:45 - 01:03:46
這個

01:03:46 - 01:03:47
這樣的觀念

01:03:47 - 01:03:49
不是隻有我抱持這樣的觀念而已

01:03:49 - 01:03:51
很多法律系的老師也持類似的想法

01:03:52 - 01:03:55
法院的判決沒有義務要去迎合人民的法感情

01:03:56 - 01:03:57
因為同學你知道嗎

01:03:57 - 01:04:00
當法院的判決要去迎合人民法感

01:04:00 - 01:04:01
要去迎合人民的法感情的時候

01:04:02 - 01:04:04
很多時候造成的結果就是違反罪刑法定,

01:04:05 - 01:04:07
或者違反刑法基本的原則。

01:04:07 - 01:04:10
我們人民對刑法的法感情很簡單,就是一句話,

01:04:10 - 01:04:12
整本六法全書唯一死刑。

01:04:13 - 01:04:14
不是嗎?這就是人民的法感情啊,

01:04:14 - 01:04:18
我相信有些同學你們在學法律之前可能也是這樣的想法。

01:04:18 - 01:04:21
如果我們要符合人民的法感情的話，

01:04:21 - 01:04:27
那結果往往是法院的判決會違反刑法，甚至憲法上的一些原理。

01:04:28 - 01:04:30
而且更何況我們憲法80條怎麼說的？

01:04:30 - 01:04:34
憲法80條說法官要依法審判，不受任何的干涉。

01:04:35 - 01:04:38
法院的判決沒有義務要去迎合人民的法感情啊。

01:04:39 - 01:04:41
法院的判決不符合人民的法感情,

01:04:41 - 01:04:43
那人民的問題啦，不是法院判決的問題啦。

01:04:44 - 01:04:47
所以，我提醒各位，我們在寫考卷的時候，

01:04:48 - 01:04:50
你在決定採某一說的時候，

01:04:50 - 01:04:55
請你不要說，我採這一說，因為這一說比較能符合人民的法感情。

01:04:56 - 01:04:57
這個說法零分。

01:04:58 - 01:04:59
我講了，不只我只是這樣想的，

01:05:00 - 01:05:02
很多法律系的老師也是持這樣的想法，

01:05:02 - 01:05:05
法院的判決沒有必要去跟人民的法感情妥協。

01:05:05 - 01:05:06
知道嗎？這不是理由。

01:05:08 - 01:05:11
好，但撇開這一點來說，

01:05:11 - 01:05:14
這個判決他持的其他理由就還可以啦。

01:05:14 - 01:05:16
因為學說上也有人採這個說法啦，

01:05:16 - 01:05:21
就認為說實行行為的部分合致，必須兩罪間有目的手段的牽連關係才可以。

01:05:21 - 01:05:22
也有這個說法。

01:05:23 - 01:05:26
好,所以總之,185之3第一項跟284的前段,

01:05:26 - 01:05:29
這兩條罪怎麼競合呢?會有兩種不同的說法,

01:05:29 - 01:05:31
傳統上認為要想像競合,

01:05:31 - 01:05:33
但實務認為說呢,要數罪併罰

01:05:33 - 01:05:37
這個東西我們到之後到分則的，也會再跟各位說，因為這個是非常重要的考點。

01:05:38 - 01:05:42
好，接下來啊，括號二，夾結效果。

01:05:44 - 01:05:44
來，

01:05:45 - 01:05:47
夾結這個東西，我們要註意。

01:05:48 - 01:05:53
夾結這個東西跟實行行為的部分合致不一樣。

01:05:55 - 01:05:56
不一樣喔。

01:05:58 - 01:05:59
來，什麼叫夾擊？

01:05:59 - 01:06:00
什麼叫部分？

01:06:00 - 01:06:01
部分合致。

01:06:01 - 01:06:03
繼續犯上面。

01:06:03 - 01:06:05
重疊了一個狀態犯。

01:06:06 - 01:06:08
或者我們精確講，

01:06:08 - 01:06:14
繼續犯跟所有的狀態犯在時間上都有重疊的，

01:06:14 - 01:06:16
這個叫做部分合致。

01:06:17 - 01:06:17
你看，

01:06:18 - 01:06:19
306上面疊了一個277

01:06:19 - 01:06:21
兩者時間完全重疊

01:06:21 - 01:06:21
對不對？

01:06:21 - 01:06:22
這個叫部分合致。

01:06:22 - 01:06:23
來，

01:06:23 - 01:06:24
那什麼叫夾結？

01:06:25 - 01:06:26
夾結指的是說，

01:06:27 - 01:06:28
一個繼續犯上面，

01:06:29 - 01:06:33
有兩個時間上沒有重疊的狀態犯。

01:06:34 - 01:06:35
這個叫做夾結。

01:06:35 - 01:06:37
像我下面所舉的這個例子,

01:06:39 - 01:06:41
我這邊都是講毀損,

01:06:41 - 01:06:43
那我就都寫毀損好了。

01:06:45 - 01:06:46
你看喔,

01:06:46 - 01:06:48
行為人持槍的期間,

01:06:49 - 01:06:51
先用這把槍打壞A的車,

01:06:52 - 01:06:54
再用這把槍打壞了B住處的鐵門,

01:06:55 - 01:06:58
他持槍的期間犯了兩個毀損罪。

01:06:59 - 01:06:59
同學啊,

01:07:40 - 01:07:42
這個例子不叫做部分合致。

01:07:42 - 01:07:43
為什麼？

01:07:43 - 01:07:47
因為重點是這兩個毀損罪的時間有重疊嗎？

01:07:47 - 01:07:48
沒有，

01:07:48 - 01:07:48
對不對？

01:07:49 - 01:07:51
這兩個毀損罪的時間是完全沒有重疊的。

01:07:52 - 01:07:55
但是因為這兩個毀損罪,

01:07:56 - 01:08:00
他們都跟持槍的犯罪時間上有重疊,

01:08:00 - 01:08:02
他們的時間點沒有合取。

01:08:02 - 01:08:03
懂嗎,沒有合取,這種情況才是假解,才是假解。

01:08:07 - 01:08:12
所以這兩個人要會分喔,因為如果你前面錯的話,後面就會跟著錯,懂嗎,這個你要注意喔。

01:08:13 - 01:08:14
來，所以怎麼分啊？

01:08:14 - 01:08:19
有些同學會說，哎呀，我知道，一個繼續犯上面疊一個狀態犯就是部分合致。

01:08:19 - 01:08:23
一個繼續犯上面疊兩個以上的狀態犯就是假解。

01:08:24 - 01:08:25
這個計法喔。

01:08:26 - 01:08:28
有點簡略，它有時候會不清楚。

01:08:29 - 01:08:32
大致上方向正確，但他可能不清楚。

01:08:32 - 01:08:33
所以我講重點是什麼？

01:08:35 - 01:08:36
假解是怎麼樣？

01:08:36 - 01:08:43
一個繼續犯上面疊的兩個以上時間沒有重疊的狀態犯。

01:08:44 - 01:08:47
知道嗎，不是單純疊兩個狀態犯就是假解，不是喔。

01:08:48 - 01:08:54
是一個繼續犯上面疊的兩個以上時間沒有重疊的狀態犯。

01:08:54 - 01:08:56
因為這個有些時候同學會誤會。

01:08:56 - 01:08:57
來我們來看一個題目。

01:08:58 - 01:09:00
這一題我應該是放在傷痕。

01:09:00 - 01:09:00
還在所以那邊。

01:09:11 - 01:09:13
69頁第10題，我們來看一下。

01:09:13 - 01:09:15
69頁第10題。

01:10:05 - 01:10:07
這一題的事實好像怪怪的。

01:10:09 - 01:10:11
假如有淋病，已被傳染。

01:10:12 - 01:10:13
結果是皮膚有問題。

01:10:14 - 01:10:17
我記得淋病的病徵應該不是展現在皮膚上吧，我記得。

01:10:18 - 01:10:19
以前健康教育學過。

01:10:19 - 01:10:22
我記得病徵展現在皮膚上的性病是梅毒吧，我記得是吧。

01:10:23 - 01:10:27
淋病不是吧，淋病好像是什麼，生殖器官會有異常分泌物之類的，我記得以前健康教育學過。

01:10:28 - 01:10:30
所以那個敘述怪怪的。

01:10:30 - 01:10:32
而且淋病應該不用治到半年吧。

01:10:32 - 01:10:34
這是什麼惡性的性病要治這麼久。

01:10:34 - 01:10:36
好啦，事實不可理喻，我們不管。

01:10:36 - 01:10:37
這一體當中來。

01:10:38 - 01:10:39
這個是假借還是部分合製。

01:10:40 - 01:10:42
這個很多同學搞錯喔，來看清楚喔。

01:10:43 - 01:10:45
行為人侵入住居對不對？

01:10:45 - 01:10:46
3.6侵入住居。

01:10:47 - 01:10:49
然後他在侵入住居的期間，

01:10:50 - 01:10:54
題目裡面說趁這個人酒醉對他性交嘛。

01:10:56 - 01:10:58
所以這個性行為。

01:10:58 - 01:11:00
會有2251項。

01:11:00 - 01:11:01
趁機性交。

01:11:01 - 01:11:05
然後他又用這個性行為把性病傳染給那個女生。

01:11:05 - 01:11:08
所以這裡會有一個277第一項的故意傷害罪。

01:11:09 - 01:11:11
所以這個是假解還是部分合製？

01:11:12 - 01:11:13
這是部分合製喔。

01:11:13 - 01:11:14
看清楚喔。

01:11:14 - 01:11:18
這一題是一個繼續犯，上疊兩個狀態犯，對。

01:11:18 - 01:11:21
有些同學就會去背疊兩個狀態犯就會變假解，不對。

01:11:21 - 01:11:22
為什麼？

01:11:22 - 01:11:24
因為這兩個狀態時間完全重疊。

01:11:25 - 01:11:26
這個沒有什麼好假的啊。

01:11:27 - 01:11:27
知道吧？

01:11:27 - 01:11:29
假解畫出來是這種圖喔。

01:11:29 - 01:11:30
我再講一次。

01:11:30 - 01:11:31
這是為什麼這個叫假解。

01:11:31 - 01:11:34
因為這兩個迴損，原本時間上沒有重疊。

01:11:35 - 01:11:37
原本他們就是各自圖一個兩全。

01:11:37 - 01:11:42
但這兩個迴損，因為他們都跟187有時間行為部分合致的關係。

01:11:42 - 01:11:44
所以我們可以用187把這兩個迴損夾起來。

01:11:45 - 01:11:46
是這個思考，知道吧？

01:11:47 - 01:11:48
這個不是喔。

01:11:49 - 01:11:50
這就是一般的部分合製而已喔。

01:11:50 - 01:11:51
知道喔，不要搞錯喔。

01:11:53 - 01:11:57
好，所以這個是我們講假解跟部分合製，它們的關係是這樣哈。

01:11:57 - 01:12:00
好來，那如果認定程式假解呢？

01:12:00 - 01:12:00
換句話說嘛，

01:12:01 - 01:12:05
這兩個迴圈都被這個187夾起來，

01:12:06 - 01:12:08
所以夾起來之後的效果是什麼呢？

01:12:08 - 01:12:09
就是這三罪,

01:12:10 - 01:12:13
我們都當作是一行為所違反的,

01:12:14 - 01:12:15
所以這時候啊,

01:12:15 - 01:12:16
要讓他們想像競合,

01:12:17 - 01:12:18
從一重處斷。

01:12:18 - 01:12:18
知道嗎？

01:12:19 - 01:12:20
這個夾擊的效果，

01:12:20 - 01:12:21
所以被判定成夾擊之後，

01:12:21 - 01:12:24
效果就是讓他們想像結合，

01:12:24 - 01:12:25
就是這樣子。

01:12:25 - 01:12:26
好,

01:12:26 - 01:12:28
接下來啊,我們再來講一個很難的東西,

01:12:29 - 01:12:30
449頁,

01:12:30 - 01:12:31
去結痂。

01:12:33 - 01:12:33
來我跟你們說,

01:12:34 - 01:12:36
449頁的去夾結,

01:12:37 - 01:12:41
還有453頁的想像競合的親罪可不可以做宣告?

01:12:42 - 01:12:43
這兩個競合問題,

01:12:44 - 01:12:45
律師司法官的考點。

01:12:46 - 01:12:49
這兩個就是律師司法官還有法研所的考點。

01:12:50 - 01:12:53
所以如果同學你要考的是一般的三等國考,

01:12:54 - 01:12:55
這兩個東西你不會沒有關係。

01:12:56 - 01:12:59
所以如果同學讀到現在覺得讀刑法好煩喔,

01:12:59 - 01:13:00
怎麼那麼多東西?

01:13:01 - 01:13:02
韓忠的同學你要快轉。

01:13:02 - 01:13:02
OK,

01:13:02 - 01:13:03
沒有關係,

01:13:03 - 01:13:05
這個就是偏律師司法官法研所的考點。

01:13:06 - 01:13:08
這種東西我覺得應該不會考在一般的國考上面,

01:13:08 - 01:13:09
太難了啦,

01:13:09 - 01:13:10
太學裡,

01:13:10 - 01:13:10
應該不會。

01:13:11 - 01:13:11
我不敢保證,

01:13:12 - 01:13:14
所以如果同學你覺得不看心不安的話,

01:13:14 - 01:13:15
你就還是看。

01:13:15 - 01:13:17
那如果覺得刑法真的太難太煩了,

01:13:18 - 01:13:18
這一段你就略過,

01:13:18 - 01:13:19
沒關係。

01:13:20 - 01:13:21
不過我話說回來啦，

01:13:22 - 01:13:24
以我多年教書的經驗，

01:13:24 - 01:13:28
我比較少聽到同學反應說覺得刑法好難好討厭都讀不懂,

01:13:28 - 01:13:29
比較不會啦。

01:13:30 - 01:13:31
以律師司法官的考試來講的話,

01:13:31 - 01:13:34
同學比較會有這種心聲的通常是民訴,

01:13:35 - 01:13:36
還有那個公司法。

01:13:37 - 01:13:39
那有些同學反應是行政法,

01:13:39 - 01:13:40
刑法比較不會啦,

01:13:40 - 01:13:41
真的啦,

01:13:41 - 01:13:42
因為刑法這種東西,

01:13:43 - 01:13:44
刑這種有一定程度的抽象沒有錯,

01:13:44 - 01:13:46
但它的案例都離生活很近。

01:13:47 - 01:13:48
我很少聽說有同學討厭刑法，

01:13:49 - 01:13:49
很少，

01:13:49 - 01:13:50
幾乎沒有。

01:13:51 - 01:13:52
我比較常聽到同學討厭民訴。

01:13:53 - 01:13:54
會喜歡民訴的人，

01:13:54 - 01:13:56
反而很多人都被認為是怪咖，

01:13:56 - 01:13:57
怎麼會喜歡這種東西？

01:13:58 - 01:13:58
不會啦，

01:13:58 - 01:13:59
民訴也有它有趣的地方啦。

01:14:00 - 01:14:01
還有很多同學會討厭公司法,

01:14:01 - 01:14:02
像我以前討厭公司法,

01:14:03 - 01:14:05
很少聽說有人討厭刑法。

01:14:06 - 01:14:06
好啦,

01:14:06 - 01:14:08
我們來看一下,449頁。

01:14:09 - 01:14:11
什麼叫去甲接？

01:14:11 - 01:14:12
這真的很絕。

01:14:13 - 01:14:14
前幾年就考在司律二試。

01:14:15 - 01:14:16
這可能是蔡聖偉老師的題目，

01:14:16 - 01:14:18
因為那一整題幾乎都蔡老師的文章。

01:14:19 - 01:14:20
來去夾結是這樣，

01:14:20 - 01:14:21
我們講一些事喔。

01:14:22 - 01:14:26
夾結的前提是，你不能用輕的去夾重的。

01:14:26 - 01:14:27
知道嗎？

01:14:27 - 01:14:29
你不能用輕的去夾重的。

01:14:29 - 01:14:30
來為什麼?

01:14:30 - 01:14:33
各位你看，下面這個案例，

01:14:33 - 01:14:35
持槍的期間犯兩個毀損。

01:14:36 - 01:14:37
那你用持槍去夾毀損，

01:14:37 - 01:14:38
好，

01:14:38 - 01:14:39
OK，讓他想像競合，

01:14:39 - 01:14:39
沒有問題。

01:14:40 - 01:14:40
可是來，

01:14:41 - 01:14:45
如果他是持槍的期間犯兩個殺人罪呢？

01:14:47 - 01:14:50
行為人在持槍的期間犯兩個故意殺人罪。

01:14:50 - 01:14:52
你可以用持槍去架兩個殺人嗎?

01:14:53 - 01:14:53
欸怪,

01:14:53 - 01:14:54
為什麼?

01:14:54 - 01:14:56
因為你看,我們講被架結的這些罪,

01:14:57 - 01:14:59
原本他們是什麼關係?

01:14:59 - 01:15:01
就沒有關聯啊，

01:15:01 - 01:15:01
對不對？

01:15:02 - 01:15:04
原本這兩個殺人案時間上根本沒有重疊啊，

01:15:04 - 01:15:06
所以其實原本這兩個罪要數罪併罰的喔，

01:15:07 - 01:15:07
對不對？

01:15:07 - 01:15:08
好,

01:15:08 - 01:15:10
那你看喔,原本兩個殺人要數罪併罰,

01:15:11 - 01:15:12
數罪併罰的結果是更重。

01:15:13 - 01:15:16
結果你另外犯一個比較輕的持槍的犯罪,

01:15:17 - 01:15:18
欸,輕夾重欸,

01:15:18 - 01:15:20
三個夾一起變想像競合欸。

01:15:20 - 01:15:21
欸哪有這種事？

01:15:21 - 01:15:29
原本兩條重罪要數罪併罰的，你另外犯第三個輕罪，反而讓這兩個重罪可以享有想像競合的優待，

01:15:29 - 01:15:30
不合理，

01:15:30 - 01:15:30
對不對？

01:15:30 - 01:15:34
所以學理上說呢，你不能用輕罪去夾重罪。

01:15:34 - 01:15:36
所以如果這三罪，

01:15:37 - 01:15:38
兩條重罪，

01:15:38 - 01:15:40
外觀上好像被一個輕罪夾在一起，

01:15:40 - 01:15:42
你不能用輕罪去夾重罪。

01:15:42 - 01:15:45
這時候就會有所謂去夾結的問題,

01:15:45 - 01:15:47
也就是說，這種情況不能假。

01:15:47 - 01:15:49
好，那不能假怎麼辦？

01:15:49 - 01:15:50
要怎麼競合？

01:15:51 - 01:15:52
這就是後面的問題。

01:15:52 - 01:15:52
知道嗎？

01:15:53 - 01:15:53
不能夾，

01:15:53 - 01:15:54
對，

01:15:54 - 01:15:55
不能夾沒有錯，那要怎麼競合？

01:15:56 - 01:15:57
因為就不能

01:16:00 - 01:16:00
想到幾何嗎?

01:16:01 - 01:16:03
所以你說要全部數字並法嗎,還是要怎麼做?

01:16:04 - 01:16:07
這就是我們下面看到的,去假節的問題。

01:16:09 - 01:16:09
好。

01:16:09 - 01:16:11
去假節怎麼去啊。

01:16:12 - 01:16:14
我們用下面這個案例。

01:16:15 - 01:16:17
這個是前幾年食物在探討的問題。

01:16:18 - 01:16:20
參與犯罪組織，有詐欺。

01:16:22 - 01:16:25
我們以這個東西為例，參與犯罪組織又詐欺。

01:16:25 - 01:16:28
這邊我先畫幾個圖。

01:16:28 - 01:16:34
那這幾個圖呢,請同學去多畫個幾遍,因為你看到下面的學說有四說嘛,甲乙丙丁三說。

01:16:34 - 01:16:37
那個丁說,無須去講解,那個不用畫圖。

01:16:38 - 01:16:44
我這裡的話呢,就先畫三個圖,讓同學寫在各個三說的旁邊。

01:16:45 - 01:16:47
來,我畫在黑板的左邊好了。

01:18:00 - 01:18:00
はい

01:22:21 - 01:22:26
好，黑板上的假議題，這三個圖，就是各個理論的操作。

01:22:27 - 01:22:32
這個東西大概是在2020年左右普遍被探討，因為以前啊，我跟你們說，去講解這個理論。

01:22:37 - 01:22:42
很久以前，蔡勝偉老師還在東吳的時候，他在東吳出過法言說。

01:22:42 - 01:22:48
然後那個時候蔡老師就寫了一篇文章，叫什麼，寫上加霜還是什麼的，我看一下。

01:22:56 - 01:23:00
哦，他更早那天我這邊可能沒有收入，反正就蔡老師那篇文章。

01:23:00 - 01:23:03
那蔡老師以前在東吳的法言所有出過。

01:23:03 - 01:23:06
後來108年的思慮二試這一題。

01:23:07 - 01:23:10
我是懷疑有點像蔡老師的題目啦，有可能啦。

01:23:10 - 01:23:13
但蔡老師沒有去寫文章解析，所以不知道是不是，但那一份的考點很像是他出的題目。

01:23:18 - 01:23:19
來。

01:23:19 - 01:23:20
我們看喔，剛剛我們說的。

01:23:23 - 01:23:25
在假借關係當中，你不能用輕罪去假借重罪。

01:23:28 - 01:23:30
所以接下來的問題是，那如果這些罪名之間，外觀上看起來很像是假借。

01:23:37 - 01:23:42
可是發揮假借作用的那條罪卻是一個最輕的犯罪，那我們又說了，不能輕假重嘛。

01:23:44 - 01:23:45
所以怎麼辦？

01:23:46 - 01:23:48
當然你可能想,好,那就全部數罪併罰。

01:23:49 - 01:23:51
可是全部數罪併罰也不合理,因為畢竟有些罪之間,它們確實是行使為部分合致的關係,對不對?

01:23:57 - 01:23:58
所以就兩難嘛,你全部給他假,太累了。

01:24:00 - 01:24:00
過於優待。

01:24:01 - 01:24:04
那你全部數罪併罰,又對行為人太過苛刻,所以你說這個時候怎麼辦呢?

01:24:06 - 01:24:08
好,所以去假這個理論就來了。

01:24:09 - 01:24:14
我這邊舉的例子是參與犯罪組織,跟加重詐欺。

01:24:14 - 01:24:15
很簡單的案例。

01:24:16 - 01:24:21
詐騙集團,他就是組織犯罪防治條例上面所說的犯罪組織,這個沒有疑問。

01:24:22 - 01:24:26
所以這裡的案例是,有個車手在加入詐騙集團之後,

01:24:27 - 01:24:30
他總共取款了八次，後來被抓到。

01:24:30 - 01:24:34
參與犯罪組織的期間，擔任車手，

01:24:34 - 01:24:35
他總共取款八次，

01:24:35 - 01:24:38
所以他犯的三個，他犯的八個

01:24:38 - 01:24:40
加重詐欺罪的共同正犯。

01:24:41 - 01:24:43
好，所以我們問，那這些犯罪怎麼競合？

01:24:44 - 01:24:51
因為就刑度來講，組織犯罪防制條例上面的參與犯罪組織罪，他的刑度比詐欺罪來的輕。

01:24:52 - 01:24:58
所以我們說呢，不能用參與犯罪組織罪去夾詐欺，不可以。

01:24:58 - 01:24:59
所以這個時候怎麼辦？

01:25:00 - 01:25:01
好，那接下來了。

01:25:01 - 01:25:02
我們來看到三說。

01:25:02 - 01:25:04
首先我們來看到課本上面的假說。

01:25:05 - 01:25:08
假說啊，他叫做分級理論。

01:25:08 - 01:25:12
分級理論的說法很簡單,三個字叫做切八段。

01:25:12 - 01:25:13
各位沒有說,你看我的畫法。

01:25:14 - 01:25:15
分級理論的意思就是,

01:25:16 - 01:25:19
每個跟繼續犯重疊的狀態犯,

01:25:19 - 01:25:21
我們都切割來處理,因為你看嘛,

01:25:22 - 01:25:24
這八次的詐欺，跟參與犯罪組織，

01:25:26 - 01:25:29
他們都有行為部分合致的關係，對不對？

01:25:29 - 01:25:30
所以我們

01:25:30 - 01:25:31
我們就把它切八段。

01:25:31 - 01:25:33
這八段怎麼切呢？

01:25:33 - 01:25:33
好,

01:25:33 - 01:25:37
切完之後，你就把這八段各自想像成競合。

01:25:37 - 01:25:38
因為你看嘛，

01:25:38 - 01:25:41
每個都部分競合製嘛，八個每個都是嘛，對不對？

01:25:41 - 01:25:47
所以你八個切開之後，每一段都讓他們想像成競合。

01:25:47 - 01:25:49
然後每八個想像競合完之後,

01:25:50 - 01:25:56
再讓這八個想像競合，去用數罪併罰的規定，定執行刑。

01:25:56 - 01:25:58
這個是第一個說法，叫分解理論。

01:25:58 - 01:26:00
這是傳統實力。

01:26:00 - 01:26:00
的傳統學說的通說，叫分歧理論，這是七八段的說法。

01:26:05 - 01:26:10
把每個狀態犯，都跟繼續犯切割成一段。

01:26:10 - 01:26:17
讓他們各自想像競合之後，最後再用數罪併罰的規定去處理，這個叫做分解理論。

01:26:18 - 01:26:21
好，分解理論啊，這個是過去學說的通說。

01:26:22 - 01:26:24
但這個理論會有一個問題，叫過度評價。

01:26:25 - 01:26:25
為什麼呢？

01:26:26 - 01:26:27
他的起訴犯只有一個。

01:26:28 - 01:26:30
他的參與犯罪組織只有一段，對不對？

01:26:31 - 01:26:33
你七八段讓他想像競合八次。

01:26:34 - 01:26:37
那參與犯罪組織罪不就被評價了八次嗎？

01:26:37 - 01:26:38
對不對，會有這個問題喔。

01:26:39 - 01:26:40
所以呢,食物沒有採「這」說。

01:26:41 - 01:26:43
食物採的是下面的這個「意思」說。

01:26:44 - 01:26:45
「意思」的做法就不太一樣了。

01:26:46 - 01:26:47
記得哦,食物採的是「意思」。

01:26:48 - 01:26:50
如果考醫師的話,你要選,你要選這個「意思」。

01:26:50 - 01:26:51
來說怎麼做？

01:26:53 - 01:26:56
來說，讓狀態犯的第一次。

01:26:57 - 01:27:00
讓第一次狀態犯跟繼續犯想像競合。

01:27:01 - 01:27:02
很特別喔。

01:27:03 - 01:27:10
他讓第一次的狀態犯去跟這個繼續犯想像競合。

01:27:11 - 01:27:17
然後想像競合完之後，再跟其餘的犯罪數罪併罰。

01:27:17 - 01:27:18
好。

01:27:18 - 01:27:19
這個時候的說法。

01:27:19 - 01:27:22
第一次的狀態犯跟繼續犯想像競合。

01:27:23 - 01:27:28
想像競合完之後，再跟其餘的犯罪數罪併罰。

01:27:29 - 01:27:30
瞭解嗎，這個是

01:27:30 - 01:27:31
第二說。

01:27:31 - 01:27:33
也就是說，目前的事務也是採這說。

01:27:33 - 01:27:33
好。

01:27:35 - 01:27:35
這一說的說法，

01:27:36 - 01:27:39
當然可以避免掉重複評價的問題。

01:27:40 - 01:27:41
因為他就沒有七八段嘛。

01:27:42 - 01:27:45
所以這個時候的話呢,確實繼續犯只會被評價的一次。

01:27:47 - 01:27:48
可是這裡又會卡到一個問題。

01:27:49 - 01:27:52
那第二次到第八次的詐欺罪呢?

01:27:53 - 01:27:55
你讓他們全部訴成密法。

01:27:55 - 01:28:00
可是二到七次的詐欺罪跟組織犯罪防制條例

01:28:00 - 01:28:03
不是也有時間行為部分合致的關係嗎?

01:28:03 - 01:28:05
所以你是不是發現這邊就會形成一個兩難?

01:28:06 - 01:28:13
你如果著眼於說這些詐欺罪都跟繼續犯有時間行為部分合致的關係的話

01:28:13 - 01:28:15
那你會傾向這八個都要想像競合？

01:28:16 - 01:28:17
可是八個全部想像競合呢？

01:28:18 - 01:28:21
那是不是變成重複評價，變繼續犯評價八次？

01:28:21 - 01:28:24
那如果你不採用這個第一個分歧理論的方式，

01:28:25 - 01:28:26
那又會遇到什麼問題？

01:28:27 - 01:28:28
那又回到原點啦，對不對？

01:28:28 - 01:28:29
又回到什麼問題呢？

01:28:30 - 01:28:35
那剩下的繼續犯，剩下的狀態犯，為什麼卻不能想像競合，需要數罪併罰？

01:28:35 - 01:28:37
兩難嘛，怎麼講怎麼不對，對不對？

01:28:37 - 01:28:40
所以第一說跟第二說呢，各自有各自的缺點

01:28:41 - 01:28:42
於是有一個第三說，秉說

01:28:44 - 01:28:45
秉說這個說法很有創意

01:28:46 - 01:28:47
你看喔，我課本上寫

01:28:48 - 01:28:52
秉說是德國一個叫做雅各布斯這個教授所提出的

01:28:53 - 01:28:54
各位可能沒有聽過這個人

01:28:55 - 01:28:56
雅各布斯啊,是一位國際級的學者

01:28:57 - 01:28:59
雅各布斯教授在國內

01:29:00 - 01:29:01
有兩個學生

01:29:02 - 01:29:03
一個是黃榮堅老師

01:29:04 - 01:29:05
一個是許玉安老師

01:29:05 - 01:29:09
這兩位老師以前在德國都是在波昂跟著雅克布斯教授

01:29:09 - 01:29:10
所以各位應該就可以聽得出來吧

01:29:11 - 01:29:12
黃老師跟許老師都是非常厲害的學者

01:29:13 - 01:29:16
所以雅克布斯教授呢，在德國確實也是一個非常著名的學者

01:29:17 - 01:29:20
雅克布斯教授啊，他提出來一個說法很有趣啊

01:29:20 - 01:29:21
他的說法是這樣子，他說來第一個

01:29:24 - 01:29:29
這八個詐欺罪本身沒有時間行為部分合致的關係

01:29:29 - 01:29:30
沒有錯

01:29:30 - 01:29:31
對吧

01:29:31 - 01:29:33
所以我們第一步啊

01:29:33 - 01:29:39
先把這八個本質上屬於數罪併罰的犯罪，先把它抓出來

01:29:39 - 01:29:41
抓出來怎麼做呢？

01:29:41 - 01:29:46
先用數罪併罰的規定，定他的執行刑單位

01:29:47 - 01:29:50
所以這裡啊，我們就必須先偷講一下後面的數罪併罰

01:29:50 - 01:29:51
來

01:29:51 - 01:29:53
我們再學數罪併罰的時候

01:29:53 - 01:29:53
要有一個觀念

01:29:54 - 01:29:56
我們先岔開來講這個東西

01:29:56 - 01:29:59
因為我相信這一塊同學以前在學校應該沒有學過

01:30:00 - 01:30:01
所以我這裡先講，來，這個案例。

01:30:22 - 01:30:25
我們這邊先來打個岔，講這樣的案例。

01:30:25 - 01:30:28
我們要先把數罪併罰的遊戲規則講完，那我們接著再來看。

01:30:30 - 01:30:32
看這一說呢，我們再講下去。

01:30:32 - 01:30:34
各位，數罪併罰的遊戲規則是這樣子，很好啊。

01:30:36 - 01:30:38
數罪併罰當中，我們釐清三個概念。

01:30:38 - 01:30:42
法定型、宣告型，還有執行型。

01:30:42 - 01:30:43
心理學有這三個概念。

01:30:43 - 01:30:46
法定型、宣告型，還有執行型。

01:30:47 - 01:30:48
什麼叫做法定型？

01:30:49 - 01:30:54
法定型指的是這個條文所直接規定的法律效果，這叫做法定型。

01:30:55 - 01:30:59
殺人罪的死刑、無期徒刑、十年以上有期徒刑。

01:30:59 - 01:31:01
這個直接規定的法律效果，這個叫做法定刑。

01:31:02 - 01:31:03
那再來。

01:31:03 - 01:31:04
什麼叫宣告刑呢？

01:31:05 - 01:31:09
宣告刑是指法院在個案當中所謂的刑之宣告，這個叫做宣告刑。

01:31:11 - 01:31:16
所以比如說被告犯殺人罪處有期徒刑15年,這個15年就叫做宣告型。

01:31:19 - 01:31:22
最後一個概念叫做執行型。

01:31:22 - 01:31:29
執行型指的是,那這個被告最後要受什麼樣的刑罰的執行,這個東西叫做

01:31:29 - 01:31:30
執行型。

01:31:32 - 01:31:34
好,執行型跟宣告型聽起來是不是很像?

01:31:35 - 01:31:35
對,沒有錯。

01:31:36 - 01:31:38
如果被告只犯單純一罪。

01:31:39 - 01:31:42
那這時候,宣告型就是執行型,懂嗎?

01:31:42 - 01:31:45
被告只犯單純一罪的情況,宣告型

01:31:46 - 01:31:48
就是執行型。

01:31:48 - 01:31:49
所以舉個例子來講。

01:31:50 - 01:31:54
被告犯一個殺人罪，法院判他有期徒刑15年。

01:31:55 - 01:31:58
這時候15年既是宣告刑，也是執行刑。

01:31:59 - 01:31:59
好。

01:32:00 - 01:32:01
我被告犯數罪了呢，來，假分別偷了ABC。

01:32:04 - 01:32:06
假若要分別偷竊ABC，我們要先有一個觀念。

01:32:07 - 01:32:12
國家對於數罪有各自獨立的數個刑罰權。

01:32:12 - 01:32:15
所以假若偷竊ABC的話，法院要怎麼做？

01:32:16 - 01:32:18
偷竊A，宣告一個刑度。

01:32:19 - 01:32:20
偷竊B，宣告一個。

01:32:20 - 01:32:22
偷吃，再宣告一個。

01:32:23 - 01:32:24
這才是正確的做法，知道嗎？

01:32:24 - 01:32:30
你不能說因為假偷了三個很可惡，所以我們把它重判他，這個思考是跳躍的，不可以這樣想，知道嗎？

01:32:30 - 01:32:33
各罪有各罪獨立的刑罰權。

01:32:33 - 01:32:36
所以我講一個很常見的錯誤觀念。

01:32:36 - 01:32:40
很多人說，這個被告他殺了三個人，該判死刑吧。

01:32:40 - 01:32:42
不對，法律上不是這樣認定的。

01:32:43 - 01:32:46
被告殺三個人，他殺A，殺B又殺C。

01:32:46 - 01:32:50
他殺A、殺B、殺C是獨立的三件事。

01:32:50 - 01:32:57
法院必須就殺A、殺B、殺C這三個罪各自制定宣告刑之後，最後再遞出執行刑，知道嗎？

01:33:00 - 01:33:02
各個犯罪。

01:33:02 - 01:33:04
刑罰權都是獨立的喔。

01:33:04 - 01:33:04
好。

01:33:05 - 01:33:07
所以我們講，偷A、偷B又偷C。

01:33:07 - 01:33:10
這三罪是獨立的犯罪，國家有三個刑罰權。

01:33:10 - 01:33:11
所以國家呢,要對這三個罪宣告出三個刑度。

01:33:15 - 01:33:17
三個月,四個月,還有五個月,這個叫做宣告刑。

01:33:19 - 01:33:19
好。

01:33:19 - 01:33:22
多數宣告刑要怎麼變執行刑?

01:33:23 - 01:33:25
這就是51條要跟你說的事。

01:33:26 - 01:33:27
51條講啦。

01:33:27 - 01:33:32
多數有期徒刑的話，各刑期當中最長期以上，合併的刑期以下，在此範圍之內定出執行刑。

01:33:37 - 01:33:39
那當然51條有各種不同的遊戲規則。

01:33:39 - 01:33:41
像比如說如果是那個

01:33:42 - 01:33:44
多數死刑的話，就執行其一。

01:33:46 - 01:33:50
死刑跟其他種刑罰碰在一起的話,那就執行死刑,不執行其他的。

01:33:51 - 01:33:53
51條就是這樣的遊戲規則,知道嗎?

01:33:54 - 01:33:57
所以51條的功能就是在跟你說呢,

01:33:57 - 01:33:59
多數的宣告刑,我們要

01:34:00 - 01:34:01
怎麼把它變成執行期?

01:34:02 - 01:34:04
不能直接累加啦。

01:34:04 - 01:34:05
你你累加的話,

01:34:05 - 01:34:06
我前面講過嘛。

01:34:07 - 01:34:09
你死刑跟無期徒刑兩個怎麼累加？

01:34:10 - 01:34:11
這兩個本質上是排斥的，對不對？

01:34:12 - 01:34:12
所以我們來看喔。

01:34:14 - 01:34:17
假偷了ABC，宣告刑是三個月、四個月，還有五個月。

01:34:18 - 01:34:21
那麼多數的有期徒刑怎麼變執行刑呢？

01:34:22 - 01:34:23
51條第五款說啊，

01:34:23 - 01:34:24
很簡單。

01:34:25 - 01:34:29
我們把各刑期當中最長期以上作為下限。

01:34:30 - 01:34:33
合併刑期以上以下，各刑期當最長期以上，

01:34:35 - 01:34:37
然後合併的刑期以下。

01:34:38 - 01:34:41
在這個範圍之內，定出執行刑。

01:34:42 - 01:34:43
但有一個30年的上限。

01:34:44 - 01:34:45
最長不可以超過30年喔,

01:34:46 - 01:34:47
他有一個30年的上限。

01:34:47 - 01:34:48
所以照51條的規則,

01:34:50 - 01:34:52
黑板上這種情況，我們怎麼處理？

01:34:53 - 01:34:54
所以他執行期的區間是多少？

01:34:55 - 01:34:57
最長期限以上,所以是五個月以上吧。

01:34:58 - 01:35:01
合併的結果,5加4加3是12,

01:35:01 - 01:35:04
所以五個月以上,12個月以下,

01:35:04 - 01:35:07
在這個範圍之內去定執行刑,

01:35:07 - 01:35:09
都是合法的,知道嗎?

01:35:09 - 01:35:10
都是合法的。

01:35:10 - 01:35:11
所以這個是數罪併罰的規則,

01:35:11 - 01:35:13
所以最後定出來八個月,OK,合法。

01:35:14 - 01:35:16
瞭解哦,數罪併罰是這樣操作的。

01:35:16 - 01:35:18
來,如果這個遊戲規則瞭解,

01:35:18 - 01:35:21
我們再回來看這個，比如說亞克斯教授的看法。

01:35:22 - 01:35:22
好,

01:35:22 - 01:35:24
所以比索的理解是啊,

01:35:24 - 01:35:29
因為這八個加重詐欺,所以他們本身都是處於一個數罪併罰的關係。

01:35:30 - 01:35:33
所以呢,我們必須先把這八條罪,

01:35:33 - 01:35:37
先用51條定出他的執行刑的範圍。

01:35:39 - 01:35:40
所以我們講喔,

01:35:40 - 01:35:42
加重詐欺每一條罪,

01:35:43 - 01:35:44
他都是一上七下,

01:35:44 - 01:35:47
好,那法院不要判得多重,判罪刑判輕一點就好了。

01:35:48 - 01:35:49
他有八個詐欺嘛,

01:35:50 - 01:35:52
各罪的宣告刑如果都是一年的話,

01:35:52 - 01:35:54
執行刑的範圍是多少?

01:35:55 - 01:35:56
那就是一年以上,

01:35:56 - 01:35:57
八年以下，OK吧?

01:35:57 - 01:35:59
這個就是他執行型的範圍。

01:35:59 - 01:35:59
好。

01:36:00 - 01:36:02
定出這個行銷的範圍之後,

01:36:02 - 01:36:04
來,我們還不用急著去定執行型本身哦,

01:36:04 - 01:36:05
我們先拉出它的範圍,

01:36:06 - 01:36:07
拉出它的範圍之後,

01:36:08 - 01:36:11
我們就把這個範圍想像成一個虛擬的罪名。

01:36:12 - 01:36:18
然後用這個範圍跟這一條繼續犯行去想像競合，從一重處斷。

01:36:19 - 01:36:20
所以啊，它的意思就是，

01:36:22 - 01:36:28
這八個加重詐欺罪所定出來的執行刑範圍，一上一下。

01:36:28 - 01:36:31
我們就假設它是一個罪名,

01:36:31 - 01:36:35
然後用這個東西去跟繼續犯想像結合。

01:36:36 - 01:36:36
這是第三說。

01:36:37 - 01:36:39
沒有想過這種方式,對不對？竟然可以這樣搞哈。

01:36:40 - 01:36:42
對,沒錯,學小學就這樣做。

01:36:43 - 01:36:47
這種做法確實可以規避掉前兩說各自的缺點跟矛盾。

01:36:47 - 01:36:50
所以像蔡秀偉老師在課本上面就支持這一說，

01:36:50 - 01:36:52
認為這個說法應該是一個比較兩全其美的做法。

01:36:52 - 01:36:54
先定出情節的範圍，

01:36:54 - 01:36:58
再用這個範圍去跟繼續犯的想像結合。

01:36:58 - 01:37:00
所以這個是去假解的第三說。

01:37:01 - 01:37:02
好。

01:37:03 - 01:37:06
所以這個是丙說，德國的教授所提出的。

01:37:07 - 01:37:10
最後啊，還有一個丁說，叫做無需續假解。

01:37:11 - 01:37:13
這個也很有趣，徐澤丁老師的說法。

01:37:14 - 01:37:17
徐老師認為說，就給他假，沒關係。

01:37:17 - 01:37:19
對，就是這個意思，為什麼呢？

01:37:19 - 01:37:21
來回到這個案例。

01:37:22 - 01:37:25
行為人持槍了幾天，分別殺了兩個人。

01:37:26 - 01:37:27
傳統上說不可以假釋。

01:37:28 - 01:37:30
因為殺人是很重的犯罪。

01:37:30 - 01:37:34
原本這兩個殺人罪應該要數罪併罰的,

01:37:34 - 01:37:38
結果因為你犯了第三個加重持有危險物品罪,就可以假釋。

01:37:38 - 01:37:45
反而讓原本要數罪併罰的各罪,因為犯了第三個輕罪,反而讓他們可以想像競合和享有優待。

01:37:45 - 01:37:47
徐老師,傳統上說這樣不合理。

01:37:47 - 01:37:49
但徐老師說是有差喔。

01:37:49 - 01:37:54
因為徐老師的說法是，以這個例來講，殺人罪他本來就可以判死刑。

01:37:55 - 01:38:00
所以你說這三罪最後是用數罪併罰的方法，也是想像競合。

01:38:00 - 01:38:02
的方法，還是哪一種競合方式？

01:38:02 - 01:38:03
那有差嗎？

01:38:03 - 01:38:05
我們最終都判死刑嗎?

01:38:05 - 01:38:06
對啊,沒有差啊,所以

01:38:07 - 01:38:11
另外一種說法就覺得說,其實,你不用去假釋啦,不需要的。

01:38:12 - 01:38:14
那你說假釋可能會形成過度優待的問題。

01:38:15 - 01:38:15
不會啊。

01:38:16 - 01:38:17
你不要衡量重一點不就好了。

01:38:18 - 01:38:22
對啊,所以法務說就覺得說,不用那麼麻煩啦,不用什麼去假釋啦,不用。

01:38:22 - 01:38:25
就讓他走原本的遊戲規則,讓他去競合。

01:38:25 - 01:38:27
那至於你說不當優待的問題。

01:38:27 - 01:38:29
量刑加重就好了。

01:38:29 - 01:38:30
這個是第四說了。

01:38:30 - 01:38:32
並說不用去假解的說法。

01:38:33 - 01:38:36
好，所以這個是上面的這四說哈。

01:38:36 - 01:38:39
下面這個經典試題，你看喔。

01:38:39 - 01:38:43
這一題的隱藏版考點，就是去假解。

01:38:43 - 01:38:44
好，就是去假解。

01:38:45 - 01:38:45
呃...

01:38:48 - 01:38:50
這一題啊，當初考出來的時候。

01:38:51 - 01:38:53
我不知道有多少同學有寫到去假解。

01:38:54 - 01:38:57
因為這個東西在過去其實是一個非常冷門的東西。

01:38:57 - 01:39:00
就以前應該是99年吧，考

01:39:00 - 01:39:01
在東吳法研所，對，就那麼一次。

01:39:02 - 01:39:04
後來真的在國考從來沒有出現過。

01:39:05 - 01:39:06
所以當時真題考完之後。

01:39:07 - 01:39:08
呃

01:39:08 - 01:39:09
我自己有寫完解答。

01:39:10 - 01:39:12
然後我就去問一個跟我還蠻好的學弟。

01:39:12 - 01:39:15
他東吳畢業的，當時他在北大念法研所。

01:39:15 - 01:39:16
他是蔡老師的學生。

01:39:17 - 01:39:19
我就問他說，這一題你解了什麼東西啊。

01:39:19 - 01:39:20
他就列了考點,我說,跟我解的一樣。

01:39:21 - 01:39:24
然後我就跟他說,你少了一個東西,叫去假解。

01:39:25 - 01:39:27
他馬上嚇一跳,對,還有這個東西。

01:39:27 - 01:39:28
對,沒有錯。

01:39:28 - 01:39:30
所以這很多人都沒有考,都沒有寫到哈。

01:39:31 - 01:39:33
當你的國考沒有寫到去假解，我覺得沒什麼啦。

01:39:34 - 01:39:38
你看連北大刑法組蔡世偉老師的學生，自己都漏掉這個考點。

01:39:38 - 01:39:40
對啊，這是一個很隱晦的考點。

01:39:40 - 01:39:42
所以以前不會沒關係，現在你要會。

01:39:42 - 01:39:44
在國考上竟然考第一次，當然了，有可能會考到第二次。

01:39:46 - 01:39:47
所以這邊你看喔。

01:39:48 - 01:39:50
行為人在侵入住宅的期間,另外一半的

01:39:50 - 01:39:53
普通傷害跟毀損罪,那我們講,因為侵入住宅是最輕的犯罪。

01:39:54 - 01:39:57
你不能用輕去假重,所以這裡呢,就會以毀損罪結案。

01:40:00 - 01:40:04
的那三說到四說,所以這題呢,其中的一個好點就是這個東西。

01:40:05 - 01:40:07
好，所以這個加錢的問題我們看到這。

01:40:08 - 01:40:12
接下來452頁，我們來看到觸犯數罪併罰，這是六個要件，觸犯數罪併罰。

01:40:15 - 01:40:19
想像一下，和我們講說呢，觸犯數罪併罰是指什麼意思？

01:40:19 - 01:40:24
觸犯的保護法益不同的好幾個罪名，這個叫觸犯數罪併罰。

01:40:25 - 01:40:27
那想像上來說呢，它會有兩種類型。

01:40:28 - 01:40:30
第一個叫做同種的想像競合。

01:40:31 - 01:40:34
就是這數罪名的罪名都一樣。

01:40:35 - 01:40:40
比如說，我丟石頭砸壞了A、B兩個人的車，這時候就是兩個毀損罪，這個叫同種的想像競合。

01:40:44 - 01:40:46
那第二種叫做異種的想像競合啦。

01:40:47 - 01:40:52
我丟石頭去打一個人的頭，造成他頭部瘀青、眼睛破裂，這時候的話呢，我就是一個行為觸犯了傷害罪，還有毀損罪。

01:40:57 - 01:40:59
這種罪名不同的想像性結合呢,它就叫做

01:41:00 - 01:41:01
異種的

01:41:01 - 01:41:02
想像性結合。

01:41:02 - 01:41:02
分成這兩種。

01:41:02 - 01:41:03
但這個意義不大,我們看過有印象就好了。

01:41:06 - 01:41:09
接下來，想像競合的效果叫做從重處斷。

01:41:10 - 01:41:11
我第二次講。

01:41:12 - 01:41:15
想像競合的從重處斷，絕對不是隻論重罪。

01:41:15 - 01:41:16
我是不是提到這件事？

01:41:16 - 01:41:20
想像競合的從重處斷，它不是隻論重罪。

01:41:20 - 01:41:22
所以想像競合的從一重處斷是什麼意思?

01:41:23 - 01:41:25
數罪併罰都成立。

01:41:25 - 01:41:28
法律上從一重罪去論科。

01:41:29 - 01:41:30
所以換句話說,

01:41:30 - 01:41:33
從一重處斷,它只是一個

01:41:33 - 01:41:35
科刑的規則，它不是一個

01:41:37 - 01:41:38
論罪的規則，知道嗎？

01:41:39 - 01:41:44
你不可以在考卷上面說想像競合從重處斷，所以我們只論較重的某某罪，不可以。

01:41:46 - 01:41:48
它只是科刑規則，它不是罪的規則哦。

01:41:48 - 01:41:50
所以想像競合從重處斷的意思是

01:41:51 - 01:41:55
數罪都成立，數罪都要論，只是科刑上我們用重罪去論科，瞭解喔。

01:41:56 - 01:41:58
提醒各位，因為你要想

01:42:00 - 01:42:03
如果想像競合是只論重罪的話，

01:42:04 - 01:42:05
那他跟法條競合有什麼不同？

01:42:06 - 01:42:06
他不就一樣了？

01:42:07 - 01:42:10
這樣我們還那麼辛苦的區分法條競合跟想像競合幹什麼，知道嗎？

01:42:10 - 01:42:14
所以他的從一重處斷，絕對不是取論重罪，不是喔。

01:42:15 - 01:42:19
好，所以首先第一個罪名這邊，我們講澄清作用，我叫釐清作用。

01:42:19 - 01:42:26
意思就是從學理的觀點來說啊，想像競合的各罪都要寫在判決主文當中。

01:42:27 - 01:42:30
雖然實務總是不這麼做，但我就說實務

01:42:30 - 01:42:30
這個

01:42:30 - 01:42:34
這個做法是錯的，食物只會把重罪寫在判決主文。

01:42:34 - 01:42:34
那個

01:42:34 - 01:42:35
那個是錯的，考試不要學，知道嗎？

01:42:35 - 01:42:41
從學理的看法來說，想像競合的各罪都要列在判決主文當中。

01:42:42 - 01:42:43
這個叫釐清作用。

01:42:44 - 01:42:51
那麼法律效果，下面我們來看，到底是所謂的吸收原則還是結合原則呢？

01:42:52 - 01:42:55
也就是說，想像競合的從一重處斷。

01:42:56 - 01:43:01
因為你想嘛，行為人一行為觸犯AB兩罪，A罪是重罪，B罪是輕罪。

01:43:02 - 01:43:07
從一重處斷，我們說從A罪的刑去論科。

01:43:08 - 01:43:08
那B罪呢？

01:43:09 - 01:43:12
B罪除了該寫在判決主文上之外，

01:43:13 - 01:43:16
B罪的刑有沒有發揮其他的作用？

01:43:17 - 01:43:22
如果你說B罪就沒有其他作用的，那樣的立法力叫做吸收原則。

01:43:22 - 01:43:27
那如果你說B罪的刑可以發揮其他作用的話，那個叫做結合原則。

01:43:27 - 01:43:29
會有這兩種不同的做法。

01:43:30 - 01:43:34
現行法很明顯採的是結合原則。

01:43:35 - 01:43:36
不叫吸收原則。

01:43:36 - 01:43:37
為什麼呢？

01:43:37 - 01:43:38
因為55條但書。

01:43:40 - 01:43:41
55條但書他說啊,

01:43:41 - 01:43:47
但不得以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑。

01:43:48 - 01:43:49
55條但書的意思是這樣，我們來看一下。

01:43:52 - 01:43:55
這個55條但書啊，原本就是三分鐘講過去的東西。

01:43:56 - 01:43:59
但後來呢，下面這個爭議問題，就跟55條但書有關了。

01:44:00 - 01:44:02
所以這個東西現在變成要來講，來變成這樣。

01:44:03 - 01:44:04
好我們看喔。

01:44:05 - 01:44:06
AB兩罪喔，來。

01:44:08 - 01:44:09
這個A罪啊。

01:44:10 - 01:44:12
是一上七下的犯罪。

01:44:14 - 01:44:20
B罪呢,是二上五下的犯罪。

01:44:21 - 01:44:24
好我們看哦,行為人以一行為觸犯AB兩罪。

01:44:24 - 01:44:28
A罪是一上七下,B罪是二上五下。

01:44:28 - 01:44:32
所以想像競合從一重處斷的結果,我們要從哪一罪處斷啊。

01:44:33 - 01:44:33
誰比較重？

01:44:34 - 01:44:35
A嘛，對不對，A比較重，好。

01:44:37 - 01:44:38
所以啊，我們從A處斷。

01:44:39 - 01:44:40
來，那從A處斷的話。

01:44:41 - 01:44:42
可不可以只判一年半？

01:44:43 - 01:44:44
不可以。

01:44:44 - 01:44:45
這就是55條但書的意思。

01:44:46 - 01:44:49
但不得以較輕罪名所定，所以請併科之情。

01:44:51 - 01:44:54
所以B罪的兩年以上的刑度呢。

01:44:55 - 01:45:00
就會對A罪的科刑範圍形成這個叫做封鎖效果的東西。

01:45:01 - 01:45:02
就是這個意思，知道嗎。

01:45:02 - 01:45:03
所以我們講。

01:45:03 - 01:45:05
雖然想像競合要從A罪處斷。

01:45:06 - 01:45:09
可是A罪至少要判兩年以上，這就是B罪的法定刑對A罪形成的封鎖效果。

01:45:13 - 01:45:14
為什麼會有這個東西啊？

01:45:15 - 01:45:16
不然你想吧。

01:45:16 - 01:45:21
如果沒有封鎖效果的話，你單犯A罪去小判兩年。

01:45:21 - 01:45:24
AB兩罪一起犯，然後你多犯一個重罪，反而可以判個一年多。

01:45:25 - 01:45:26
這不合理，對不對？

01:45:26 - 01:45:28
你多犯一條罪，反而可以判得比較輕。

01:45:28 - 01:45:29
所以這個叫做封鎖效果的概念。

01:45:30 - 01:45:33
不得以較輕罪名所定，所以請不起以下之情。

01:45:33 - 01:45:33
所以各位啊。

01:45:35 - 01:45:39
我們從想像進合的封鎖效果可以發覺一件事。

01:45:40 - 01:45:41
輕罪絕對不是沒有作用的。

01:45:42 - 01:45:44
輕罪處的要寫在判決主文上面。

01:45:44 - 01:45:46
輕罪還有什麼作用？

01:45:46 - 01:45:50
輕罪刑度的下限會對重罪的量刑範圍產生封鎖的效果。

01:45:51 - 01:45:53
所以很明顯，我們想要結合裁量，需要什麼呢？

01:45:54 - 01:45:54
結合原則。

01:45:55 - 01:45:56
因為輕罪不是無用。

01:45:56 - 01:45:59
不是吸收原則，吸收原則是這個輕罪就被剔除了喔。

01:46:00 - 01:46:01
還明顯不是嘛，對不對？所以我們建議採什麼，採結合原則，知道嗎？

01:46:03 - 01:46:06
從這個條文，可以推導出這樣的結果哈，好，所以各位，我們先記得，從55條但書，可以推導出我們採的是結合原則，也就是輕罪不是沒有作用。

01:46:15 - 01:46:17
先記得這件事哈，然後我們休息一下，等一下我們再來看下面這個競合問題。

01:46:25 - 01:46:28
好，我們接著來看到453頁的下面。

01:46:28 - 01:46:30
這個東西啊，一樣，跟剛我們講的東西一樣哈，它很難，這個東西很精確，這個東西目前國考還沒有出現過。

01:46:36 - 01:46:39
法研所好像有吧，法研所好像有考過，所以這個東西呢，我初步的判斷，它應該只會出現在私律考試當中。

01:46:44 - 01:46:47
其他的考試，應該不會，應該不會考，所以如果是考一般三等的考試的同學，以下這一段跳過，完全是OK的。

01:46:52 - 01:46:55
好，這個問題是這樣哈，你看哦，下面所說的。

01:46:56 - 01:46:58
請問一人用一行為觸犯AB兩罪。

01:46:58 - 01:47:00
法定刑A罪較重，所以我們從A罪處斷。

01:47:01 - 01:47:05
可是如果較輕的保安處分有其專屬的重新沒收或保安處，較輕的A罪、較輕的B罪有專屬的重新沒收保安處分的話，那麼可否宣告呢？

01:47:12 - 01:47:12
我這邊舉一個例子。

01:47:15 - 01:47:18
這個用未讀的方式去性侵別人。

01:47:19 - 01:47:20
非常簡單的例子。

01:47:20 - 01:47:22
甲性侵乙。

01:47:22 - 01:47:24
而且這個甲是,也許是欺瞞,或者可能是用逼迫的之類,沒關係,我們就講欺瞞好了。

01:47:31 - 01:47:34
我們看哦,甲為了要性侵乙,所以甲在乙的飲料當中摻入低級毒品。

01:47:39 - 01:47:44
甲後來讓乙陷入迷幻狀態之後,甲對乙性侵得逞。

01:47:45 - 01:47:47
這時候啊,甲觸犯兩條罪名。

01:47:48 - 01:47:50
第一個叫做加重強制性侵銷，因為他用藥劑犯之。

01:47:51 - 01:47:57
再來第二個是特別把毒品危害防治條例上面的隱瞞他人使用低級毒品罪。

01:47:58 - 01:48:00
想像性結合從一重處斷的理論。

01:48:00 - 01:48:01
結果是從誰阻斷？

01:48:02 - 01:48:04
毒品嘛，因為那一條更重嘛，我們從毒品阻斷，好。

01:48:05 - 01:48:06
那其實問題來了

01:48:07 - 01:48:10
那法院可不可以宣告這個被告要做強制治療？

01:48:10 - 01:48:11
對，問題就在這邊

01:48:12 - 01:48:14
因為強制治療是性犯罪才有的法律效果

01:48:15 - 01:48:21
那你看清楚喔，他一併為觸犯刑法的妨害性自主跟毒品危害防制條例，這兩種犯罪

01:48:21 - 01:48:24
想像結合，我們從毒品阻斷

01:48:25 - 01:48:27
那沒有被阻斷的性犯罪

01:48:27 - 01:48:29
他有強制治療的法律處分

01:48:29 - 01:48:30
呢

01:48:30 - 01:48:34
那這個時候法院可不可以用性犯罪的部分來對他宣告強制治療

01:48:35 - 01:48:35
瞭解這問題吧

01:48:36 - 01:48:39
想像結合,我們從重罪去阻斷

01:48:40 - 01:48:42
可是不被阻斷的輕罪,

01:48:42 - 01:48:46
如果它附帶有其他專屬的法律效果的話,

01:48:46 - 01:48:49
那我們可以從輕罪的法律效果

01:48:49 - 01:48:51
一併的做宣告嗎?

01:48:51 - 01:48:52
這個東西

01:48:53 - 01:48:55
又回到55條但書

01:48:56 - 01:48:59
他跟55條但書沒有直接的關係，但是有邏輯推導的關係

01:49:00 - 01:49:00
好

01:49:00 - 01:49:01
怎麼說呢

01:49:01 - 01:49:03
這個問題，學界大概分成兩派

01:49:04 - 01:49:06
有學界指會認為說

01:49:07 - 01:49:08
不可以宣告

01:49:09 - 01:49:11
也有學者認為可以宣告

01:49:11 - 01:49:11
為什麼呢

01:49:12 - 01:49:14
出發點都是55條但書

01:49:14 - 01:49:15
瞭解清楚

01:49:16 - 01:49:22
認為不可以宣告輕罪的其他法律效果的學者

01:49:23 - 01:49:25
他們的說法,簡單一句話講就是

01:49:25 - 01:49:31
55條但書,雖然採結合原則沒有錯,但它是一種

01:49:32 - 01:49:34
迷失歧義而排除其他

01:49:35 - 01:49:36
這是一種說法

01:49:37 - 01:49:39
像有些學者來說，他說的沒有錯

01:49:39 - 01:49:44
55條但書，我們可以確實推導得出來，把條文對象和採擇結合，而不是原則

01:49:45 - 01:49:46
可是問題是

01:49:47 - 01:49:54
如果要讓法院可以對本案的被告科處輕罪的法律效果的話

01:49:55 - 01:49:57
那55條但書應該要寫得更清楚

01:49:58 - 01:50:00
應該要寫說，除了不得

01:50:00 - 01:50:04
可不可以最輕最明，就輕罪明所定最輕本刑下之情形之外

01:50:04 - 01:50:06
55條但書，還應該要接著寫

01:50:06 - 01:50:09
輕罪的其他法律效果，亦得合數

01:50:09 - 01:50:12
可是我們現在55條但書，沒有這樣規定啊

01:50:13 - 01:50:15
所以代表我們雖然採結合原則沒有錯

01:50:16 - 01:50:22
可是結合原則之下,我們立法者只有正面採認一個,就是輕罪的封鎖效果,那其他就沒了,知道嗎

01:50:23 - 01:50:26
所以有一派的看法會覺得說,對,我們雖然採結合原則

01:50:27 - 01:50:32
但是輕罪的其他法律效果,因為條文沒有直接規定的關係

01:50:33 - 01:50:35
所以法院不可以去告

01:50:35 - 01:50:37
如果宣告，那就違背了法條的意旨

01:50:38 - 01:50:39
因為法條就沒有規定，知道嗎

01:50:39 - 01:50:40
這是其中一派的看法，這個叫做否定說

01:50:44 - 01:50:50
相對的，也有另外一派的學者才肯定說，我比較趨向肯定說

01:50:51 - 01:50:57
肯定說會覺得輕罪的其他法律效果，可以做宣告，為什麼呢

01:50:59 - 01:51:01
因為肯定說的主張是說啊

01:51:01 - 01:51:01
你看吧

01:51:02 - 01:51:09
從55條但書規定的這個封鎖效果,我們就可以知道現行法採的是結合原則

01:51:09 - 01:51:12
那55條但書的這個封鎖效果,代表什麼意思

01:51:14 - 01:51:15
代表說啊

01:51:15 - 01:51:19
立法者透過這個法條的歷史，採取結合原則

01:51:19 - 01:51:20
對啊，他就只是一個歷史啊

01:51:21 - 01:51:25
所以既然從55條但書立法者歷史的這個法律效果

01:51:25 - 01:51:28
代表他們採取結合原則的話

01:51:28 - 01:51:32
那結合原則之下的其他法律效果

01:51:32 - 01:51:34
這不需要立法者去規定啊

01:51:34 - 01:51:37
立法者就已經宣稱他們採取結合原則了

01:51:37 - 01:51:40
那所以結合原則之下，其他的法律效果，那本來就不用規定啊

01:51:41 - 01:51:43
因為立法者就已經不採吸收了，瞭解吧

01:51:44 - 01:51:45
所以你會發現啊

01:51:46 - 01:51:47
這

01:51:47 - 01:51:50
兩種說法，肯定說跟否定說

01:51:50 - 01:51:53
雖然他們的依據都是55條但書

01:51:53 - 01:51:55
但為什麼結論完全相反

01:51:56 - 01:51:58
因為否定說會覺得

01:51:58 - 01:51:59
我再講一次啊，否定說認為

01:52:00 - 01:52:00
覺得55條但書

01:52:02 - 01:52:04
他只是結合原則的明示其一排除其他。

01:52:08 - 01:52:11
立法者既然只規定封鎖效果，那其他就不能宣告。

01:52:11 - 01:52:13
要宣告的話，你立法者要再多規定。

01:52:13 - 01:52:14
這是一個說法。

01:52:14 - 01:52:21
而另外一個說法會覺得55條但書，它就是一個原則性的歷史。

01:52:21 - 01:52:23
既然他已經說的封鎖效果。

01:52:23 - 01:52:26
那就代表他採結合原則，他不採吸收原則。

01:52:26 - 01:52:29
所以結合原則之下，當然可以做宣告。

01:52:29 - 01:52:29
瞭解嗎？

01:52:30 - 01:52:32
大致上，這兩種不同的爭議。

01:52:33 - 01:52:39
所以你看到這個454到455，這兩頁。

01:52:40 - 01:52:44
否定說基本等說法，就是把55條但書當作一個明示其一而排除其他的規定。

01:52:45 - 01:52:47
而肯定說會覺得說呢，就歷史嘛。

01:52:48 - 01:52:52
對啊，就歷史啊，既然我們立法者就已經宣告他不採吸收原則。

01:52:52 - 01:52:55
那採結合原則的話，其他效果當然不需要規定啊。

01:52:55 - 01:52:56
正反意見都有。

01:52:56 - 01:52:58
那你看到學者的話。

01:52:59 - 01:53:00
其實一半一半的。

01:53:01 - 01:53:05
像採否定說，許恆達老師是覺得否定說比較合理。

01:53:06 - 01:53:07
啊肯定說也有。

01:53:07 - 01:53:11
肯定說像徐復觀見解，李玉祥老師、蔡仁厚老師。

01:53:11 - 01:53:12
他們都傾向肯定說。

01:53:12 - 01:53:15
所以其實你也很難說哪一說真的是通說啦。

01:53:15 - 01:53:16
因為都有人採。

01:53:16 - 01:53:19
如果你要稍微講的話，肯定說稍微比較佔優勢一點。

01:53:19 - 01:53:22
因為食物跟比較多的學者好像是採這說，肯定說。

01:53:23 - 01:53:27
所以肯定說覺得55條但書，他就只是結合原則的歷史。

01:53:28 - 01:53:30
既然我們已經有這個歷史進行規定的。

01:53:30 - 01:53:33
那麼結合原則其他效果，當然也不需要特別的論文。

01:53:33 - 01:53:37
學者的話是有些學者呢，採這樣的說法。

01:53:38 - 01:53:40
然後啊，後來浮出一個很奇怪的說法叫折衷說。

01:53:42 - 01:53:43
這個折衷說是這樣。

01:53:45 - 01:53:46
我們來看。

01:53:46 - 01:53:48
我們來看到453頁那個括號二那個例子。

01:53:49 - 01:53:51
這個是黃世軒老師前幾年的文章。

01:53:51 - 01:53:53
好像他有考在政大法研究所嘛,我們看一下。

01:53:55 - 01:53:55
你看喔。

01:53:56 - 01:54:00
甲一行為觸犯了證券投資信託。

01:54:00 - 01:54:06
問法107條第一款的未經許可擅自經營全權委託投資業務罪

01:54:07 - 01:54:14
還有期貨交易法112條第五項第五款的非法經營期貨經營事業罪

01:54:15 - 01:54:15
好，來看喔

01:54:16 - 01:54:18
這兩條呢，刑度是這樣子

01:54:19 - 01:54:23
那個A罪啊，五年以下，強制並科罰金

01:54:24 - 01:54:28
輕罪是七年以下，得並科罰金

01:54:29 - 01:54:30
所以看得出來誰比較重

01:54:31 - 01:54:34
很明顯是後面那個期貨交易法的犯罪更重，對不對

01:54:34 - 01:54:34
好

01:54:35 - 01:54:41
可是喔，那個輕罪是強制並科罰金，而且那個罰金的金額更重

01:54:42 - 01:54:45
所以這個時候,從併罪處斷的話

01:54:45 - 01:54:51
可不可以再用A罪強制給他並科罰金,然後罰到5千萬元以下

01:54:51 - 01:54:52
不就一樣的問題嗎,對不對

01:54:53 - 01:54:56
想像競合我們從重罪去處斷

01:54:56 - 01:54:59
可是輕罪有一個更重的罰金情

01:54:59 - 01:55:01
那可不可以把輕罪的罰金也抓來用

01:55:01 - 01:55:03
食物採取的一個很有趣的做法

01:55:04 - 01:55:05
食物覺得說呢

01:55:06 - 01:55:07
我們

01:55:07 - 01:55:08
A罪的罰金

01:55:09 - 01:55:10
原本是併科,對不對

01:55:10 - 01:55:12
食物說來,這個時候,我們改成得併科

01:55:13 - 01:55:14
得併科

01:55:15 - 01:55:16
那併科的刑度多重

01:55:17 - 01:55:19
用A罪的那個罰金情的上下限去算

01:55:19 - 01:55:20
很怪，對吧

01:55:21 - 01:55:22
因為你看嘛

01:55:22 - 01:55:24
如果你採取否定說的話

01:55:25 - 01:55:26
那就是不可以啊

01:55:26 - 01:55:28
因為B罪你看清楚

01:55:28 - 01:55:30
B罪雖然有罰金，但是怎麼樣

01:55:31 - 01:55:33
是得併科，而且只在300萬以下

01:55:34 - 01:55:37
但那個食物最終的看法是，我們要用A罪的罰金

01:55:38 - 01:55:39
A罪是什麼

01:55:40 - 01:55:42
A罪原本是因併科

01:55:42 - 01:55:43
然後5千萬元以下，對不對？

01:55:44 - 01:55:45
食物的結論是什麼呢？

01:55:46 - 01:55:46
我們

01:55:47 - 01:55:49
可以用A罪的罰金

01:55:49 - 01:55:50
也是5千萬元以下。

01:55:50 - 01:55:52
但不能是因，是得

01:55:53 - 01:55:54
超怪

01:55:54 - 01:55:55
AB的綜合體，有沒有

01:55:56 - 01:55:56
對啊

01:55:56 - 01:55:59
所以學者認為說其實這裡的問題就是這樣

01:56:00 - 01:56:01
第一個，

01:56:02 - 01:56:05
他認為可以併科到5000萬以下，

01:56:06 - 01:56:07
那等於他是採肯定說嘛，

01:56:08 - 01:56:09
所以這個折衷說的問題，

01:56:09 - 01:56:11
第一個就是肯定說本身的問題嘛。

01:56:11 - 01:56:12
這是第一個嘛。

01:56:13 - 01:56:13
再來第二個。

01:56:14 - 01:56:15
還有一個問題是這樣，

01:56:15 - 01:56:18
就是你說，

01:56:19 - 01:56:20
要用A罪的罰金。

01:56:21 - 01:56:23
可是人家A罪是一定會科欸,

01:56:24 - 01:56:25
你把它改成得併科,

01:56:25 - 01:56:27
那個不是違反法條文義嗎?

01:56:28 - 01:56:32
這樣做雖然對原本的應併科來說是會比較有利沒有錯,

01:56:32 - 01:56:33
可是你違反法條文義欸。

01:56:34 - 01:56:34
懂我意思吧？

01:56:34 - 01:56:35
所以這個折衷說,

01:56:36 - 01:56:37
兩邊都得罪嘛。

01:56:38 - 01:56:40
一方面他有肯定說自己的問題,

01:56:40 - 01:56:41
另外一方面,

01:56:41 - 01:56:43
他又曲解法條的文義。

01:56:43 - 01:56:46
所以後來黃世軒老師就寫了一篇很長的文章去批評這個判決，

01:56:47 - 01:56:48
就認為說這個判決很有問題。

01:56:49 - 01:56:50
要嘛你就採肯定說，

01:56:50 - 01:56:51
不然就採否定說。

01:56:51 - 01:56:53
怎麼從一個肯定說延伸出一個折衷說,

01:56:54 - 01:56:55
然後還去扭曲法條的文義,

01:56:55 - 01:56:56
超怪的說法,

01:56:56 - 01:56:57
但你要知道就是說,

01:56:57 - 01:56:59
折衷說他基本的想法,

01:56:59 - 01:57:00
其實是肯定說,

01:57:00 - 01:57:00
懂嗎?

01:57:01 - 01:57:03
就認為輕罪的其他法的效果是可以宣告的,

01:57:04 - 01:57:05
只是他額外地去扭曲法條的文義,

01:57:06 - 01:57:06
大致上是這樣。

01:57:08 - 01:57:08
好,

01:57:09 - 01:57:09
所以這個進階原則,

01:57:10 - 01:57:12
我們大致上就看到這邊,

01:57:12 - 01:57:13
然後我跟你們說啊,

01:57:14 - 01:57:16
這個問題最早提出來的實務是那個註46,

01:57:17 - 01:57:19
108年的一個大法庭裁定。

01:57:19 - 01:57:27
那這個大法庭裁定他當初的背景是組織犯罪防治條例當中強制宣告強制工作的的部分。

01:57:27 - 01:57:28
強制工作，

01:57:28 - 01:57:30
後來被大法官宣告違憲，

01:57:30 - 01:57:31
那我跟你們說，

01:57:31 - 01:57:33
這個大法庭裁定還是具有參考價值,

01:57:34 - 01:57:36
因為這個大法庭裁定所涉及的,

01:57:36 - 01:57:38
其實不是強制工作的問題,

01:57:38 - 01:57:41
也不是組織犯罪防治條例這一部特別法的問題,

01:57:42 - 01:57:44
它所涉及的就是我們剛剛所說,

01:57:45 - 01:57:46
想像競合從重處斷當中,

01:57:47 - 01:57:49
當我們從重罪處斷的時候,

01:57:49 - 01:57:51
輕罪的其他效果,

01:57:51 - 01:57:52
從刑、

01:57:52 - 01:57:53
保安處分、

01:57:53 - 01:57:53
沒收

01:57:54 - 01:57:55
可不可以併宣告

01:57:55 - 01:57:56
他其實涉及的就是那個問題

01:57:56 - 01:57:57
你知道嗎？

01:57:57 - 01:57:59
所以雖然系爭法條被宣告

01:57:59 - 01:58:00
後來

01:58:00 - 01:58:00
被宣告違憲,但其實那個法力還是可以通用,所以這個是過去食物,所以總之啦,食物的見解跟目前學說稍微多數有的見解,傾向的是肯定說。

01:58:11 - 01:58:15
好,接下來,我們翻過來457頁。

01:58:19 - 01:58:23
好,457頁,這邊講決定輕罪跟重罪的標準。

01:58:24 - 01:58:31
這個很簡單啦,就是刑法35條的規定,誰重誰輕,就是照刑法35條去比。

01:58:31 - 01:58:38
這個35條呢,我在講刑法第二條底下,從舊從輕的時候,當時大概都有說過了,所以這個東西,我在這邊就不再去重複,反正這個東西呢,我們前面大概都有講過。

01:58:43 - 01:58:48
然後來下面這個問題,法定刑的加減是要納入考慮的。

01:58:50 - 01:58:51
要納入考慮。

01:58:52 - 01:58:55
這邊的話,你先來看到我下面這個例子,第二點這邊。

01:58:56 - 01:59:00
甲乙重傷故意砍斷乙的手臂之後,因情蒐。

01:59:00 - 01:59:01
而是把這個送醫。

01:59:01 - 01:59:05
送醫之後，斷臂順利接回，也沒有其他後遺症。

01:59:05 - 01:59:09
所以這個時候呢，假設其重傷的程度未遂，跟輕傷既遂。

01:59:12 - 01:59:12
來，那我們要問。

01:59:13 - 01:59:14
那誰比較重？

01:59:15 - 01:59:15
對啊，誰比較重？

01:59:16 - 01:59:17
照理說當然重傷重，對不對？

01:59:18 - 01:59:19
可是這裡是重傷的終止未遂喔。

01:59:20 - 01:59:21
終止未遂是必減免喔。

01:59:22 - 01:59:24
那必減免的話，減可以減到三分之二喔。

01:59:25 - 01:59:27
這都刑法的規定，60幾條那邊。

01:59:27 - 01:59:29
對啊，重傷是必減，中止未遂。

01:59:30 - 01:59:30
是必減免。

01:59:30 - 01:59:33
那必減免也是可以砍到三分之二的喔。

01:59:33 - 01:59:35
所以你要不要把那個砍三分之二考慮進去。

01:59:36 - 01:59:37
他現在爭執這個東西。

01:59:38 - 01:59:39
很簡單啦，學者說要啦。

01:59:40 - 01:59:40
知道嗎？

01:59:40 - 01:59:45
學者說那個加重減輕的是由，不管他是陰的還是德的，都要考慮進去。

01:59:46 - 01:59:51
我們要把那些加重減輕，不管陰跟德的，陰跟德，都考慮進去之後，再去看哪裡最是重罪，這個是學者的說法，知道嗎？這學者的說法，但

01:59:57 - 01:59:58
食物不是。

01:59:59 - 02:00:00
食物這個思路。

02:00:00 - 02:00:01
思考沒有道理，但它就好用。

02:00:02 - 02:00:06
食物的思考是，那你要看那個加減是行加或行減的加減。

02:00:06 - 02:00:09
這個基準各位記得喔，你們到行會再用到喔。

02:00:09 - 02:00:15
食物在決定所謂的法定期或本刑的時候，食物只看一件事，看它是總則還是分則的。

02:00:16 - 02:00:19
食物向臺載的說法是，分則的加重跟減輕。

02:00:20 - 02:00:22
是法定期的延伸。

02:00:23 - 02:00:26
知道嗎？分則的加重跟減輕，是法定期的延伸，要納入。

02:00:27 - 02:00:34
而總則的加重減輕，不是法定期的延伸，不算入本刑的計算。

02:00:35 - 02:00:40
所以同樣是終止未遂的減輕，趙學說要算入法定刑當中。

02:00:41 - 02:00:45
可是趙學說呢，因為終止未遂在刑法中，所以他不納入考慮，知道嗎？

02:00:45 - 02:00:46
這兩者是不一樣的。

02:00:47 - 02:00:47
好。

02:00:48 - 02:00:50
所以啊，這個就是我們講的問題。

02:00:50 - 02:00:55
決定誰是輕罪重罪的時候，法定刑的加減是有納入考慮，學者說當然要，不管因果關係。

02:00:57 - 02:01:00
但食物呢，區分重罪跟輕罪。

02:01:00 - 02:01:02
刑責跟情分的加減。

02:01:03 - 02:01:03
好。

02:01:03 - 02:01:04
這個小東西我們看到這。

02:01:05 - 02:01:07
最後來，第五節，關於實質競合的部分。

02:01:09 - 02:01:10
好。

02:01:10 - 02:01:10
我跟各位說。

02:01:10 - 02:01:12
實質競合這個單元啊。

02:01:13 - 02:01:14
比較不會考在申論。

02:01:15 - 02:01:16
真的，因為申論沒有什麼好考，這個就條文的技術性操作。

02:01:18 - 02:01:20
實質競合這個單元呢，比較容易考在選擇題。

02:01:23 - 02:01:24
一試會考。

02:01:24 - 02:01:25
對，一試真的會考，申論題不會啦，申論題。

02:01:27 - 02:01:29
我跟你們講，私律的二試，比它重要的東西太多了。

02:01:30 - 02:01:32
這個考在二試沒有意思，因為幾乎都法條的操作啊，二試就法條給你考，這個東西幹什麼。

02:01:37 - 02:01:38
所以等一下我講這些東西的時候，主要是幫助各位。

02:01:38 - 02:01:42
你在面臨一試選擇題的時候，比較會選，那其他考一般行政三等的同學，調查三等的同學。

02:01:47 - 02:01:49
這一塊，我只能說啦，他就跟刑法總論很像。

02:01:50 - 02:01:53
申論題比他值得考的東西真的太多了。

02:01:54 - 02:01:55
所以這一塊你大概聽過點印象就好。

02:01:55 - 02:01:57
這不是我們主要要會的東西。

02:01:58 - 02:02:00
就還是要有印象，但是心裡要有底。

02:02:00 - 02:02:02
重要的東西太多了，我只能這樣說。

02:02:02 - 02:02:03
好。

02:02:04 - 02:02:07
這個尋思競合，又叫做數罪併罰。

02:02:07 - 02:02:13
這是當行為人用數行為觸犯數罪名而侵害數法益的時候，我們就用這個東西。

02:02:14 - 02:02:16
尋思競合，又叫做數罪併罰。

02:02:16 - 02:02:16
好，那我們看喔。

02:02:17 - 02:02:19
尋思競合指的是什麼？

02:02:19 - 02:02:20
來50條，這麼說。

02:02:20 - 02:02:23
裁判確定且犯數罪者，併合處罰之。

02:02:24 - 02:02:32
所以前提是行為人在裁判確定前，觸犯的數個犯罪，而且侵害的數個法益，併合處罰之，有幾個要件。

02:02:33 - 02:02:36
第一個我們說，數行為、數罪名、數法益，這個是當然。

02:02:37 - 02:02:40
再來第二個呢，數罪有共同接受裁判的可能性。

02:02:40 - 02:02:48
所以像以前有軍法審判的時候，如果數罪有些歸不同法院，有些歸軍事法院的話，那沒有併合審判的可能性，就不符合這個要件了。

02:02:50 - 02:02:57
然後第三個說呢，行為人所觸犯的數罪名必須尚未被處罰，而且也是得受處罰的。

02:02:58 - 02:02:59
第三個在講的就是說啊。

02:03:00 - 02:03:00
這些。

02:03:00 - 02:03:01
犯罪。

02:03:01 - 02:03:04
必須全部，我們的法律都有規範了。

02:03:04 - 02:03:08
比如說這個時效沒有過，都是境內的犯罪，我國司法權所及，要符合這些要件。

02:03:09 - 02:03:10
好。

02:03:10 - 02:03:12
接著來，下面，我們講執行的辦法。

02:03:13 - 02:03:15
剛剛跟各位講的一個觀念。

02:03:16 - 02:03:16
當

02:03:16 - 02:03:18
被告觸犯數罪的時候

02:03:19 - 02:03:20
國家

02:03:20 - 02:03:24
對數個犯罪，都有獨立的刑罰權

02:03:24 - 02:03:24
所以我在講一次喔

02:03:25 - 02:03:25
你。

02:03:25 - 02:03:30
不能說被告殺三個人他超壞，所以法律要判他死刑。

02:03:30 - 02:03:31
這個說法是不對的。

02:03:31 - 02:03:33
因為殺三個人是獨立的三件事。

02:03:34 - 02:03:36
我們要區分這三個罪。

02:03:36 - 02:03:38
分別先定出宣告刑。

02:03:39 - 02:03:45
然後這些宣告刑，再用51條的規定，讓它變成執行刑。

02:03:45 - 02:03:47
這個流程各位瞭解吧？我們剛剛講過。

02:03:47 - 02:03:47
就我們。

02:03:47 - 02:03:49
來看到下面那個，下面四個寫的概念。

02:03:50 - 02:03:52
法定型、主斷型、宣告型還有執行型。

02:03:54 - 02:03:55
其中1、3、4。

02:03:55 - 02:03:58
法定型、宣告型還有執行型。

02:03:58 - 02:03:59
這三個我們剛剛都講過了。

02:04:00 - 02:04:01
那個主斷型我說一下哈，主斷型什麼意思？

02:04:03 - 02:04:11
處斷刑就是指法定刑遇到法定的加重減輕事由之後,他被加重或減輕之後的範圍,那個叫做處斷刑,知道嗎?那個叫處斷刑。

02:04:16 - 02:04:18
所以比如說殺人罪。

02:04:19 - 02:04:20
他可能遇到加重,比如說那個

02:04:21 - 02:04:25
最近藍白通過那個莫名其妙的修法,什麼

02:04:25 - 02:04:27
虐殺幼童加重那個,像那個東西。

02:04:28 - 02:04:29
那個就是處斷型。

02:04:30 - 02:04:37
原本殺人罪，他遇到那個虐殺幼童的話呢，因為他有一個加重事由存在，加重之後，他就變所謂的處斷型，知道嗎？

02:04:37 - 02:04:39
或者比如說減輕也是。

02:04:40 - 02:04:44
原本犯那個湮滅證據的犯罪啊。

02:04:44 - 02:04:44
他有一個法定刑。

02:04:44 - 02:04:49
那假設湮滅證據的對象是我爸爸呢，我爸殺人之後，我幫他湮滅證據。

02:04:49 - 02:04:53
這時候依照刑法167的規定，那個犯罪會減輕。

02:04:53 - 02:04:56
那減輕之後的範圍就叫做處斷刑。

02:04:56 - 02:04:56
好。

02:04:57 - 02:04:58
不管怎麼樣哈。

02:04:59 - 02:05:05
主要跟各位理解的就是說，法定型、宣告型還有執行型三者是不一樣的。

02:05:05 - 02:05:08
接著我們來看到460頁這邊，51條的操作。

02:05:11 - 02:05:13
這個東西都是法條。

02:05:13 - 02:05:15
所以我簡單帶各位，帶各位看就好。

02:05:16 - 02:05:17
反正就把握這個概念。

02:05:18 - 02:05:22
國家對數個犯罪都有獨立的刑罰權。

02:05:22 - 02:05:24
所以當行為人犯錯的時候應該怎麼樣?

02:05:25 - 02:05:29
各罪分別獨立地定出他們的宣告刑喔。

02:05:30 - 02:05:31
詠。

02:05:31 - 02:05:32
所以51條的功能是什麼?

02:05:32 - 02:05:39
我們要怎麼把各罪的宣告刑把他們變成執行刑。

02:05:39 - 02:05:40
51條的功能是這樣，知道嗎？

02:05:41 - 02:05:44
多數的宣告刑，我們要怎麼把他們變成執行刑？

02:05:45 - 02:05:46
我前面說了。

02:05:46 - 02:05:47
直接累加。

02:05:48 - 02:05:50
是很一般人的想法。

02:05:50 - 02:05:53
但直接累加，技術上未必可行。

02:05:53 - 02:05:55
也不見得真的符合公平正義。

02:05:56 - 02:05:57
就像我說的嘛。

02:05:57 - 02:05:59
多數死刑，你要怎麼等將執行？

02:06:00 - 02:06:01
只有一條命。

02:06:01 - 02:06:04
死刑跟無期徒刑，你要怎麼累加執行？

02:06:04 - 02:06:06
那兩個本質上是互斥。

02:06:07 - 02:06:09
還有多數的有期徒刑，你要直接累加嗎？

02:06:10 - 02:06:13
那這樣會變成一直偷東西的人判得比殺人還重。

02:06:13 - 02:06:19
所以51條就是說，我們要怎麼把多數的宣告刑變成執行刑。

02:06:19 - 02:06:20
所以你看喔，這個表格。

02:06:23 - 02:06:25
我們現行法有各個不同的原則。

02:06:25 - 02:06:27
這個東西今年律師有考。

02:06:27 - 02:06:29
像比如說有些是執行起易，你看喔。

02:06:30 - 02:06:33
多數死刑跟多數無期的話，取刑期長的。

02:06:33 - 02:06:35
廢話，人只有一條命嘛，不然怎麼做嘛。

02:06:36 - 02:06:37
再來第二個，不取刑其他。

02:06:38 - 02:06:41
最重死刑，最重無期的話，不執行其他。

02:06:41 - 02:06:45
多數取奪公權也只執行最長期哦。

02:06:45 - 02:06:48
還有,因執行三年有期徒刑,像跟G1的話。

02:06:49 - 02:06:51
那個G1也是不執行的,所以這個叫吸收了。

02:06:53 - 02:06:56
有些原則呢,有些這個刑度啊,就被吸收就不執行了。

02:06:57 - 02:06:59
接著最長這個叫做限制加重。

02:07:00 - 02:07:02
多數有期徒刑怎麼處理?

02:07:03 - 02:07:04
各刑期當中怎麼樣？

02:07:05 - 02:07:07
最長期以上，跟合併的刑期以下。

02:07:10 - 02:07:13
在這個範圍之內，定他的執行刑。

02:07:14 - 02:07:15
所以我剛剛黑板上舉的例子啊。

02:07:15 - 02:07:17
三個月、四個月、五個月。

02:07:17 - 02:07:19
執行怎麼定？

02:07:19 - 02:07:22
五個月以上，12個月以下。

02:07:22 - 02:07:24
在這個範圍之內。

02:07:24 - 02:07:26
定出他的執行刑。

02:07:26 - 02:07:27
這個叫做限制加重。

02:07:28 - 02:07:29
那限制加重的話，你要記得。

02:07:31 - 02:07:33
他有一個30年的天花板上限。

02:07:33 - 02:07:37
所以你看喔，為什麼有些那個反覆一直犯一些性犯罪的人。

02:07:37 - 02:07:39
比如說性侵女兒的爸爸，這一種，原本那個數罪併罰下來。

02:07:42 - 02:07:43
100多年欸。

02:07:44 - 02:07:46
最後執行刑定下來就只有20幾年。

02:07:47 - 02:07:50
很多人會說這法官怎麼數學那麼不好，我們臺灣的法律怎麼那麼爛？

02:07:50 - 02:07:51
不能這樣說啦。

02:07:52 - 02:07:55
100多年的有期徒刑，那個叫有期徒刑。

02:07:55 - 02:07:57
那個叫無期徒刑好嗎？

02:07:57 - 02:07:59
會有這樣的問題喔，對啊，我們不信你。

02:08:00 - 02:08:00
多數的累計，有期徒刑累加，但之上變成無期的無期，我們不希望這樣的現象，所以設有限制加重的規定。

02:08:10 - 02:08:13
所以這個時候我們將現行法加重，記得，天花板是30年。

02:08:14 - 02:08:17
好，最後的話還有合併執行的部分。

02:08:17 - 02:08:23
你看喔，最重死刑無期徒刑的話，不執行其他，但罰金跟重刑不在此限。

02:08:23 - 02:08:26
這個怎麼記，很簡單，就是國家死要錢。

02:08:26 - 02:08:32
最重的是死刑跟無期的話，那個已經是極刑的，其他的刑就算了。

02:08:32 - 02:08:34
有心是不適合執行，有心是不需要執行。

02:08:35 - 02:08:38
可是罰金的話不在此限，罰金仍不在此限。

02:08:39 - 02:08:41
所以喔，各位，那個假。

02:08:43 - 02:08:44
他殺了一個小孩。

02:08:44 - 02:08:45
假死的小孩。

02:08:46 - 02:08:51
那假死的小孩之後呢，臨時起意，拿走小孩手上的佩佩豬玩偶。

02:08:52 - 02:08:55
我們說第四次臨時起意，不然就變強盜殺人的。

02:08:55 - 02:09:00
假死的小孩之後，臨時起意，拿走小孩手邊的佩佩豬玩偶。

02:09:01 - 02:09:03
那假設他殺人被判死刑。

02:09:03 - 02:09:06
拿走那隻佩佩豬被判侵佔脫離物，被判罰金。

02:09:07 - 02:09:08
各位，罰金就不能算喔。

02:09:09 - 02:09:10
罰金還是要執行。

02:09:12 - 02:09:13
當然啦，有些人會想。

02:09:14 - 02:09:18
受刑人應該會說吧，我都要被判死刑了，我爛命一條給你，我繳什麼罰金啊。

02:09:19 - 02:09:23
起訴有說，罰金可以就受刑人的遺產強制執行。

02:09:24 - 02:09:25
夠狠吧，你不繳沒有用啊。

02:09:26 - 02:09:28
國家可以強制執行，所以國家很需要錢，知道嗎？

02:09:29 - 02:09:30
那罰金不能就算了。

02:09:30 - 02:09:31
算了。

02:09:32 - 02:09:35
好，所以這個是51條的操作，大體上來講是這樣子。

02:09:36 - 02:09:40
來，那第三點，各罪當中如果有赦免的話怎麼辦呢？

02:09:41 - 02:09:44
好，各罪當中如果遇到有赦免的情況。

02:09:44 - 02:09:47
那就把赦免那個罪剔除掉。

02:09:47 - 02:09:48
是這樣，把它剔除掉。

02:09:48 - 02:09:52
用剩下的餘罪去定執行刑。

02:09:53 - 02:09:57
那如果行為人犯了三罪，有兩罪被赦免了。

02:09:57 - 02:09:58
那隻剩一罪嘛。

02:09:59 - 02:10:00
那那一罪的宣告刑就會領。

02:10:00 - 02:10:01
很細吧，做什麼簡單喔，所以這個東西應該不用我多講。

02:10:03 - 02:10:05
來，第三點喔，實質競合的例外。

02:10:07 - 02:10:09
這個實質競合的例外是這樣喔。

02:10:10 - 02:10:13
第五十條的第一項但書，第五十條第一項但書。

02:10:15 - 02:10:17
這個條文的目的啊是這樣子喔。

02:10:18 - 02:10:27
我們擔心被告因為數罪併罰的關係，反而喪失以罰金或易服社會勞動的機會。

02:10:28 - 02:10:29
這什麼意思呢？

02:10:29 - 02:10:30
我跟你們說。

02:10:30 - 02:10:32
數罪併罰這個東西啊。

02:10:32 - 02:10:36
在被告受刑人他們眼裡。

02:10:36 - 02:10:37
他們會說這個東西叫做打折。

02:10:38 - 02:10:39
他們會說這個叫打折，其實很貼切對不對？

02:10:41 - 02:10:43
對啊，你原本三個殺人罪。

02:10:43 - 02:10:45
不要講殺人啊，三個竊盜罪。

02:10:45 - 02:10:47
原本加起來12個月。

02:10:47 - 02:10:49
數罪併罰下來可能只剩八個月九個月，那不是打折嗎？

02:10:50 - 02:10:50
對啊，沒有錯啊。

02:10:51 - 02:10:53
所以被告他們都會講打折。

02:10:53 - 02:10:55
說這樣法院之後判下來，會再打折一次。

02:10:56 - 02:10:57
我一開始做律師做事務。

02:10:58 - 02:10:59
想說什麼叫打折？

02:10:59 - 02:10:59
後來。

02:10:59 - 02:11:01
原來你講的是數罪併罰這樣。

02:11:01 - 02:11:03
那後來發現不止一個被告跟我這樣說。

02:11:04 - 02:11:09
所以我就知道，原來他們的數罪併罰呢，講的，他們講的打折就是數罪併罰。

02:11:09 - 02:11:10
所以我講。

02:11:11 - 02:11:14
對受刑人來說，數罪併罰的意義就是打折。

02:11:15 - 02:11:17
所以數罪併罰下來的效果，應該是要讓行為人更有利。

02:11:19 - 02:11:21
而不是更不利，對不對？

02:11:22 - 02:11:24
可是喔，過去有一種狀況是這樣子。

02:11:26 - 02:11:26
好。

02:11:27 - 02:11:28
我們講喔。

02:11:29 - 02:11:30
假。

02:11:30 - 02:11:32
他觸犯了兩罪。

02:11:33 - 02:11:34
第一個是185之4的肇事逃逸罪。

02:11:35 - 02:11:39
第二個是284條前段的過失傷害罪。

02:11:40 - 02:11:42
宣告刑的部分來。

02:11:42 - 02:11:43
185之4，我前面的例子是他判了

02:11:45 - 02:11:46
一年又

02:11:48 - 02:11:49
兩個月。

02:11:49 - 02:11:49
好。

02:11:51 - 02:11:52
一年兩個月喔。

02:11:53 - 02:11:55
過失傷害判四個月。

02:11:57 - 02:11:58
那麼執行刑怎麼定呢？

02:11:59 - 02:12:00
先停。

02:12:00 - 02:12:01
講一個前提喔。

02:12:01 - 02:12:03
易科罰金的要件是什麼？

02:12:04 - 02:12:06
六個月以下的宣告刑。

02:12:06 - 02:12:07
先記得這件事，

02:12:07 - 02:12:08
知道嗎？

02:12:08 - 02:12:11
六個月以下才能易科罰金。

02:12:11 - 02:12:12
來,所以各位你看,

02:12:13 - 02:12:16
假分別犯了肇事逃逸罪跟過失傷害罪。

02:12:16 - 02:12:17
這兩罪,

02:12:17 - 02:12:18
好,肇事逃逸罪一年兩個月,

02:12:19 - 02:12:20
過失傷害罪四個月。

02:12:20 - 02:12:23
來，如果我們讓這兩罪去數罪併罰的話，

02:12:24 - 02:12:25
執行刑的範圍會落在哪裡？

02:12:26 - 02:12:27
再複習一下，

02:12:27 - 02:12:32
各罪當中，最長期以上，合併執行刑以下。

02:12:32 - 02:12:33
所以它的執行行範圍會落在哪裡？

02:12:34 - 02:12:35
一年兩個月以上，

02:12:35 - 02:12:37
然後呢，一年六個月以下，

02:12:37 - 02:12:38
對吧？

02:12:38 - 02:12:40
所以啊，你有沒有發現？

02:12:41 - 02:12:43
過失傷害原本可以一顆罰金喔。

02:12:44 - 02:12:46
結果這樣數罪併罰下來,

02:12:46 - 02:12:51
過失傷害反而喪失掉了一顆罰金的機會。

02:12:52 - 02:12:53
要進去關欸,

02:12:53 - 02:12:53
對不對?

02:12:53 - 02:12:54
對行為人反而不利欸,

02:12:55 - 02:12:56
說好的打折呢？

02:12:56 - 02:12:57
打折應該是越打越有利啊,

02:12:57 - 02:13:00
結果這樣打下來，過失傷害反而不能易科罰金欸。

02:13:01 - 02:13:03
所以這種情況怎麼辦喔。

02:13:04 - 02:13:05
這個東西，

02:13:06 - 02:13:07
這個東西喔，

02:13:08 - 02:13:11
以前食物見解認為說對啊，就是這樣啊。

02:13:12 - 02:13:12
後來，

02:13:13 - 02:13:15
後來，這個東西我放在後面。

02:13:15 - 02:13:17
我看一下第幾頁。

02:13:42 - 02:13:45
這個在第513到514頁。

02:13:45 - 02:13:50
後來50條增訂但書就跟序字679有關。

02:13:50 - 02:13:51
序字679。

02:13:52 - 02:13:55
因為黑板上這種狀況，之前有人去申請視線。

02:13:55 - 02:13:57
他就問大法官說，大法官啊，

02:13:58 - 02:13:59
我原本這個過失傷害罪，

02:14:00 - 02:14:01
可以一顆罰金。

02:14:01 - 02:14:02
結果，

02:14:02 - 02:14:03
法院給我數罪併罰。

02:14:04 - 02:14:05
數罪併罰下來的結果,

02:14:06 - 02:14:08
反而讓我這個得一顆罰金之罪,

02:14:08 - 02:14:09
變得不能一顆罰金,

02:14:10 - 02:14:11
這樣對我反而更不利,

02:14:11 - 02:14:12
這個沒有違憲嗎?

02:14:12 - 02:14:13
679是說啦,

02:14:14 - 02:14:15
這樣數罪併罰下來的結果,

02:14:16 - 02:14:16
不準一顆罰金,

02:14:17 - 02:14:17
對啦,

02:14:17 - 02:14:18
是沒有違憲

02:14:18 - 02:14:20
但立法機關你們可以試著檢討改進。

02:14:21 - 02:14:22
那當時法務部也是從善如流，

02:14:22 - 02:14:24
想說既然做出這樣的裁判，

02:14:24 - 02:14:25
那我們就做宣告，

02:14:25 - 02:14:26
我們就做修法。

02:14:26 - 02:14:27
所以後來呢,

02:14:28 - 02:14:29
刑法就做了修正,

02:14:29 - 02:14:30
就說啦,

02:14:30 - 02:14:30
來,

02:14:31 - 02:14:32
50條就增設但書,

02:14:32 - 02:14:33
但書怎麼講？

02:14:34 - 02:14:35
他就說呢，

02:14:35 - 02:14:37
得科罰金之罪，

02:14:37 - 02:14:39
跟不得科罰金之罪，

02:14:39 - 02:14:40
不在此限。

02:14:41 - 02:14:42
也就是現在會怎麼做？

02:14:43 - 02:14:44
現在的話，

02:14:45 - 02:14:47
因為肇事逃逸他不能科罰金，

02:14:48 - 02:14:49
過失傷害可以科罰金。

02:14:50 - 02:14:51
所以這種情況之下呢，

02:14:51 - 02:14:53
我們就讓被告有選擇的權利。

02:14:54 - 02:14:56
如果被告不想進去關那麼久，

02:14:56 - 02:14:58
他當然可以跟檢察官講說，

02:14:59 - 02:15:01
那這個過失傷害，

02:15:02 - 02:15:03
我想繳一顆罰金。

02:15:04 - 02:15:04
肇事逃逸,

02:15:04 - 02:15:05
我再進去關。

02:15:06 - 02:15:06
所以現在的話,

02:15:07 - 02:15:07
這種情形呢,

02:15:08 - 02:15:10
就不適用數罪併罰的規定,

02:15:10 - 02:15:11
懂嗎？

02:15:11 - 02:15:12
就不適用這樣的規定。

02:15:12 - 02:15:13
好。

02:15:14 - 02:15:15
然後啊，

02:15:15 - 02:15:16
462頁。

02:15:16 - 02:15:18
是執行刑的基準。

02:15:19 - 02:15:19
這邊就講了。

02:15:20 - 02:15:23
當今天行為人犯這樣的數罪的時候,

02:15:23 - 02:15:24
好，

02:15:24 - 02:15:25
犯這樣的數罪的時候,

02:15:26 - 02:15:27
我們法院啊,

02:15:29 - 02:15:30
我們法院是這樣,

02:15:30 - 02:15:34
它就原則上不適用數罪併罰的規定。

02:15:35 - 02:15:37
所以讓這個被告啊,

02:15:37 - 02:15:39
避免因為數罪併罰的關係,

02:15:39 - 02:15:41
而喪失一顆罰金的利益,

02:15:41 - 02:15:44
所以我們會把得一顆罰金跟不得一顆罰金的犯罪,

02:15:44 - 02:15:45
拆成兩組。

02:15:46 - 02:15:47
下面有一些舉例,

02:15:47 - 02:15:48
但這個我就不再畫了。

02:15:48 - 02:15:50
因為跟黑板上都是一樣的情形。

02:15:50 - 02:15:51
當然啦,

02:15:51 - 02:15:53
這個是被告的權利,

02:15:53 - 02:15:54
他也可以不要。

02:15:55 - 02:15:58
因為我們一般來說的話,

02:15:58 - 02:16:00
可以易科罰金。

02:16:00 - 02:16:01
對受刑人是有利的沒有錯。

02:16:02 - 02:16:04
可是不見得每個人都願意。

02:16:04 - 02:16:08
因為有的人對他們來說可能自由不太重要，錢更重要。

02:16:08 - 02:16:10
所以他說他不想易科罰金可不可以，當然可以。

02:16:11 - 02:16:18
所以這樣的情況呢,當然檢察官這邊也可以依照受刑人的意見,選擇說,那不移科法辦,我們還是回歸數定法,這個當然也可以。

02:16:20 - 02:16:23
好,所以這個是上面第二點,關於這個遴選的方式。

02:16:24 - 02:16:27
來,接著下面第四點這邊。

02:16:27 - 02:16:29
非屬實質結合的數罪。

02:16:30 - 02:16:32
好,這邊幾種情況。

02:16:32 - 02:16:34
首先第一個來，第一點這邊。

02:16:34 - 02:16:37
裁判確定後，發現餘罪。

02:16:38 - 02:16:40
我們看喔，52條怎麼說。

02:16:41 - 02:16:48
數罪併罰，於裁判確定後，發覺未經裁判的餘罪，就餘罪處斷。

02:16:49 - 02:16:51
這個條文看起來很廢。

02:16:52 - 02:16:52
真的啊。

02:16:53 - 02:16:54
裁判確定後發現有罪。

02:16:55 - 02:16:57
他說請就餘罪處斷。

02:16:57 - 02:16:58
我會想問，不然呢？

02:16:59 - 02:17:01
對啊，那餘罪不處斷要幹什麼？

02:17:02 - 02:17:03
所以你不能這樣理解，知道吧。

02:17:04 - 02:17:07
如果你只就他字面去理解的話，你會覺得這個條文根本廢話。

02:17:07 - 02:17:08
難道餘罪我們不處斷喔。

02:17:08 - 02:17:09
當然要處斷啊。

02:17:09 - 02:17:12
所以這裡所謂的就餘罪處斷，那個處斷的意思是說啊。

02:17:13 - 02:17:14
餘罪，又要再打折一次啦。

02:17:15 - 02:17:16
他的意思是這樣。

02:17:16 - 02:17:18
好，我們以下面這一個案例來講。

02:18:01 - 02:18:02
好，我們看喔。

02:18:03 - 02:18:08
假，裁判確定前分別犯了殺人、強盜還有加重強制性交這三罪。

02:18:09 - 02:18:12
那一開始的時候啊，被性侵這個被害人他一直不敢出來報案。

02:18:13 - 02:18:21
所以一開始呢，甲只有因為上面這兩罪，分別被判了15年跟8年，最後執行刑期定21年，甲進去關了。

02:18:22 - 02:18:24
而就在甲裁判確定繼續關之後，

02:18:24 - 02:18:28
當年被性侵的那個被害人終於鼓起勇氣出來報案了。

02:18:29 - 02:18:34
這個被害人啊，報案之後，法院最後判甲犯加重強制性交罪。

02:18:34 - 02:18:36
有期徒刑定了八年,

02:18:37 - 02:18:38
八年確定。

02:18:38 - 02:18:39
好，所以你看喔,

02:18:39 - 02:18:42
下面就是我們所謂啊，裁判確定後發現餘罪。

02:18:43 - 02:18:44
要就餘罪處斷,

02:18:44 - 02:18:46
我說了,這個要就餘罪處斷是什麼意思?

02:18:47 - 02:18:54
意思就是要重新再依照數罪併罰的規定,再去定一個執行刑哦。

02:18:54 - 02:18:56
所以你說甲最後要關多久?

02:18:57 - 02:18:59
不是21加8給他加上去,不是哦。

02:18:59 - 02:19:00
因為同學你要想,

02:19:01 - 02:19:04
如果當初222的被害人有早一點報案的話,

02:19:05 - 02:19:07
那甲是不是可以三罪打折一次?

02:19:08 - 02:19:10
那你不能因為說，這個被害人晚一點報案，

02:19:11 - 02:19:15
甲裁判確定後才被發現餘罪，就讓甲喪失打折的利益，

02:19:15 - 02:19:16
不行嘛。

02:19:16 - 02:19:17
因為該打就是要打嘛,

02:19:17 - 02:19:21
你不能因為這種偶然的事由，而讓這個甲喪失打折的權益，

02:19:21 - 02:19:22
懂這意思嗎？

02:19:22 - 02:19:25
所以52條的意思就是，裁判後發現餘罪的話，

02:19:25 - 02:19:27
我們執行刑要重定一次喔。

02:19:28 - 02:19:29
所以這個時候怎麼定？

02:19:30 - 02:19:35
來一樣嘛，各刑期當中最長刑期以上，合併刑期以下。

02:19:36 - 02:19:40
15加8加8，來8加8，16，16加15，31，31超過上限了。

02:19:41 - 02:19:42
所以這裡是多少？

02:19:42 - 02:19:46
15年以上，30年以下。

02:19:46 - 02:19:49
在這個範圍之內,重訂一個執行刑。

02:19:50 - 02:19:54
所以假設這裡重新定出來是26年的話,

02:19:55 - 02:19:56
那甲關多久?

02:19:57 - 02:20:00
就是26,那當然要扣除甲原本是

02:20:00 - 02:20:00
以及關過的部分,這就是講最重要關的

02:20:03 - 02:20:05
這個情境，瞭解哦

02:20:07 - 02:20:09
好，所以這個是我們講的第一個

02:20:09 - 02:20:13
裁判確定後發現逾罪，他那個要救逾罪處斷的意思，並不是廢話

02:20:13 - 02:20:16
他是跟你講說呢，要重新打折一次哦

02:20:17 - 02:20:19
好，再來第二個也是實務上很常現的狀況

02:20:19 - 02:20:22
數罪經過兩個以上的裁判

02:20:23 - 02:20:24
53條說啊

02:20:24 - 02:20:29
數罪並罰有兩個以上的裁判的話，依照51條規定，定期

02:20:30 - 02:20:32
一群行之情

02:20:33 - 02:20:35
這也是在實務上很常出現的狀況

02:20:35 - 02:20:35
因為你要想喔

02:20:36 - 02:20:40
被告他犯多數的犯罪,很多時候因為法院管轄權的關係

02:20:41 - 02:20:46
分別隸屬於不同法院管轄,這個在詐騙集團的案件很常見,尤其是車手那一種啊

02:20:46 - 02:20:49
因為被害人可能遍及全臺各地

02:20:49 - 02:20:52
所以呢,可能會有不同的法院來審理這些案件

02:20:52 - 02:20:56
當然學過刑訴的同學會說，這裡不是會有那個牽連管轄的問題嗎？

02:20:57 - 02:21:00
牽連管轄對，但牽連管轄他是得合併啊，他不是必須合併。

02:21:00 - 02:21:01
合併？

02:21:01 - 02:21:01
所以你想喔，

02:21:02 - 02:21:05
同樣一個被告，起訴可能裁判數罪。

02:21:05 - 02:21:09
而這些數罪呢,都在不同的法院起訴,不同的法院確定

02:21:10 - 02:21:10
這時候應該怎麼做

02:21:11 - 02:21:12
一樣喔

02:21:12 - 02:21:13
因為我們講嘛

02:21:13 - 02:21:16
這些數罪會不會在同一個法院一起確定

02:21:16 - 02:21:18
這一樣是偶然的事實

02:21:19 - 02:21:23
我們不應該因為這種偶然的事實，就讓行為人喪失打折的利益

02:21:23 - 02:21:27
所以在這一種數罪併罰在不同法院分別確定的情況呢

02:21:28 - 02:21:30
還是要讓行為人有打折的機會

02:21:30 - 02:21:31
就是這個意思，知道嗎

02:21:32 - 02:21:32
這種狀況

02:21:34 - 02:21:36
也可能會出現在一部上訴的情況啦

02:21:37 - 02:21:38
就是

02:21:38 - 02:21:39
被告犯很多條罪

02:21:39 - 02:21:41
有些犯罪他一審就確定，他不想上訴

02:21:42 - 02:21:44
他只針對重的部分上訴到二審

02:21:44 - 02:21:47
那是不是同一單件的數罪，有些一審確定，有些二審確定

02:21:47 - 02:21:50
那這時候怎麼樣，還是要重新定一個執行期

02:21:50 - 02:21:51
就這個意思喔

02:21:51 - 02:21:52
好

02:21:52 - 02:21:58
下面這個問題，數罪併罰的內部界限跟它的封鎖效果

02:21:59 - 02:22:00
這個東西喔

02:22:00 - 02:22:02
十幾年前的律師考試有考過一次,

02:22:02 - 02:22:04
就那麼一次,

02:22:04 - 02:22:04
空前絕後。

02:22:04 - 02:22:06
以後應該不會再考了啦，我覺得。

02:22:06 - 02:22:07
但沒關係，

02:22:07 - 02:22:08
還是跟同學講一下，

02:22:08 - 02:22:08
因為這個東西，

02:22:08 - 02:22:10
我覺得沒有到很難啦。

02:22:10 - 02:22:14
而且這個東西會跟你們以後學習學那個370有關,

02:22:14 - 02:22:15
所以我就順便一起來講。

02:23:56 - 02:23:56
好我們看喔。

02:23:57 - 02:23:59
行為人數犯的ABCD四罪,

02:24:00 - 02:24:02
所以定出來的執行型我們怎麼定?

02:24:04 - 02:24:04
3+5=8,

02:24:05 - 02:24:06
4+6=10,

02:24:07 - 02:24:09
所以它的範圍會是什麼？

02:24:10 - 02:24:12
六年以上,

02:24:13 - 02:24:13
然後呢,

02:24:14 - 02:24:15
18年以下，

02:24:15 - 02:24:16
對吧？

02:24:16 - 02:24:17
這個範圍一定嘛，

02:24:17 - 02:24:18
好，所以各位，

02:24:19 - 02:24:23
那如果法院最後定出來那個最終的執行型喔，

02:24:23 - 02:24:25
定出來是

02:24:25 - 02:24:27
比如說17年半

02:24:28 - 02:24:28
可不可以？

02:24:29 - 02:24:30
對啊

02:24:30 - 02:24:31
如果定出來17年半

02:24:32 - 02:24:32
各位，

02:24:33 - 02:24:35
執行刑如果定出來是17年半，

02:24:35 - 02:24:37
有沒有違反51的規定？

02:24:37 - 02:24:38
沒有，

02:24:38 - 02:24:38
不違反。

02:24:38 - 02:24:39
對不對？

02:24:39 - 02:24:40
但被告心裡會說，幹！

02:24:41 - 02:24:42
對吧？

02:24:42 - 02:24:44
欸，原本9+7=16，

02:24:45 - 02:24:45
欸，你結果打折。

02:24:46 - 02:24:47
打完變17年半,

02:24:47 - 02:24:49
這打折哪有越打越貴,

02:24:50 - 02:24:50
瞭解吧?

02:24:50 - 02:24:51
所以我們講喔,

02:24:53 - 02:24:54
4+6+5+3

02:24:54 - 02:24:55
18,

02:24:56 - 02:24:57
18這個叫什麼呢？

02:24:57 - 02:24:59
數罪併罰的外部界線，

02:24:59 - 02:25:01
就是51給的上限，

02:25:01 - 02:25:03
而再來，什麼叫數罪併罰的內部界線？

02:25:04 - 02:25:06
內部界線就是

02:25:06 - 02:25:09
原本各裁判執行型的總和

02:25:10 - 02:25:11
這個就叫做內部界線

02:25:12 - 02:25:12
所以

02:25:13 - 02:25:14
在這個案例當中

02:25:15 - 02:25:19
法院最後在做執行刑的訂定的時候,

02:25:19 - 02:25:23
除了不能超過18年的外部界線之外,

02:25:23 - 02:25:25
也不能超過什麼呢?

02:25:26 - 02:25:27
9+7=16,

02:25:27 - 02:25:30
不能超過16年的內部界線

02:25:30 - 02:25:34
這個東西就叫做數罪併罰的內部界線,

02:25:34 - 02:25:36
就是這個東西,很實務,

02:25:37 - 02:25:38
我跟你們說,

02:25:38 - 02:25:39
這個東西,律師考試考過,

02:25:40 - 02:25:42
考在101年律師考試的第二題,

02:25:43 - 02:25:44
我沒有收入這一題，

02:25:44 - 02:25:45
因為太久了，又太冷門了，

02:25:45 - 02:25:47
101年律師考試第二題就考這個東西，

02:25:48 - 02:25:49
我能記得那麼清楚，

02:25:49 - 02:25:50
因為我是101考上的。

02:25:50 - 02:25:52
我在考場上就寫過這個題目，

02:25:53 - 02:25:53
我心裡覺得，

02:25:53 - 02:25:54
幹，

02:25:55 - 02:25:56
這考這什麼鬼東西啊，

02:25:56 - 02:25:58
我當時哪知道什麼內部界線外部界線，

02:25:59 - 02:25:59
所以我...

02:26:00 - 02:26:04
印象記得，我當時就是照法條去推。

02:26:04 - 02:26:06
啊，我也說不出這個專有名詞啦。

02:26:06 - 02:26:08
反正我照法條去推就對啦。

02:26:09 - 02:26:13
啊，反正夠，他是沒有違反疑慮啦。

02:26:13 - 02:26:17
他只是這樣，怎麼越來越重啊，這樣好像不太好。

02:26:18 - 02:26:19
我大概就這樣寫。

02:26:19 - 02:26:20
專有名詞我寫不出來。

02:26:20 - 02:26:22
那一題我記得好像還拿了不錯的分數。

02:26:23 - 02:26:25
我看一下哦，成績還存在我的雲端當中。

02:26:25 - 02:26:27
我看一下我那一題拿了幾分。

02:26:28 - 02:26:30
看一下，這個，

02:26:30 - 02:26:31
等一下喔。

02:26:51 - 02:26:56
那一題30分，我拿了18.5分。

02:26:56 - 02:26:59
對，30分喔，我拿了18.5分。

02:26:59 - 02:27:00
還不錯吧。

02:27:00 - 02:27:02
對啊，分數還算可以。

02:27:02 - 02:27:06
所以當時喔，我在國考上，這是我個人的想法啦。

02:27:07 - 02:27:08
考這個誰會啊。

02:27:08 - 02:27:09
對，誰會。

02:27:10 - 02:27:10
就唬爛了。

02:27:11 - 02:27:12
對啊，就唬爛啊。

02:27:12 - 02:27:14
也不能說唬爛啊，就是說依照我

02:27:14 - 02:27:16
已知的法理去推。

02:27:17 - 02:27:20
所以這也是跟你們說，在國考上如果依照這種題目。

02:27:20 - 02:27:22
你不會的話不要空白喔。

02:27:22 - 02:27:24
你空白就沒了，就零分喔。

02:27:24 - 02:27:27
你試著依照自己已知的知識去推。

02:27:27 - 02:27:29
說不定可以得到不錯的分數。

02:27:29 - 02:27:30
OK。

02:27:30 - 02:27:32
對啊，我這一題還得到一半多的分數欸。

02:27:32 - 02:27:32
我覺得還可以欸。

02:27:33 - 02:27:38
所以代表我當時應該刑法底子還不錯啦，所以才能掰出這個老師滿意的答案。

02:27:39 - 02:27:42
所以以前真的考過啊，101律師第二題喔，印象超深刻。

02:27:43 - 02:27:44
我考上那年就被考中東西。

02:27:45 - 02:27:48
好，所以講到說病法的內部界限。

02:27:49 - 02:27:50
來，

02:27:50 - 02:27:50
接下來喔。

02:27:50 - 02:27:51
（二）

02:27:52 - 02:27:53
那我們等下再看黑板。

02:27:55 - 02:27:56
3+5+4+6。

02:27:56 - 02:27:57
再講一次。

02:27:57 - 02:27:59
下限是六，

02:27:59 - 02:28:00
上限零。

02:28:00 - 02:28:01
18

02:28:02 - 02:28:05
那最後法院定出來的執行刑,

02:28:06 - 02:28:08
可不可以定個六年半之類的,

02:28:09 - 02:28:10
不到七年,

02:28:10 - 02:28:11
可不可以定個六年半?

02:28:13 - 02:28:14
這個東西就是所謂的封鎖效果。

02:28:15 - 02:28:17
數罪併罰各個裁判的執行刑,

02:28:18 - 02:28:22
那個執行刑所定出來的最低的這個刑期,

02:28:22 - 02:28:29
會不會對最後補行數罪併罰重定執行刑的時候,形成所謂的封鎖效果呢?

02:28:30 - 02:28:33
這個東西是107年的法律座談會所在談的問題,

02:28:34 - 02:28:35
這個也是一個非常實務的問題。

02:28:36 - 02:28:38
反正啊，實務最後的結論是說，

02:28:39 - 02:28:40
這種情況，

02:28:41 - 02:28:43
封鎖效果理應存在沒有錯，

02:28:44 - 02:28:45
可是法律沒有明文。

02:28:46 - 02:28:54
在法律沒有明文的情況之下，如果你承認說這邊還有這個封鎖效果的話，這對行為人不利，而且會有違反罪刑法定原則的問題。

02:28:55 - 02:28:58
所以結論上來說,最後刑期可不可以定不到七年?

02:28:58 - 02:28:59
可以。

02:28:59 - 02:29:09
可以,懂嗎?

02:29:09 - 02:29:21
雖然不太妥當,

02:29:21 - 02:29:42
但是法律就沒有這樣的禁止

02:29:43 - 02:29:46
沒有這樣的限制,所以如果要定不到七年呢,OK,可以喔。

02:29:46 - 02:29:49
所以我們講,數罪併罰有內部界限,

02:29:49 - 02:29:51
因為沒有的話,那個對行為人不利,

02:29:51 - 02:29:52
那有沒有封鎖效果?

02:29:52 - 02:29:53
沒有,

02:29:53 - 02:29:55
大概是這個意思,都是很實務的東西。

02:29:56 - 02:29:56
好,

02:29:57 - 02:29:58
再來,最後幾個問題,

02:29:59 - 02:29:59
第三點,

02:29:59 - 02:30:00
裁判確定後,

02:30:00 - 02:30:00
。

02:30:01 - 02:30:02
代表來第一個。

02:30:02 - 02:30:06
裁判確定後另犯的其他罪，刑期就直接加上去。

02:30:06 - 02:30:08
這是第一個，刑期直接加上去。

02:30:08 - 02:30:10
再來，那會不會有30年的上限？

02:30:10 - 02:30:11
沒有。

02:30:11 - 02:30:12
知道嗎？就沒有。

02:30:12 - 02:30:14
所以裁判確定後另犯他罪的話,這個對行為人來說是

02:30:15 - 02:30:16
不利的哦。

02:30:18 - 02:30:22
我記得我之前在書走時期的時候啊,當時有一個

02:30:22 - 02:30:22
人

02:30:22 - 02:30:23
登

02:30:23 - 02:30:23
屬的被告。

02:30:23 - 02:30:26
他本身那個登屬罪好像被判了八年多吧。

02:30:27 - 02:30:30
然後再加上他前面還有那個販賣一起品海多

02:30:30 - 02:30:30
音的

02:30:30 - 02:30:31
案子。

02:30:31 - 02:30:33
那個販賣海洛因好像就20幾年的。

02:30:33 - 02:30:36
然後再加他那個八年,好像加起來關要關30幾年。

02:30:37 - 02:30:39
對,所以這個就這麼慘,沒有錯。

02:30:40 - 02:30:45
所以確實,裁判確定後另犯他罪,沒有數罪併罰規定的適用。

02:30:45 - 02:30:45
所以來。

02:30:47 - 02:30:49
下面這個案例，我們看一下。

02:30:52 - 02:30:52
好，他說呢，

02:30:53 - 02:30:55
甲違反強盜罪，被法院判了七年。

02:30:56 - 02:30:59
執行期間甲在監獄中，又因為傷害其他受刑人被法院判了一年。

02:31:00 - 02:31:03
問說甲報請假釋的期限要如何去認定。

02:31:03 - 02:31:04
我

02:31:04 - 02:31:04
跟

02:31:04 - 02:31:04
你

02:31:04 - 02:31:04
們

02:31:04 - 02:31:04
說

02:31:04 - 02:31:04
啦

02:31:05 - 02:31:10
反正看到有受刑人在監獄當中再犯別的罪，絕對就是這個考點。

02:31:11 - 02:31:13
裁判確定後另犯他罪，沒有數罪併罰的適用。

02:31:13 - 02:31:14
就是那兩個解釋，98跟202。

02:31:16 - 02:31:17
就有這兩個解釋，沒有罪刑法定原則的適用。

02:31:19 - 02:31:21
好,那我們雖然還沒有講到假釋,但我們先嘗試想一下。

02:31:23 - 02:31:24
那個

02:31:25 - 02:31:25
假釋

02:31:25 - 02:31:27
是要過多久可以報?

02:31:27 - 02:31:28
原則

02:31:28 - 02:31:28
上

02:31:28 - 02:31:28
一

02:31:28 - 02:31:28
半

02:31:28 - 02:31:29
嗎

02:31:29 - 02:31:29
？

02:31:29 - 02:31:29
對

02:31:29 - 02:31:32
所以這個題當中假多久可以報假釋?

02:31:34 - 02:31:34
一

02:31:34 - 02:31:34
加

02:31:34 - 02:31:34
七

02:31:34 - 02:31:34
八

02:31:34 - 02:31:35
八

02:31:35 - 02:31:35
除以24，所以就是要過四年，知道嗎？

02:31:37 - 02:31:39
這一件不去數罪併罰。

02:31:39 - 02:31:40
那我

02:31:40 - 02:31:40
跟

02:31:40 - 02:31:40
你

02:31:40 - 02:31:40
們

02:31:40 - 02:31:40
說

02:31:41 - 02:31:43
其實這個東西法條有規定，七九之一。

02:31:44 - 02:31:44
對

02:31:44 - 02:31:44
七

02:31:44 - 02:31:45
七九之一有規定,但我跟你們講啦,

02:31:46 - 02:31:48
這一題的出題老師他期待的

02:31:48 - 02:31:50
應該不是七九之一的默背,而是七九之一背後的法理。

02:31:53 - 02:31:55
就是98加202,這兩個大法官解釋。

02:31:57 - 02:32:00
裁判確定後另犯他罪,沒有數罪併罰。

02:32:00 - 02:32:00
使用

02:32:00 - 02:32:03
也是基於這個道理,才會有七九之一這個條文

02:32:03 - 02:32:05
那所以這一題是這樣子

02:32:05 - 02:32:10
這一題如果你把七九之一用那種背唐詩的方式默背出來,我覺得分數不會高

02:32:11 - 02:32:13
我們大學教授要的,不是默背條文

02:32:14 - 02:32:15
是你法理要通,知道嗎

02:32:15 - 02:32:17
所以這題你的重點,是背後的法理

02:32:18 - 02:32:20
這一題,我還記得

02:32:21 - 02:32:22
這一題，103嘛

02:32:22 - 02:32:23
對，103

02:32:23 - 02:32:25
103這個時候我剛出來教沒有多久

02:32:26 - 02:32:28
當時補習班丟這題要我去解

02:32:28 - 02:32:32
我在高鐵上看到這一題心中罵，這是什麼鬼題目

02:32:32 - 02:32:33
後來想一下，原來法理是這樣子

02:32:34 - 02:32:38
因為我跟你們說了，七九之一這個條文，很無聊和技術性

02:32:38 - 02:32:41
這個條文林玉雄老師的書，根本懶得介紹

02:32:42 - 02:32:45
我記得林玉雄老師的形容在介紹到七九之一的時候

02:32:45 - 02:32:46
他就簡單帶過

02:32:47 - 02:32:50
然後他在下面寫說，這種條文非常的技術性

02:32:51 - 02:32:56
的各位將來有幸成為檢察官，或者成為受起訴人的時候你再去研究就可以了

02:32:57 - 02:32:57
很幽默

02:32:58 - 02:33:02
我相信看林鈺雄老師的書的人應該比較不會成為受起訴人啦

02:33:02 - 02:33:04
成為檢察官的機率應該是比較高的

02:33:04 - 02:33:06
林祥老師不介紹這種條文啊

02:33:06 - 02:33:07
覺得無聊

02:33:07 - 02:33:07
考試考出來

02:33:07 - 02:33:09
所以這個條文,背後是在考他的法理

02:33:10 - 02:33:11
98跟202,記得

02:33:13 - 02:33:13
好

02:33:13 - 02:33:16
所以這個是進合頓的一些概念跟考題,大概就看到這邊

02:33:17 - 02:33:19
所以總之啦,數罪併罰這些東西

02:33:20 - 02:33:22
除非題目有特別問,否則

02:33:22 - 02:33:24
不需要去講,不需要

02:33:24 - 02:33:27
我們一般的考試在遇到數罪併罰的情況

02:33:27 - 02:33:29
我們就只要說,請問一人

02:33:29 - 02:33:30
犯了這數罪

02:33:30 - 02:33:32
依照數罪併罰去處理,這樣寫就OK了

02:33:33 - 02:33:33
好

02:33:34 - 02:33:34
那

02:33:36 - 02:33:37
下課前，我們來看幾個題目

02:33:45 - 02:33:46
如本40頁

02:33:46 - 02:33:47
我們來看一下

02:34:03 - 02:34:05
好，40頁第一題，我們看喔。

02:34:06 - 02:34:07
40頁第一題。

02:34:07 - 02:34:10
甲因為怨恨乙，計畫槍殺兩人。

02:34:10 - 02:34:15
到達現場時發現丙也在場，因此分別把三個人以強行的方式傷害，問說甲的行為如何判斷。

02:34:17 - 02:34:19
你知道這題在考什麼嗎？

02:34:20 - 02:34:26
當行為人用單一的行為單數侵害生命法益的時候，要不要視為他是行為複數。

02:34:27 - 02:34:28
在考這個還記得考點。

02:34:29 - 02:34:30
同學說說。

02:34:30 - 02:34:31
我想一下。

02:34:31 - 02:34:34
自然行為單數有的例外嘛,高度專屬法益,他其實就是什麼呢?

02:34:34 - 02:34:35
生命法益,對不對?就生命嘛。

02:34:36 - 02:34:43
所以多數說會覺得當自然行為單數碰到生命法益的時候,這時候例外喔,視為是行為複數。

02:34:43 - 02:34:45
所以這個時候要怎麼樣,數罪併罰,這個是多數說的說法。

02:34:47 - 02:34:49
但是當然少數說會有不同的理解。

02:34:49 - 02:34:53
少數說會覺得說就許澤天老師的想法,會覺得說沒有必要嘛。

02:34:54 - 02:34:55
你就讓他想像去和解啊。

02:34:56 - 02:34:58
殺人最重也可以判死刑啊，沒差啊，對不對？

02:34:58 - 02:35:00
所以這個是第一題，在考這個東西。

02:35:02 - 02:35:05
然後第二題，我們剛剛看過類似的案例。

02:35:05 - 02:35:09
第二題在考的是，當行為人的犯意有升高的的時候。

02:35:10 - 02:35:13
那麼原本的輕罪跟後面的重罪，要怎麼去結合。

02:35:14 - 02:35:17
是一律數罪併罰呢，還是要視情況決定？

02:35:17 - 02:35:19
那這一題很明顯。

02:35:19 - 02:35:21
行為人前面的輕罪

02:35:21 - 02:35:23
跟他後面的重罪

02:35:23 - 02:35:25
這兩者看起來是怎麼樣？

02:35:26 - 02:35:27
很明顯。

02:35:27 - 02:35:28
他們是怎麼樣？

02:35:29 - 02:35:30
不同的兩件事。

02:35:30 - 02:35:31
對不對？

02:35:31 - 02:35:31
很明顯是不同的兩件事。

02:35:32 - 02:35:33
所以這兩罪要怎麼樣呢?

02:35:33 - 02:35:35
透過數罪併罰的方式處理，第二題在考的是這個競合的考點。

02:35:39 - 02:35:42
第二題當時考出來，很多同學想說這題在考什麼。

02:35:43 - 02:35:44
客體錯誤，我就很無聊嘛，沒有啦，這在考競合啦。

02:35:47 - 02:35:48
然後第三題，你看。

02:35:49 - 02:35:50
想要殺一命。

02:35:50 - 02:35:51
買了一把手槍。

02:35:52 - 02:35:53
先看到一把椅子。

02:35:53 - 02:35:55
隔七天又把筆給拆了。

02:35:56 - 02:35:57
這考什麼？很明顯吧。

02:35:57 - 02:35:59
就去假解壓,對啊,就去假解壓。

02:36:00 - 02:36:00
所以這一題在考的就是說

02:36:02 - 02:36:03
行為人他如果觸犯

02:36:04 - 02:36:11
如果在他持槍的期間犯的好幾個殺人罪

02:36:11 - 02:36:13
多數說認為說你不能用持槍去檢殺人嘛

02:36:13 - 02:36:16
所以這個時候呢,就會產生去假借的問題

02:36:16 - 02:36:16
三說到四說

02:36:16 - 02:36:17
要把它起出來

02:36:17 - 02:36:20
然後去假借這個東西,你看哦,110年的高考二級有考過

02:36:21 - 02:36:22
再更久之前

02:36:22 - 02:36:23
我們看一下這一題

02:36:24 - 02:36:25
這一題看完我再休息

02:36:27 - 02:36:29
再更久之前的話

02:36:29 - 02:36:30
我看一下

02:36:30 - 02:36:30
這個

02:36:45 - 02:36:47
算同前一年

02:36:48 - 02:36:49
第六頁第18題

02:36:57 - 02:36:57
第六頁第18題

02:36:58 - 02:37:02
我跟你們說高二的題目絕對不會有簡單的啦

02:37:02 - 02:37:04
真的啦，高二不會有簡單的啦

02:37:04 - 02:37:05
這一題就是

02:37:06 - 02:37:09
這一題就是一個看起來很簡單，但其實很難的題目

02:37:09 - 02:37:11
這一題表面上你看在考什麼

02:37:12 - 02:37:13
結果以後發生

02:37:13 - 02:37:13
對吧

02:37:14 - 02:37:15
表面上是結果以後發生

02:37:15 - 02:37:16
但其實不是

02:37:17 - 02:37:19
這一題除了結果以後發生之外

02:37:19 - 02:37:20
這一題在偷偷考你去假借

02:37:21 - 02:37:22
真的啊

02:37:22 - 02:37:23
你看假的他持槍有沒有

02:37:24 - 02:37:26
然後假持槍怎麼樣

02:37:27 - 02:37:28
他是不是先殺錯一個人

02:37:29 - 02:37:31
然後後面再殺對另外一個人

02:37:32 - 02:37:34
當然殺對第二個人的部分會有結果以後發生的問題吧

02:37:34 - 02:37:37
那結果以後發生照通說不是成立一個殺人未遂嗎,有沒有

02:37:38 - 02:37:41
所以這一題其實跟剛剛高考二級那題一樣啊

02:37:41 - 02:37:44
這是他一個持槍的期間犯的兩個殺人罪

02:37:45 - 02:37:45
瞭解吧

02:37:46 - 02:37:49
他一個持槍期間犯兩個殺人罪,所以又在考那個去假節的問題

02:37:50 - 02:37:51
這是這一題很隱晦的考點

02:37:51 - 02:37:53
很多考生可能沒有發現

02:37:54 - 02:37:57
所以高考二級的題目，我就說它絕對不會簡單

02:37:58 - 02:38:00
真的，如果說是要考一般國考的話

02:38:00 - 02:38:01
考生我不建議你去練，太難了。

02:38:02 - 02:38:04
但考慮的考生，可以挑戰看看高考二級，因為這個考點其實跟律師的考試應該差不多。

02:38:08 - 02:38:11
只是高考二級有些可能會參雜特別法，律師會考特別法，所以這個還是要請同學注意一下。

02:38:13 - 02:38:15
好了，所以進格鬥我們就看到這邊哈，OK，那我們今天就上到這邊咯。

02:38:17 - 02:38:19
下午沒有課，因為下午我要回家寫題，我們今天上到這邊，剩下的我們就下個禮拜再說。

02:38:21 - 02:38:23
下禮拜我們就可以把它總則做一個結束了。